# قانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١
# بإصدار قانون الضرائب على الدخل
# وفقاً لآخر التعديلات
# بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣
# ( الضريبة الموحدة )

**الطبعة الرابعة عشرة المعدلة**

**إعداد ومراجعة**


**حامد محمد علي**
**المحامي**
**بالإستئناف العالي ومجلس الدولة**

**سميرة محمود شوقي**
**المحامية بالنقض**
**مدير عام الشئون القانونية**



**٢٠٠١**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

# تـــقـــديم

صدر القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل ونشر بالجريدة الرسمية في ١٠ سبتمبر سنة ١٩٨١ وقد قامت الهيئة بطبع هذا القانون وعرضه بمركز بيع مطبوعاتها على أثر صدوره لما له من أهمية خاصة ونظراً لصدور القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ( الضريبة الموحدة) فقد بادرت الهيئة بإدخاله في هذا الكتاب لما له من أهمية قصوى .

والهيئة إذ يسرها أن تقدم هذه الطبعة الرابعة عشرة المعدلة لتأمل أن تكون قد ساهمت بنصيب في أداء خدمة للمواطنين عامة والعاملين في رحاب القانون على وجه الخصوص .

**ومن الله تعالى العون وبه التوفيق ،**

رئيس مجلس الإدارة

مهندس **/ زهير محمد حسب النبي**

**فهرس**

**قانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار**

**قانون الضرائب على الدخل**

**الكتاب الأول – الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين :**


أولا : نطاق سريان الضريبة .....
ثانياً : وعاء الضريبة .....
الباب الأول - إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .....
الفصل الأول - الإيرادات الخاضعة للضريبة .....
الفصل الثاني - تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة .....
الفصل الثالث - الإعفاء من الضريبة .....
الفصل الرابع - تحصيل الضريبة .....
الباب الثاني – إيرادات النشاط التجاري والصناعي .....
الفصل الأول - الإيرادات الخاضعة للضريبة .....
الفصل الثاني – تحديد الإيرادات الداخلية في وعاء الضريبة .....
الفصل الثالث – الإعفاء من الضريبة .....
الفصل الرابع – الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة .....
أولاً – الخصم .....
ثانياً – الإضافة .....
ثالثاً – التحصيل لحساب الضريبة .....
رابعاً – أحكام عامة .....
الباب الثالث – المرتبات وما في حكمها .....
الفصل الأول – الإيرادات الخاضعة للضريبة .....
الفصل الثاني – تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة .....
الفصل الثالث – الإعفاء من الضريبة .....
الفصل الرابع – الإقرارات .....
القسم الأول – الإقرارات التي يلتزم بها صاحب العمل .....
القسم الثاني – الإقرارات التي يلتزم بها أصحاب المرتبات ...
الفصل الخامس – تحصيل الضريبة .....
الفصل السادس – الإعتراض والطعن .....
الباب الرابع – إيرادات المهن غير التجارية .....
الفصل الأول – الإيرادات الخاضعة للضريبة .....
الفصل الثاني – تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة .....
الفصل الثالث – الإعفاء من الضريبة .....
الفصل الرابع – إلتزامات الممولين .....
الفصل الخامس – الخصم والتحصيل لحساب الضريبة .....

أولاً – الخصم .....
ثانياً – التحصيل لحساب الضريبة .....
ثالثاً – أحكام عامة .....
الباب الخامس – إيرادات الثروة العقارية .....
الفصل الأول – الإيرادات الخاضعة للضريبة .....
الفصل الثاني – تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة .....
الفصل الثالث – التحصيل لحساب الضريبة .....
الفصل الرابع – أحكام متنوعة .....
الباب السادس – أحكام عامة .....
الفصل الأول – الإعفاء من الضريبة .....
الفصل الثاني – سعر الضريبة .....
الفصل الثالث – الإقرارات والدفاتر .....
الفصل الرابع – إجراءات ربط الضريبة .....
الفصل الخامس – أداء الضريبة .....
**الكتاب الثاني – الضريبة على أرباح شركات الأموال :**
الباب الأول – نطاق الضريبة وسعرها .....
الباب الثاني – وعاء الضريبة .....
الباب الثالث – الإعفاء من الضريبة .....
الباب الرابع – الإقرار .....
الباب الخامس – إجراءات ربط الضريبة .....
الباب السادس – أداء الضريبة .....
**الكتاب الثالث – أحكام عامة :**
الباب الأول – حصر الممولين .....
الفصل الأول – البطاقات الضريبية .....
الفصل الثاني – إقرار الثروة .....
الباب الثاني – إلتزامات الممولين وغيرهم .....
الفصل الأول – إلتزامات الممولين .....
الفصل الثاني – إلتزامات غير الممولين .....
الباب الثالث – حق الإطلاع وسر المهنة .....
الباب الرابع – إعلان الممولين .....
الباب الخامس – تنظيم الإعفاءات الضريبية .....
الباب السادس – الربط الإضافي وتصحيح الربط النهائي .....
الفصل الأول – الربط الإضافي .....
الفصل الثاني – تصحيح الربط النهائي .....
الباب السابع – الطعون الضريبية .....
الفصل الأول – لجان الطعن .....
الفصل الثاني – الطعن في قرار لجنة الطعن .....

الباب الثامن – تحصيل دين الضريبة .....
الفصل الأول – قواعد عامة .....
الفصل الثاني – ضمانات التحصيل .....
الفصل الثالث – أحكام متنوعة.....
الباب التاسع – التقادم .....
الفصل الأول – قواعد عامة .....
الفصل الثاني – أيلولة المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم إلى الحكومة .....
الباب العاشر – العقوبات .....
الباب الحادي عشر – أحكام متنوعة .....
- المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وتقرير اللجنة التشريعية .....
- كتاب دوري رقم (١) ١٩٩٤ بشأن أحكام المرتبات وما في حكمها المقررة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ .....
- القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ في شأن التصالح في المنازعات الضريبية...
- القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٩٧ بتعديل قانون الضرائب على الدخل .....
- القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٦ في التجاوز عن تحصيل مقابل التأخير المنصوص عليه في القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ .....
- القانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٩ بتقرير حوافز لأداء الضرائب .....
- القانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٠ بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل .....

## قانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١

## بإصدار قانون الضرائب على الدخل ( * )

بإسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

### ( المادة الأولى )

يعمل في شأن الضرائب على الدخل بأحكام القانون المرافق :

### ( المادة الثانية )

يلغى العمل بالقوانين أرقام ١٤ لسنة ١٩٣٩ بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل و ٩٩ لسنة ١٩٤٩ بفرض ضريبة عامة على الإيراد و ١٥٥ لسنة ١٩٥٠ بفرض ضريبة إضافية على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمصلحة المجالس البلدية والقروية و ٧ لسنة ١٩٥٣ في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المشار إليه و ٩٥ لسنة ١٩٧٣ بتنظيم تحصيل الضريبة العامة على الإيراد من بعض ملاك العقارات المبنية و ٢٧ لسنة ١٩٧٧ بإعفاء فوائد ودائع البريد والبنوك من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .

وتلغى أحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما عدا المواد ٢٥ ، ٢٦ فقرة أولى ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ منه .

كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون .

### ( المادة الثالثة )

تلغى ضريبة الجهاد المفروضة بالقوانين أرقام ١١٣ لسنة ١٩٧٣ بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل ، ١١٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن فرض ضريبة جهاد على بعض الأطيان الزراعية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان ، ١١٨ لسنة ١٩٧٣ بشأن فرض ضريبة جهاد على ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن ضريبة العقارات المبنية كما تلغى كل من الضريبة الإضافية للدفاع وضريبة الأمن القومي المنصوص عليهما في القانونين رقمي ٢٧٧ لسنة ١٩٥٦ بفرض ضريبة إضافية للدفاع و ٢٣ لسنة ١٩٦٧ بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومي . كما تلغى الضريبة الإضافية بدائرة المحافظات المفروضة كنسبة من الضريبة الأصلية المقررة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية .

---

**( * ) الجريدة الرسمية في ١٠ سبتمبر سنة ١٩٨١ – العدد ٣٧ ( تابع ) .**

**( المادة الرابعة )**

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

**( المادة الخامسة )**

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به على الوجه الآتي :

١- يعمل بأحكام الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وأحكام الباب العاشر من الكتاب الثالث إعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون .
٢- يعمل بأحكام الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح شركات الأموال إعتباراً من السنة الضريبية ١٩٨١ أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ إنتهائها لاحقاً لتاريخ نشر هذا القانون .
٣- يعمل بأحكام الضريبة على المرتبات إعتباراً من بداية السنة المالية ١٩٨١ / ١٩٨٢ .
٤- يعمل بأحكام الضريبة على ارباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل والأحكام العامة الواردة بالكتاب الثالث من هذا القانون فيما عدا أحكام الباب العاشر من هذا الكتاب إعتباراً من أول يناير عام ١٩٨١ .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٩ ذي القعدة سنة ١٤٠١ ( ٧ سبتمبر ١٩٨١ )

**أنور السادات**

# الكتاب الأول ( * )

## الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين

### أولاً : نطاق سريان الضريبة

**مادة ١-** تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين الوارد ذكرهم في المادة ( ٢ ) من هذا القانون .

**مادة ٢-** تسرى الضريبة على المقيمين عادة في مصر على النحو الموضح بهذا القانون .

كما تسرى الضريبة على غير المقيمين في مصر بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .

**مادة ٣-** يعتبر الممول مقيماً عادة في مصر في أي من حالات الآتية :

١- أن يقيم في مصر لمدة تزيد على ١٨٣ يوماً متصلة أو متقطعة خلال السنة الضريبية .
٢- أن تكون مصر محلا لإقامته الرئيسية .
٣- أن تكون مصر المركز الرئيسي لإدارة نشاطه .
٤- أن تكون مصر مركزاً لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني .
٥- أن يكون من موظفي الدولة الذين يؤدون مهام وظائفهم في الخارج وكانت دخولهم من خزينة الدولة .

---

( * ) مواد الكتاب الأول من قانون الضرائب على الدخل مستبدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – الجريدة الرسمية العدد ٥٢ ( مكرراً ) في ١٩٩٣/١٢/٣١ – وهي المواد من ( ١ إلى ١١٠ ) .
ملحوظة : نصت المواد – الأولى والثانية والثالثة من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على الآتي :
( المادة الأولى )
يستبدل بعبارتي " ممولي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " و " الضريبة على أرباح المهن غير التجارية " أينما وردتا في الكتاب الثالث من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ عبارتا " الذين يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعياً " " والذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية " على الترتيب .
( المادة الثانية )
تستبدل بعبارات " الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة " و" الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية" و " الضريبة على المرتبات " و " الضريبة على المهن غير التجارية " و " الضريبة العامة على الدخل " أينما وردت بقوانين أخرى غير قانون الضرائب على الدخل المشار إليه عبارة " الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين " ، أو " الضريبة على أرباح شركات الأموال " حسب الأحوال .
( المادة الثالثة )
يقصد بلفظ الضريبة الواردة في الكتاب الأول من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين .

**مادة ٤-** لا تسري الضريبة على :

١- السفراء والوزراء المفوضين وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القنصليين الأجانب بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة .
٢- الفنيين والخبراء الأجانب المقيمين في مصر متى كان استخدامهم بناء على طلب الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو الخاصة أو الشركات أو أحد الأفراد بالنسبة لإيراداتهم الناتجة من مصادر خارج جمهورية مصر العربية .

## ثانياً : وعاء الضريبة

**مادة ٥-** تستحق الضريبة في أول يناير من كل سنة ، كما تستحق بوفاة الممول أو بإنقطاع إقامته في مصر وتسري على مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة من الإيرادات التالية للأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب .

١- إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .
٢- إيرادات النشاط التجاري والصناعي .
٣- المرتبات وما في حكمها .
٤- إيرادات المهن غير التجارية .
٥- إيرادات الثروة العقارية .

# الباب الأول

# إيرادات رؤوس الأموال المنقولة

## الفصل الأول

### الإيرادات الخاضعة للضريبة

**مادة ٦-** تسري الضريبة على الإيرادات الآتية :

١- العوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافأت التسديد ومن الأنصبة إلى حاملي السندات وغيرهم من الدائنين .
٢- عوائد القروض على اختلاف أنواعها التي تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الإعتبارية أو الشركات أو المنشآت بصفة عامة أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت .
٣- ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المقيمون عادة في مصر من أرباح أو عوائد أو تسديدات أو إستهلاكات لرأس المال أثناء حياة الشركة أو فوائض تصفية ناتجة عن مساهمتهم في شركات أو منشآت أجنبية لا تعمل في مصر أو في شركات مصرية تعمل في الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال .

كما تسري الضريبة على ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المشار إليهم نظير رد أو تسديد أو إستهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب إذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها .
٤- ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المنصوص عليهم في البند السابق من عوائد وإيرادات عما يملكون من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الأجنبية .
٥- عوائد الديون أيا كان نوعها وعوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون والودائع والتأمينات النقدية مطلوبة لأشخاص طبيعيين مقيمين عادة في مصر ولو كانت العوائد ناتجة من أموال مستثمرة في الخارج .
٦- عوائد الديون أيا كان نوعها وعوائد الودائع والتأمينات النقدية في جمهورية مصر العربية متى كانت مطلوبة لأجانب غير مقيمين بها عادة .
٧- مقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة إنعقاد الجمعيات العمومية .
٨- ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على إختلاف أنواعها .
٩- المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل التي يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون زيادة على المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون ، وذلك مقابل عملهم الإداري فيما يزيد على خمسة آلاف جنيه في السنة لكل منهم دون الإخلال بحكم البند (٥) من المادة (٤٩) من هذا القانون .

١٠- بدلات التمثيل والإستقبال التي يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في الشركات المنصوص عليها في البند (٨) وذلك فيما يزيد على ٣٠٠٠ جنيه سنوياً لكل منهم .

١١- تسري أحكام البنود (٨) ، (٩) ، (١٠) من هذه المادة على الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام إستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها والشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ بإصدار قانون الإستثمار والشركات الخاضعة للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن قطاع الأعمال العام .

## الفصل الثاني

### تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة

**مادة ٧-** تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة بإجمالي الإيرادات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون وذلك على النحو التالي :

١- فيما يتعلق بالسندات وأذون الخزانة والقروض على إختلاف أنواعها بمقدار الإيراد الموزع أو العائد أو أية مزايا أخرى .

٢- فيما يتعلق بمكافآت التسديد بقيمة الفرق بين سعر الإصدار والمبلغ الذي سدد فعلاً .

٣- فيما يتعلق بالأنصبة بقيمة ما يحصل عليه حاملو السندات وأصحاب الودائع من هذه الأنصبه .

٤- فيما يتعلق بالإيرادات المنصوص عليها في البندين (٣) و (٤) من المادة (٦) من هذا القانون بقيمة الإيراد أو العائد أو أية مبالغ أخرى مما نص عليها وذلك كله بعد خصم الضرائب الأجنبية المسددة عنها .

٥- فيما يتعلق بعوائد الديون والودائع والتأمينات بقيمة العوائد . وتستحق الضريبة في هذه الحالة بمجرد الوفاء بالعوائد مهما تكن الصورة التي يتم بها الوفاء وفي حالة تسديد كل أو بعض الديون دون العوائد تستحق الضريبة على أساس أن العوائد سددت أولاً ولا يسرى ذلك على الديون التي تخفض بحكم قضائي ولا على التسديدات التي تتم بطريق التوزيع القضائي .

٦- فيما يتعلق بالمبالغ المنصوص عليها في البنود (٧) ، (٨) ، (٩) ، (١٠) ، (١١) من المادة (٦) من هذا القانون بقيمة المبلغ الذي يحصل عليه المستفيد فعلاً .

## الفصل الثالث

## الإعفاء من الضريبة

---

**مادة ٨-** يعفى من الضريبة :

١- العوائد المستحقة على الأرصدة الدائنة للحسابات التي تفتح تنفيذاً لإتفاقيات الدفع وبشرط المعاملة بالمثل .
٢- عوائد القروض والتسهيلات الإئتمانية التي تحصل عليها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر خارج جمهورية مصر العربية .
٣- العوائد المستحقة على أرصدة الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي والجنيه المصري والحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي .
٤- عوائد السندات التي تصدرها شركات المساهمة المصرية التابعة للقطاع العام أو الخاص بما لا يزيد على معدل العائد الذي يقرره البنك المركزي المصري على الودائع لدى البنوك لآجال يساوي آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح السندات المشار إليها للأكتتاب العام وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات مقيدة في سوق الأوراق المالية .
٥- عوائد السندات التي تصدرها بنوك القطاع العام وكذلك عوائد السندات التي تصدرها البنوك التي يساهم فيها رأس المال العام بأكثر من ٥٠% والمسجلة لدى البنك المركزي المصري متى كان إصدار هذه السندات بهدف تمويل مشروعات داخل جمهورية مصر العربية .
٦- عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وبصناديق توفير البريد .
٧- المزايا النقدية أو العينية التي يحصل عليها المستأمن أو المدخر عن طريق السحب الذي تجريه شركات التأمين أو الإدخار .

## الفصل الرابع

## تحصيل الضريبة

---

**مادة ٩-** تلتزم كل هيئة أو شركة أومنشأة أو جهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعة من العوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون نسبة تعادل ٣٢% من إجمالي الإيرادات التي تسري عليها الضريبة وذلك عند كل توزيع أو سداد سواء أكان المستفيد مقيماً أو غير مقيم في مصر .

كما تلتزم أيضاً في حالة المزايا والتوزيعات العينية بأن تحجز النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تستأديها من صاحب الشأن ولها في هذا السبيل حق الحبس قانوناً .

ويجب توريد المبالغ المحتجزة لمأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي احتجزت فيه هذه المبالغ طبقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

**مادة ١٠-** يلتزم كل من يحصل على أي من إيرادات القيم المالية الأجنبية الخاضعة للضريبة طبقاً لحكم المادة (٦) من هذا القانون أن يسدد نسبة تعادل ٣٢% من قيمة الإيرادات المنصوص عليها في البندين (٣) و (٤) من المادة (٦) من هذا القانون التي حصل عليها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الإيراد .

كما يلتزم كل بنك أو شركة أو منشأة تحصل مباشرة أو بواسطة غيرها أي مبلغ من الإيرادات المشار إليها بأن تحجز منه نسبة تعادل ٣٢% وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر بالنسبة لما يكون قد حجز لحساب المصلحة خلال الشهر السابق وذلك طبقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

**مادة ١١-** بالنسبة لعوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بمقتضى عقود رسمية محررة في مصر أو محررة في الخارج ومشمولة بالصيغة التنفيذية في مصر ، يلتزم الدائن عند تسديد أي مبلغ من مبالغ العائد أن يورد لمأمورية الضرائب المختصة نسبة تعادل ٣٢% من المبلغ المسدد وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ دفع هذا المبلغ .

فإذا لم تسدد العوائد كلها أو بعضها في ميعاد الإستحقاق التزم الدائن بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من ميعاد الإستحقاق طبقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

**مادة ١٢-** يكون المدين فيما يتعلق بعوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بأوراق عرفية أو لم تكن قد حررت سندات بها مكلفاً عند قيامه بتسديد العوائد كلها أو بعضها أو عند قيامه بتسديد الدين أن يحجز من المبالغ التي يلتزم بأدائها نسبة تعادل ٣٢% من إجمالي العوائد المذكورة وأن يوردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً التالية مصحوبة بإقرار موقع منه طبقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

**مادة ١٣-** يلتزم المدين بأن يحجز نسبة تعادل ٣٢% من إجمالي العوائد ويوردها إلى مأمورية الضرائب المختصة في المواعيد وطبقاً للأوضاع المبينة في المادة السابقة وذلك إذا كان الدائن من الأفراد المقيمين في الخارج أو كان الدين لشركة أجنبية مركزها في الخارج وليس لديها فرع في مصر مهما يكن نوع السند المثبت للدين .

مع مراعاة ما هو مقرر من إلزام أحد الطرفين بحجز المبالغ المشار إليها في المواد السابقة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة على الطرف الآخر إذا كان مقيماً في مصر أن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ دفع العوائد إقراراً مبيناً به كل التفاصيل الخاصة بتلك العوائد طبقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

فإذا لم يقدم هذا الإقرار بقى مسئولاً قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بقيمة المبالغ التي كان يتعين حجزها وتوريدها .

**مادة ١٤-** يلتزم كل من يؤول أو ينتقل إليه دين ذو عائد مهما تكن الطريقة التي آل أو انتقل بها الدين بأن يتحقق من تنفيذ الأحكام المشار إليها في المواد السابقة سواء من جانب الدائن أو المدين وإلا كان مسئولاً عن المبالغ التي لم يتم حجزها وتوريدها في المواعيد المقررة وذلك دون الإخلال بما هو مقرر من جزاءات أخرى وفي جميع الأحوال يستحق أداء المبالغ المنصوص عليها في هذا الفصل في ذات المواعيد المقررة لسداد الإيرادات التي تسري عليها الضريبة ويجب أن يتم توريدها

لمأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تسدد فيه .
ويعتبر ما سدد من المبالغ المحجوزة سداداً نهائياً للضريبة ولا يلتزم الممول بالإقرار عنها طبقاً لأحكام المادة (٩١) من هذا القانون .
وتكون الضريبة على حساب الدائن ولا يجوز الإتفاق على ما يخالف ذلك .

## الباب الثاني

## إيرادات النشاط التجاري والصناعي

---

## الفصل الأول

## الإيرادات الخاضعة للضريبة

**مادة ١٥-** تسري الضريبة على صافي أرباح أصحاب المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية ومن بينها منشآت المناجم والمحاجر والبترول وغيرها أو المتعلقة بالحرف بغير إستثناء إلا ما ينص عليه القانون .

كما تسرى هذه الضريبة على صافي الأرباح التي تتحقق خلال السنة من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة ، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التنظيمية لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذه المادة .

**مادة ١٦-** تسرى الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر متى كانت متخذة شكل منشأة فردية ، وكذلك أرباح الشريك المتضامن والشريك الموصى في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشريك في شركات الواقع .

وتخضع للضريبة أرباح المنشأة المشتغلة في مصر الناتجة من مباشرة نشاط في الخارج ما لم يكن متخذاً شكل منشأة مستقلة .

**مادة ١٧-** تسرى الضريبة على الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة والوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص أو شركة أشخاص أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة .

**مادة ١٨-** تسرى الضريبة على كل مبلغ يدفع لاي شخص طبيعي أو شركة أشخاص على سبيل العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة مهنته أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها وذلك بغير أي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الأعباء العائلية وبذات السعر المقرر في المادة (٩٠) من هذا القانون .

ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لدفع العمولة أو السمسرة أو اية مبالغ أخرى تدفع مقابل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

**مادة ١٩-** تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير محل تجاري أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية كما تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية .

ويصدر قرار من وزير المالية بالإتفاق مع وزير الزراعة بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي ارباح الآلات التي تستخدم في الزراعة ، فيما عدا الجرارات الزراعية حتى قوة ٨٦ حصان وماكينات الري .

**مادة ٢٠-** تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من بيع أي أصل من الأصول الرأسمالية للمهن والمنشآت المنصوص عليها في هذا الباب وكذا الأرباح المحققة من التعويضات نتيجة الهلاك أو الإستيلاء على أي أصل من هذه الأصول سواء أثناء حياة المنشأة أو عند إنقضائها .

وإذا ما تم إستخدام ثمن بيع هذه الأصول أو التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الإستيلاء عليها بالكامل في شراء أصول رأسمالية إنتاجية خلال ذات السنة التي تم فيها البيع أو الحصول على التعويض أو خلال السنتين التاليتين لإنهاء هذه السنة تستنزل هذه الأرباح من أرباح المهنة أو المنشأة عن السنة أو السنوات المالية التالية للبيع أو للإستبدال كل ذلك بشرط إمساك دفاتر منتظمة على النحو المحدد في المادة (١٠٠) من هذا القانون دون الإخلال بأية مزايا أخرى منصوص عليها فيه .

ولا يسري حكم هذه المادة على الأرباح الناتجة من إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية أو شركة الأشخاص عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة أو عند إندماجها في شركة مساهمة وذلك كله بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية أو صاحب المنشأة أو الشركاء بحسب الأحوال في الأسهم المقابلة لأنصبتهم مدة خمس سنوات .

كما لا يسري حكم هذه المادة على الأرباح الناتجة من إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية وشركة الأشخاص عند تحويلها إلى شركات المساهمة .

**مادة ٢٠ مكررا (١) –** يخضع للضريبة بسعر ( صفر ) ناتج التعامل في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنه أو ترحيلها لسنوات تالية .

**مادة ٢١-** تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الإعتياد بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها .

---

**(١) المادة ٢٠ مكررا مضافة بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٠- الجريدة الرسمية العدد ٢٠ (تابع) (أ) في ٢٠٠٠/٥/١٨**

ويحدد وزير المالية بالإتفاق مع وزير الإسكان القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي هذه الأرباح .

وفي هذه الأحوال تخصم من الضريبة المستحقة على الممول ما يكون قد سدده من ضريبة طبقاً لحكم المادة (٢٢) من هذا القانون .

**مادة ٢٢-** إستثناء من حكم المادة (٩٠) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر ٢,٥% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت ، عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ، ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو الغير (١) .

وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات الآلية من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .

وعلى مكاتب الشهر العقاري إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التي تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر (٢) .

وفي تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الفروع أو تقرير حق إنتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ، ولا يعتبر تصرفا خاضعاً للضريبة المشار إليها البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الإستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً لهذه الضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المشروعات ذات النفع العام .

---

**( ١ ، ٢ ) الفقرتان الأولى والثالثة من المادة ٢٢ مستبدلتان بالقانون رقم ٢٢٦ لسنة ١٩٩٦ – الجريدة الرسمية العدد ٢٧ مكرر في ١٩٩٦/٧/١٤**

وفي هذه الحالة لا تسري أحكام الباب السادس من الكتاب الأول من هذا القانون (١) .

**مادة ٢٣-** تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير أية وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو أي نشاط أو مهنة غير تجارية على أساس قيمة الإيجار الفعلي مفروشا مخصوما منه خمسون في المائة مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة (٢٧) من هذا القانون .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل قيمة الإيجار المتخذ أساسا لربط الضريبة بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة عما يأتي :

١- عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشأة قبل أو يناير سنة ١٩٤٤ .
٢- سبعة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ وقبل ٥ نوفمبر سنة ١٩٦١ .
٣- خمسة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشأة منذ ٥ نوفمبر سنة ١٩٦١ وقبل ٦ أكتوبر سنة ١٩٧٣ .
٤- ثلاثة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشأة منذ ٦ أكتوبر سنة ١٩٧٣ .

ويحدد صافي الربح على أساس الأرباح الفعلية إيرادا ومصروفا بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة المؤجرة في عقارات تقع خارج كردون المدينة .

وفي جميع الأحوال يخفض صافي الربح إلى النصف بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة المؤجرة للجامعات والمعاهد ودور العلم لسكنى الطلاب ومراكز التدريب المهني وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر في حكم الممول الواحد وتعتبر الأرباح خاصة بالأصل أو الزوج حسب الأحوال وتدخل في إقراره ما لم يثبت أن الحق في تاجير الوحدة قد آل إلى الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر عن غير طريق الزوجة أو الزوج أو الوالد بحسب الأحوال .

وعلى المؤجر سواء أكان مالكا أو مستأجرا أن يبلغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لعقد الإيجار ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد ما يكون بها من حجرات وقيمة الإيجار مفروشا والقيمة الإيجارية لكل منها والمتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية وعليه عند إنتهاء عقد الإيجار أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنتهاء العقد .

---

**(١) ألغيت الفقرة الخامسة من المادة ٢٢ بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ٢٢٦ لسنة ١٩٩٦ - المشار إليه وكان نصها كالآتي :**
**ويتم توريد هذه الضريبة طبقاً لما تقضي به أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون .**

وعلى مالك العقار أو المسئول عن إدارته أن يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة في العقار المملوك له ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة وذلك في ذات المواعيد المحددة في الفقرة السابقة .
ويتم التبليغ والإخطار وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

**مادة ٢٤-** أولاً : تسري الضريبة على ارباح منشآت استصلاح أو استنزراع الأراضي .
ثانياً : تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً ، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشي وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية .

ولا تسري الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه لنفعه الخاص وذلك كله في حدود عشرين رأساً .

ويصدر قرار من وزير المالية بالإتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة .

**مادة ٢٥-** تسري الضريبة بذات الأحكام المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الكتاب على ما تنتجه رؤوس الأموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة المهنة والداخلة في ممتلكات المنشآت الفردية أو شركات الأشخاص من الإيرادات المنصوص عليها في المادة رقم (٦) من هذا القانون .

فإذا كانت رؤوس الأموال المنقولة هذه متصلة بمباشرة المهنة تعتبر إيراداتها من إيرادات النشاط التجاري والصناعي .

## الفصل الثاني

### تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة

**مادة ٢٦-** تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنوياً على أساس صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الاثنى عشر شهراً التي أعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال .

**مادة ٢٧-** يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص :

١- قيمة إيجار العقارات التي تشغلها المنشأة سواء كانت مملوكة لها أو مستأجرة وفي الحالة الأولى تكون العبرة بالإيجار الذي اتخذ أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية ، فإذا لم تكن الضريبة قد ربطت فتكون القيمة على أساس إيجار المثل .
٢- الإستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل .

٣- خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها المنشأة أو تقوم بتصنيعها لاستخدامها في الإنتاج وذلك اعتباراً من تاريخ الإستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة على أن تحسب الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة بعد خصم نسبة الخمسة والعشرين في المائة المشار إليها في هذه الفقرة ، وذلك بشرط أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة وفقاً لأحكام المادة (١٠٠) من هذا القانون .
٤- الضرائب المباشرة التي يدفعها الممول ما عدا الضريبة التي يؤديها طبقاً لهذا القانون .
٥- ( أ ) التبرعات المدفوعة أو التي تؤول للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة أيا كان مقدارها .
(ب) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الإجتماعية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للاشراف الحكومي، بما لا يجاوز ٧% من الربح السنوي الصافي للمنشأة .

ولا يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من أية إيرادات أخرى من المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون .
٦- المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات المنشأة وأن تستعمل في الغرض الذي خصصت من أجله فإذا اتضح بعد ذلك أنها استخدمت في غير ما خصصت من أجله فإنها تدخل في إيرادات اول سنة تحت الفحص .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على ٥ % من الربح السنوي الصافي للمنشأة .
أما المبالغ التي تأخذها المنشأة من أرباحها لتغذية الإحتياطيات على اختلاف أنواعها والتي تعد لتغطية خسارة محتملة أو لمنح العاملين مكافآت يزيد مجموعها على مرتب ثلاثة أشهر في السنة فلا تخصم من مجموع الأرباح التي تسري عليها الضريبة .
٧- أقسام التأمين الإجتماعي المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه والتي يتم أداؤها للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات .
٨- المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموال أو أرباحاً لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الإدخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ أو القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن أنظمة التأمين الإجتماعي الخاص البديلة ، أو كانت منشأة طبقاً لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز (٢٠%) من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل التزاماتها لمكافأة نهاية الخدمة أو المعاش . وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستمرة لحسابه الخاص .

**مادة ٢٨-** إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة فإن هذه الخسارة تخصم من أرباح السنة التالية فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة التالية ، فإذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل إلى السنة التالية وحتى السنة الخامسة ولكن لا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى ولا يسري هذا الحكم على أوجه النشاط التي يتم ربط الضريبة عليها على أساس مقطوع أو ثابت .

وفي حالة التوقف الجبري لا تحسب فترة التوقف من بين الفترات المنصوص عليها في هذه المادة .

**مادة ٢٩ (١)-** تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات المنشآت الفردية أو شركات الأشخاص والتي خضعت للضريبة طبقاً لأحكام الباب الأول من هذا الكتاب أو أعفيت منها بمقتضى القانون وكذا الإيرادات الناتجة من أرباح خضعت للضريبة على ارباح شركات الأموال أو أعفيت منها بمقتضى القانون من مجموع الربح الصافي للمنشأة وذلك بمقدار مجموع اللإيرادات المشار إليها بعد خصم العوائد المدفوعة على الودائع والقروض الخاصة برؤوس الأموال المنقولة التي نتجت عنها هذه الإيرادات وكذلك ما تكون المنشأة أو الشركة قد تحملته من مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات المنشأة أو الشركة .

ويسري الحكم ذاته على إيرادات الأراضي الزراعية أو العقارية المبنية الداخلة في ممتلكات المنشأة أو الشركة والتي خضعت لضريبة الأطيان أو للضريبة على العقارات المبنية أو أعفيت منها بمقتضى القانون بحيث تخصم هذه الإيرادات من مجموع الربح الصافي بعد إستبعاد (١٠%) من إجمالي تلك الإيرادات ، وفي هذه الحالة لا يجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه الإيرادات .

وفي كلتا الحالتين يشترك أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات المنشأة .

**مادة ٣٠-** يدخل في وعاء الضريبة ارباح مجموع المنشآت الفردية التي يستثمرها كا ممول في مصر ونصيب الشريك المتضامن والشريك الموصى في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشريك في شركات الواقع ، وكذلك كل ما يتقاضاه من أجر أو عوائد على رأسماله أو حسابه الجاري لدى الشركة أو غير ذلك من إيراد .
وتكون الشركة مسئولة عن الضريبة المستحقة على الشريك في حدود نصيبه في الشركة .

وبالنسبة لأرباح المنشآت الصناعية عن نشاطها الصناعي والأرباح الناتجة عن عمليات التصدير فإنه يدخل منها في وعاء الضريبة الثمانية آلاف جنيه الأولى من صافي الربح وما يزيد على هذا القدر يدخل في الوعاء بنسبة ٨٠% للنشاط الصناعي و ٧٠% لنشاط التصدير .

ويقصد بالمنشآت الصناعية في تطبيق حكم هذه المادة المنشآت المقيدة بالسجل الصناعي وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن السجل الصناعي ، وكذلك المنشآت التي لا تخضع لأحكام القانون المشار إليه إذا كانت تزاول أحد أوجه النشاط المدرجة في القوائم التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة بالإتفاق مع وزير المالية .

---

**(١) المادة ٢٩ مستبدلة بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٩٨ – الجريدة الرسمية – العدد ٤ تابع في ١٩٩٨/١/٢٢**

**مادة ٣١-** إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية إلتزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون كان كلاهما الظاهر والحقيقي مسئولين بالتضامن عن سداد الضرائب المستحقة على الأرباح .

وفي تطبيق حكم هذه المادة إذا كان للممول الظاهر ، إيرادات أخرى من المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون بالإضافة إلى الأرباح المشار إليها في هذه المادة ، تحدد الضريبة المستحقة على الأرباح بنسبة هذه الأرباح إلى صافي الوعاء المتخذ اساس لربط الضريبة المستحقة عليه .
ويعتبر ممولاً ظاهرا يعمل لحساب الممول الحقيقي المتنازل إليه عن المنشأة أو المنقول إليه ترخيصاً إذا كانت تجمعه بالمتنازل أو صاحب الترخيص علاقة عمل أو كان التنازل أو نقل الترخيص ، بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج .
وفي جميع الأحوال يجوز لصاحب الشأن أن يثبت جدية التصرف .

**مادة ٣٢-** إذا توقفت المنشأة عن العمل توقفاً كليا أو جزئياً تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل .
ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها نشاطه .
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ، وعليه أيضاً خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح على أن يتضمن الإقرار السنوي بيانات هذا الإقرار .

وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها ، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف ، يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم ، مع التقدم بالإقرار خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ .

ويستفيد الشريك الذي لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء بهذه الواقعة .

**مادة ٣٣-** في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم كل من المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة .

وعلى المتنازل خلال تسعين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل ، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على أرباح المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وكذلك عما استحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل .

**مادة ٣٤-** في تطبيق حكم المادة السابقة تحدد الضريبة المستحقة على ارباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وبدون أي تخفيض للأعباء العائلية كما لو كانت هذه الأرباح هي عنصر الإيراد الوحيد للمتنازل .

وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشآت المتنازل عنها .
وعلى مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه بالبيان المذكور بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال تسعين يوماً من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في هذا البيان ، ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها .
وللمتنازل إليه حق الإعتراض أو الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها .

**مادة ٣٥-** يعتبر في حكم الممول الفرد ، الشركات القائمة أو التي تقوم بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض ، وتكون الأرباح التي تحققها الشركة خاصة بالأصل أو الزوج بحسب الأحوال وتدخل في إقراره ما لم يثبت صاحب الشأن جدية الشركة وذلك كله دون إخلال بحق الغير الشريك بالنسبة لحصته في ارباح الشركة .

وفي هذه الحالة تعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة للوفاء بالضرائب المستحقة .

## الفصل الثالث

## الإعفاء من الضريبة

**مادة ٣٦-** يعفى من الضريبة :

أولاً : أرباح مشروعات تربية النحل :

ثانياً : ارباح منشآت إستصلاح أو استزراع الأراضي تعفى لمدة عشر سنوات إعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة .

ويصدر قرار من وزير المالية بالإتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأراضي منتجة .

ثالثاً : أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التي يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، تعفى لمدة عشر سنوات إبتداء من تاريخ مزاولة النشاط .

رابعاً : أرباح صناديق التأمين الخاصة بالمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة .

خامساً : أرباح المشروعات الجديدة التي أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء الصندوق الإجتماعي للتنمية والممولة كليا أو جزئياً من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات إبتداء من تاريخ مزاولة النشاط .

## الفصل الرابع

## الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة

### أولا : الخصم

**مادة ٣٧-** على الجهات المبينة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص نسبة من هذا المبلغ تحت حساب الضريبة التي تستحق عليه ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين :

١- وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحالية والهيئات العامة والهيئات القومية الإقتصادية أو الخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات الأموال أيا كان شكلها القانوني وأيا كانت القوانين المنشأة وفقاً لأحكامها وشركات الإستثمار الخاضعة لقانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والإتحادات والمستشفيات والفنادق ودور النشر بالقطاع الخاص والجمعيات على إختلاف أغراضها والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بمقتضى القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بمقتضى قوانين أخرى .
٢- المنشآت الأخرى التي يزيد راسمالها على عشرين ألف جنيه والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .

**مادة ٣٨-** على الجهات التي تتولى إسترداد قيمة صادرات أشخاص القطاع الخاص أن تخصم من هذه القيمة نسبة تحت حساب الضريبة التي تستحق على كل من أشخاص المصدرين .

### ثانياً : الإضافة

**مادة ٣٩-** على الجهات المبينة في البند (١) من المادة (٣٧) من هذا القانون التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للأتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة على المبالغ التي تحصل عليها من أي شخص من هؤلاء الأشخاص وتحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة التي تستحق عليه .

**مادة ٤٠-** على الجهات المبينة في البندين (١) و (٢) من المادة (٣٧) من هذا القانون أن تضيف نسبة على الإيجارات التي تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمعدة للإتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات وتحصيلها مع الإيجارات وبذات إجراءات التحصيل وذلك لحساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء المستأجرين .

## ثالثاً : التحصيل لحساب الضريبة

**مادة ٤١-** على الجهات التي تمنح تراخيص للإتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة النشاط للحرفيين أن تحصل مبلغاً لحساب الضريبة ممن صدر بإسمه الترخيص وذلك عند إصدار الترخيص أو تجديده ، ويحظر على تلك الجهات منح الترخيص أو تجديده إلا بعد تحصيل هذا المبلغ .

**مادة ٤٢-** على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القطاع الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها لحساب الضريبة التي تستحق عليهم .
وفي حالة التنازل عن هذه السلع إلى شخص آخر يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه .
ويتم تحصيل هذه النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها .

**مادة ٤٣-** على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القطاع الخاص أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا عن كل رأس من الذبائح لحساب الضريبة المستحقة على أصحابها يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المختص .

**مادة ٤٤-** على أقسام المرور الامتناع عن إصدار أو تجديد أي ترخيص أو نقل أية رخصة لأية سيارة أجرة أو نقل مملوكة لاي شخص من اشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ يصدر بتحديده قرار من وزير المالية لحساب الضريبة المستحقة عليه .

ويتم تحصيل هذه المبالغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقاً للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور .

ويتعين على أقسام المرور توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب طبقاً للإجراءات ، وخلال المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بعد الإتفاق مع وزير الداخلية .

## رابعاً : أحكام عامة

**مادة ٤٥-** تحدد بقرار من وزير المالية السلع والمنتجات وأوجه النشاط والجهات وأنواع الإيجارات والحرف وغيرها مما يسري عليها نظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ، وكذلك المبلغ أو النسبة التي يجري خصمها أو إضافتها أو تحصيلها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط وبما لا يجاوز ٢٠ % من المبالغ المدفوعة أو المسددة أو المحصلة وكذلك المبلغ الذي يجب تحصيله قبل الترخيص .

**مادة ٤٦-** على الجهات المذكورة في المواد من (٣٧) إلى (٤٣) من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي خصمت لحساب كل ممول من الممولين المشار إليهم أو قبضت من كل منهم خلال الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقاً للأوضاع والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .

**مادة ٤٧-** على مصلحة الضرائب أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقاً لنظم الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة بالزيادة على الضريبة المستحقة من واقع إقراره المعتمد من محاسب وذلك خلال اثنى عشر شهراً تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار ما لم تقم المأمورية بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة ، وإلا استحق للممول مقابل تأخير يحدد طبقاً لحكم المادة (١٧٢) من هذا القانون إبتداء من نهاية مدة الاثنى عشر شهراً حتى تاريخ الرد .
على أن يلتزم الممول بتمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات وفقاً للأوضاع المحددة في المادة (١٤٤) من هذا القانون وذلك في الميعاد الذي تحدده المأمورية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول لفحص الدفاتر بمقر المنشأة .

**مادة ٤٨-** لا تسرى أحكام الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا الكتاب ، على المنشآت غير الخاضعة أو المعفاة من الضريبة بمقتضى القانون خلال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء مع إلتزامها بالخصم والإضافة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تتعامل معها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

## الباب الثالث

## المرتبات وما في حكمها

---

### الفصل الأول

### الإيرادات الخاضعة للضريبة

**مادة ٤٩ –** تسري الضريبة على :

١- المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والايرادات المرتبة لمدى الحياة " فيما عدا الحقوق التأمينية " التي تدفعها الحكومة المصرية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن أنظمة التأمين الإجتماعي الخاصة البديلة ، إلى أي شخص سواء كان مقيماً في مصر أو في الخارج .
٢- المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة "فيما عدا المعاشات" التي تدفعها الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والأفراد إلى أي شخص مقيم في مصر ، وكذلك إلى أي شخص مقيم في الخارج عن خدمات أديت في مصر .

٣- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام .
٤- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من غير المساهمين في شركات قطاع الأعمال العام .
٥- ما يحصل عليه مقابل العمل الإداري .
( أ ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون للإدارة في شركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لا تزيد مساهمتهم في رأس مال الشركة على القدر المشترط قانوناً لعضوية مجلس الإدارة .
(ب) المديرون بشركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لا تزيد مساهمتهم في رأس مال الشركة على القدر الذي يتطلبه القانون بالنسبة لعضوية مجلس الإدارة .

وفي جميع الأحوال يشترط ألا يستفيد من هذا الحكم في كل شركة أكثر من أربعة محددين بالاسم ، وفي حدود خمسة آلاف جنيه سنوياً لكل منهم سواء أكان ذلك مبلغاً ثابتاً أو نسبة مئوية من صافي الربح أو المبيعات أو غير ذلك .

## الفصل الثاني

## تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة

**مادة ٥٠-** تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي .
وفي حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ هذا التغيير على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوي .
وبالنسبة لمتجمد المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت التي تصرف دفعة واحدة في سنة ما يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق ويعاد حساب الإيرات الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة وتسوية الضرائب المستحقة على هذا الأساس .

**مادة ٥١-** فيما عدا ما ورد بالبند (٨) من المادة (٦) من هذا القانون يتحدد الإيرادات الخاضعة للضريبة على أساس مجموع ما يحصل عليه الممول من مرتبات وماهيات وأجور ومكافآت وبدلات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة " فيما عدا المعاشات " وما يكون ممنوحاً له من المزايا النقدية أو العينية وذلك على الوجه الآتي :

١- لا تسرى الضريبة على بدل طبيعة العمل إلا فيما يجاوز ٤٨٠ جنيهاً سنوياً وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة .
٢- لا تسرى الضريبة على بدل التمثيل أو بدل الإستقبال إلا فيما يجاوز ٢٥٠٠ جنيه سنوياً ويشترط الا يزيد على المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلي وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة .
٣- لا تسرى الضريبة على المبالغ التي يتقاضاها العاملون كحوافز إنتاج وذلك في حدود ١٠٠ % من المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلي وبشرط ألا تجاوز ٣٠٠٠ جنيه في السنة .

وتعتبر حوافز إنتاج في تطبيق أحكام هذا البند ما يلي :

( أ ) المبالغ المدفوعة من الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام كحوافز إنتاج طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لها .

(ب) المبالغ المدفوعة من منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام هذا القانون لزيادة الإنتاج أو لرفع مستوى الخدمات طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة .

٤- لا تسرى الضريبة على المزايا النقدية أو العينية المتعلقة بالسكن التي يحصل عليها الخبراء الأجانب الخاضعون للضريبة بالسعر المحدد في المادة (٩٠) من هذا القانون ، وكذلك المصريون العاملون في مشروعات التعمير وإستصلاح الأراضي أو التعدين الخاضعون لهذه الضريبة بالسعر المشار إليه .

٥- لا يخضع للضريبة من المبالغ التي يتقاضاها ممثلو المكاتب الإقليمية للشركات والمنشآت الأجنبية في مصر إلا ما يقابل نشاطهم فيها .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع بدلات طبيعة العمل والتمثيل والإستقبال وحوافز الإنتاج المعفاة من الضريبة طبقاً للبنود (١) ، (٢) ، (٣) من هذه المادة على أربعة آلاف جنيه سنوياً .

**مادة ٥٢-** تسرى الضريبة على المبالغ التي تدفع للخبراء الأجانب ايا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لاداء خدمات تحت إشرافها بشرط الا تزيد مدة إستخدامهم على ١٨٣ يوماً في السنة متصلة أو منفصلة ، وذلك بغير أي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الأعباء العائلية .

كما تسرى الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة في وحدات الجهاز الإداري للدولة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمعاملون بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أي وزارة أو هيئة عامة أو أي جهة إدارية أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام غير جهات عملهم الأصلي ، وذلك بغير أي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الاعباء العائلية .
وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

## الفصل الثالث

## الإعفاء من الضريبة

**مادة ٥٣-** تعفى أجور جميع عمال اليومية بشرط ألا يكون استخدامهم بصفة دائمة وألا يكون لهم مورد آخر .

**مادة ٥٤-** تعفى من الضريبة :

( أ ) إشتراكات التأمين الإجتماعي وأقساط الادخار التي تستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعي أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والادخار الحكومية .

( ب ) إشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاص والتي تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ .

( جـ ) أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر .

ويشترط بالنسبة للحالتين (ب) ، (جـ) ألا يزيد جملة ما يخصم للمول عن ١٥% من صافي الإيراد أو ١٠٠٠ جنيه أيهما أقل – ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط والإشتراكات من أي إيرادات أخرى من المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون .

( د ) الإيرادات المرتبة لمدى الحياة التي تؤديها شركات التأمين عن وثائق التأمين التي لا تقل مدتها عن ١٠ سنوات .

**مادة ٥٥-** يخصم ١٠ % من إجمالي الإيراد الخاضع للضريبة مقابل الحصول على الإيراد مضافاً إليها مبلغ ٢٠٠٠ جنيه وذلك بعد خصم الإشتراكات والمبالغ المنصوص عليها في البنود (أ) ، (ب)، (جـ) من المادة (٥٤) من هذا القانون وقبل خصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية وفقاً للمادة (٨٨) من هذا القانون .

**مادة ٥٦-** تعفى من الضريبة تصاريح وتذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض واستمارات نقل الأثاث بالمجان التي تمنحها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية للعاملين بها واسرهم لغير الأعمال المصلحية .
كما تعفى تذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض التي تمنحها شركات النقل البري ، والطيران ، والملاحة البحرية المصرية أو الأجنبية التي تعمل في مصر للعاملين بهذه الشركات وأسرهم .

## الفصل الرابع

## الإقرارات

---

## القسم الأول

### الإقرارات التي يلتزم بها صاحب العمل

---

**مادة ٥٧-** يلتزم أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممن يعمل لديهم أي من العاملين أو العمال بمرتب أو مكافأة أو أجر أو أتعاب أن يقدموا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ الإلتحاق بالخدمة أو العمل كشفا مبينا فيه :

١- أسماء ومحال إقامة ووضائف العاملين لديهم .
٢- مقدار مرتباتهم أو ماهياتهم أو أجورهم أو أتعابهم .

ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وشروط خاصة بالشركات والمنشآت والهيئات والجمعيات التي تستخدم خمسين شخصاً فأكثر .

**مادة ٥٨-** يلتزم مديرو الشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات أو المعاهد التعليمية أن يقدموا لمأمورية الضرائب المختصة بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة (٥٧) من هذا القانون وفي ذات الميعاد المنصوص عليه فيها كشفاً مبيناً فيه :

١- اسم ومحل إقامة أي شخص يشغل وظيفة مدير أو عضو أو سكتريير مجلس إدارة أو هيئة مراقبة أو لجنة أو غير ذلك ومقدار أتعابه أو مكافأته ولو كان تقديرها منوطا بقرار يصدر من مجلس الإدارة أو من الجمعية العامة .
٢- مقدار كل مبلغ يدفع على أي شخص بمناسبة قيامه بعمل من أعمال مهنته على سبيل العمولة أو السمسرة أو الرد التجاري أو غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكافآت سواء أكان دفعها بصفة دائمة أم بصفة عارضة .

**مادة ٥٩-** يلتزم الأفراد والشركات والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية الذين يدفعون إيرادات مرتبة لمدى الحياة بأن يقدموا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ تولد الحق في الإيراد كشفاً ببيان واسماء ومحال إقامة أصحاب الإيرادات المذكورة وبيان مقدار وشروط دفعها .

**مادة ٦٠-** يجب تبليغ مأمورية الضرائب المختصة بكل تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادتين (٥٨) ، (٥٩) من هذا القانون خلال أربعين يوماً من تاريخ حدوثه .

## القسم الثاني

## الإقرارات التي يلتزم بها أصحاب المرتبات

**مادة ٦١-** يلتزم كل شخص يتقاضى مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجر أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة يتجاوز مجموعها حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية أيا كان مصدرها أو مصادرها بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال أربعين يوماً من تاريخ التحاقه بالعمل أو من تاريخ تولد حقه في المرتب كافة البيانات المتعلقة بمقدار ما يتقاضاه من مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجور أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة مع بيان اسمه ومحال إقامته وأسماء ومحال إقامة من يعمل لديهم أو من يدفعون له الإيراد .

**مادة ٦٢-** يعفى الممول من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (٩١) من هذا القانون عن دخلة من المرتبات وما في حكمها وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في هذا الباب ، كما يعفى الممول من إدراج هذا الدخل المشار إليه في الإقرار الذي يقدمه عن مصادر الإيرادات الأخرى طبقاً للمادة (٩١) من هذا القانون .

## الفصل الخامس

## تحصيل الضريبة

**مادة ٦٣-** يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بأن يحتجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة (٥١) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة وذلك طبقاً لحكم المادتين (٥٠) و (٩٠) من هذا القانون ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر قيمة ماخصموه من الدفعات التي أجروها في الشهر السابق .

ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد أو شروط خاصة بالشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التهليمية التي تستخدم خمسين شخصاً فأكثر .

**٦٤-** إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة فإن الإلتزام بتوريد الضريبة يقع على عاتق مستحق الإيراد أو الخاضع للضريبة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وتبين اللائحة التنفيذية كذلك واجبات المستحق إذا كان الإيراد الذي يبلغ مجموعة حد الخضوع للضريبة يتكون من عناصر يقل منها على حدة عن هذا الحد .

## الفصل السادس

## الإعتراض والطعن

**مادة ٦٥-** للممول خلال شهر من تاريخ تسليم الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بخصم الضريبة .

ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .

وتتولى المأمورية فحص الطلب فإذا تبين لها جدية الإعتراضات التي ابداها الممول قامت بإخطار الجهة المشار إليها لتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقتنع بصحة الإعتراضات فيتعين عليها إحالة الطلب إلى لجنة الطعن طبقاً لأحكام المادة (١٥٧) من هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة .

## الباب الرابع

## إيرادات المهن غير التجارية

### الفصل الأول

### الإيرادات الخاضعة للضريبة

**مادة ٦٦-** تسرى الضريبة على صافي أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر .

كما تسرى الضريبة على صافي الأرباح الناتجة عن مزاولة المهنة في الخارج إذا كان المركز الرئيسي أو الدائم لمباشرة الممول للمهنة في مصر .

ويطبق حكم هذه المادة على أية إيرادات ناتجة من اية مهنة أو نشاط غير منصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون .

### الفصل الثاني

### تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة

**مادة ٦٧-** تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنوياً على أساس صافي الأرباح خلال السنة السابقة .
ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات المختلفة طبقاً لأحكام هذا الباب بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ومنها رسوم القيد والإشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة والضرائب المباشرة ماعدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون .

**مادة ٦٨-** يخصم من الأرباح الصافية التي تم تحديدها على النحو المشار إليه في المادة (٦٧) من هذا القانون ، المبالغ الآتية :

١- ١٥% مقابل الإستهلاك المهني .
٢- المبالغ التي يؤديها الممولون إلى نقاباتهم لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات على ألا يجاوز ما يخصم ١٠% من صافي الإيراد وبشرط ألا يكون الممول منتفعاً بالإعفاء المقرر وفقاً لقوانين المعاشات والتأمين الإجتماعي .
٣- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر ، بحد أقصى ١٥% من صافي الإيراد الخاضع للضريبة أو ١٠٠٠ جنيه أيهما أقل ، ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط من أية إيرادات أخرى من المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون .

٤- ( أ ) التبرعات المدفوعة أو التي تؤول للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة أيا كان مقدارها .
( ب ) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الإجتماعية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة في حدود ٧% من صافي الربح السنوي .

ولا يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من أية إيرادات أخرى من المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون .

**مادة ٦٩-** يخصم من إجمالي إيراد الممول ٢٥% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة (٦٧) من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو المستندات التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للممول وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح وفقاً لطبيعة المهنة أكثر من هذه النسبة .
ويصدر بتحديد المؤشرات والقرائن قرار من وزير المالية.
وفي تطبيق أحكام هذا الباب يسري حكم المادة (٢٨) من هذا القانون إذا كان الممول ممسكا دفاتر منتظمة.

**مادة ٧٠ –** استثناء من السعر المحدد في المادة (٩٠) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر ٢٠% وبغير أي تخفيض على ما يلي:
( أ ) إجمالي كل مبلغ يدفع مكافأة عن الإرشاد أو التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهرب المعاقب عليها قانونا.
( ب ) إجمالي كل مبلغ يحصل عليه الأجانب غير المقيمين ممن يقومون بأية مهنة أو نشاط من المهن والأنشطة الخاضعة إيراداتها للضريبة.
وعلى الأفراد والجهات الذين يقومون بدفع هذه المبالغ حجز الضريبة وتوريدها الى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر مع بيان المبالغ التي دفعت خلال الشهر السابق طبقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . ولا يقدم عن الإيرادات المنصوص عليها في هذه المادة الإقرار المنصوص عليه في المادة (٩١) من هذا القانون.

## الفصل الثالث

## الإعفاء من الضريبة

**مادة ٧١ –** يعفى من الضريبة:

١- المنشآت الزراعية فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون .
٢- الجمعيات وما في حكمها التي لا ترمي إلى الكسب وذلك في حدود نشاطها الإجتماعي أو العلمي أو الرياضي .
٣- المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام .

٤- أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للإحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً . ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء .
٥- أرباح تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ، فيما عدا ما يكون ناتجاً من بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية .
٦- أرباح أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلاً لتوزيعها على الطلاب وفقاً للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد .
٧- أرباح الفنانين التشكيليين من أعضاء النقابة من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر .

**مادة ٧٢-** إذا انقطع الممول عن ممارسة مهنته أو نشاطه يدخل في وعاء الضريبة الأرباح التي تحققت خلال المدة التي مارس فيها المهنة أو النشاط فقط ويسري هذا الحكم كلما استحقت الضريبة عن جزء من السنة لأي سبب آخر .

وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنقطاع وإلا حسبت الأرباح عن سنة كاملة .

وعلى الممول أيضاً خلال تسعين يوماً من تاريخ الإنقطاع أن يتقدم بإقرار مستقبل مبيناً به نتيجة نشاطه حتى تاريخ الإنقطاع مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد إيراداته على أن يضمن الإقرار السنوي بيانات هذا الإقرار .

وإذا توقف النشاط بسبب وفاة الممول ، أو إذا توفى الممول خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال ستين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم ، مع التقدم بالإقرار خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ .

## الفصل الرابع

### إلتزامات الممولين

**مادة ٧٣-** يلتزم الممول بإمساك دفتر يومية يؤشر على كل صفحة منه من المأمورية المختصة ، وأن يقيد فيه يوماً بيوم كل الإيرادات وكذلك التكاليف والمصروفات الفعلية اللازمة لمباشرة المهنة .

وعلى الممول أن يسلم إلى كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له بسبب ممارسة المهنة كأتعاب أو عمولة أو مكافآت أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة إيصالاً موضحاً به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل موقعاً عليه منه ويستخرج هذا الإيصال من دفتر ذي قسائم مسلسلة تسلمه مصلحة الضرائب لكل ممول .
ويلتزم الممول بتقديم هذين الدفترين إلى مصلحة الضرائب عند كل طلب .

## الفصل الخامس

## الخصم والتحصيل لحساب الضريبة

### أولاً : الخصم

**مادة ٧٤-** على الجهات المنصوص عليها في المادة (٣٧) أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التي تحدد بقرار من وزير المالية لحساب الضريبة ١٠% إذا كان المبلغ المدفوع يقل عن خمسمائة جنيه و ١٥% إذا زاد على ذلك .

### ثانياً : التحصيل لحساب الضريبة

**مادة ٧٥-** على أقلام كتاب المحاكم على إختلاف درجاتها عند تقديم صحف دعاوى أو الطعون إليها لقيدها ، وعلى مأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر تحصيل مبلغ يحدد بقرار من وزير المالية وذلك لحساب الضريبة المستحقة على المحامي الموقع على الصحيفة أو المحرر .

**مادة ٧٦-** على كل مستشفى يقوم به أي طبيب بإجراء عملية جراحية لحسابه الخاص أن يحصل منه مبلغاً يحدد بقرار من وزير المالية وذلك لحساب الضريبة المستحقة على الطبيب الذي أجرى العملية .

**مادة ٧٧-** على مصلحة الجمارك أن تحصل من كل شخص يزاول مهنة التخليص الجمركي من غير أشخاص القطاع العام مبلغاً يحدد بقرار من وزير المالية عن كل بيان جمركي يقدمه للمصلحة وذلك لحساب الضريبة المستحقة على المخلص .

### ثالثاً : أحكام عامة

**مادة ٧٨-** على الجهات المشار إليها في المواد من (٧٤) إلى (٧٧) من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي خصمت لحساب كل ممول أو حصلت منه خلال الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقاً للأوضاع والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار منه .

**مادة ٧٩-** على مصلحة الضرائب أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقاً لنظم الخصم والإضافة أو التحصيل لحساب الضريبة بالزيادة على الضريبة المستحقة من واقع إقراره المعتمد من محاسب وذلك خلال اثنى عشر شهراً تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقدير الإقرار ما لم تقم المأمورية بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه المدة وإلا استحق الممول مقابل تأخير يحدد طبقاً لأحكام المادة (١٧٢) من هذا القانون ابتداء من نهاية مدة الأثنى عشر شهراً حتي تاريخ الرد ، على أن يلتزم الممول بتمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات وفقاً للأوضاع المحددة في المادة (١٤٤) في الميعاد الذي تحدده المأمورية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول لفحص الدفاتر بمقر المنشأة .

**مادة ٨٠-** لا تسري أحكام هذا الفصل على الممولين غير الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها طوال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء .

## الباب الخامس

## إيرادات الثروة العقارية

### الفصل الأول

### الإيرادات الخاضعة للضريبة

**مادة ٨١-** تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يلي :

١- إيرادات الأراضي الزراعية .
٢- إيرادات العقارات المبنية .

### الفصل الثاني

### تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة

**مادة ٨٢-** مع عدم الإخلال بالإعفاء المقرر بالبند ثانياً من المادة ٣٦ من هذا القانون :

١- يحدد إيراد الأراضي الزراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان ، وذلك بعد خصم ٢٠% مقابل جميع التكاليف .
٢- تحدد إيرادات الإستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها فداناً واحداً وكذلك مشاتل المحاصيل البستانية أياً كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها ، وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان ، إذا كان حائز الغراس مستأجراً للأرض .

أما إذا كان الغراس مالكاً للأرض فتحدد اللإيرادات على أساس مثلى القيمة الإيجارية ولا تدخل في وعاء الضريبة الإيرادات المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة .

وفي جميع الأحوال يخصم ٢٠% من القيمة الإيجارية مقابل جميع التكاليف . ويصدر قرار من وزير المالية بالإتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية .

ويحدد صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغراس كان مالكاً للأرض أو مستأجراً لها ويكون باطلاً أي إتفاق أو شرط يخالف ذلك .

وتعفى من الضريبة المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة .

ويعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر حائزاً واحداً للغراس في تطبيق حكم هذه المادة وتحدد الإيرادات باسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة أو للأولاد القصر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال .

ويلتزم حائز الغراس سواء كان مالكاً للأرض أو مستأجراً لها بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال شهر من التاريخ الذي تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة .

كما يلتزم بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية خلال شهرين من تاريخ بدء الزراعة .

وفي حالة إزالة الغراس يلتزم الحائز بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإزالة خلال شهر من تاريخ الإزالة .

**مادة ٨٣-** تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن الضريبة على العقارات المبنية بعد خصم ٢٠% مقابل جميع التكاليف فضلاً عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول هو وأسرته .
وتعامل الإيرادات الناتجة من تقرير حق الإنتفاع معاملة الإيرادات الناتجة من الأموال المملوكة ملكية تامة .

**مادة ٨٤-** يجوز للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها في المادتين ٨٢ ، ٨٣ من هذا القانون على أساس الإيراد الفعلي بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقاراته الزراعية أو المبنية .
ويجب أن يقدم هذا الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية ، وأن يكون الممول ممسكا دفاتر منتظمة على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون .

## الفصل الثالث

## التحصيل لحساب الضريبة

**مادة ٨٥-** على كل من يملك عقاراً مبنياً أو أكثر أو أطيانا زراعية يزيد مجموع صافي إيراداته من قيمتها الإيجارية المنصوص عليها في البند (١) من المادة (٨٢)، والمادة (٨٣) من هذا القانون على حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية المنصوص عليها في المادة (٨٨) من هذا القانون أداء مبالغ تحت حساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تحسب وفقاً لأحكام المادة (٩٠) من هذا القانون بعد خصم الضرائب العقارية طبقاً لحكم البند (٢) من المادة (٨٧) من هذا القانون .

ويلتزم المالك بتقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي يمتلكها وقيمتها الإيجارية إلى أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي تقع في دائرتها أي من العقارات المشار إليها وذلك على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
وتؤدي هذه المبالغ في مكتب التحصيل الذي قدم إليه البيان طبقاً للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وتعتبر قسائم التحصيل الصادرة من هذه المكاتب سنداً للوفاء بالضريبة في حدود المبالغ المثبتة بها.
وعلى مكاتب التحصيل حصر مالكي العقارات المبنية والأطيان الزراعية المشار إليهم وإخطار مصلحة الضرائب ببيان معتمد بهؤلاء المالكين وتوريد المبالغ التي تحصلها كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة إلى مصلحة الضرائب وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لنهاية الثلاثة أشهر المشار إليها .

**مادة ٨٦-** تقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على الإيرادات الناتجة من الإستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية ويكون تحصيل هذا المبلغ مع مراعاة المساحة المعفاة على أساس مثل الضريبة المقررة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان إذا كان حائز الغراس مستأجراً للأرض ، وعلى أساس مثلى الضريبة المشار إليها إذا كان حائز الغراس مالكاً للأرض .

وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل هذه المبالغ في ذات المواعيد المحددة لتحصيل ضريبة الأطيان وبذات إجراءاتها وتوريدها إلى مأموريات الضرائب المختصة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

## الفصل الرابع

## أحكام متنوعة

**مادة ٨٧-** (١) يعفى الممول الذي يقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز مجموع صافي دخله منها حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (٩١) من هذه القانون .

(٢) في جميع الأحوال يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان ورقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن الضريبة على العقارات المبنية حسب الأحوال من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون وبما لا يزيد على هذه الضريبة .

## الباب السادس

## أحكام عامة

### الفصل الأول

### الإعفاء من الضريبة

**مادة ٨٨** (١)- تكون حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية على النحة التالي :

(١) ٢٠٠٠ جنيه سنوياً للممول الأعزب .
(٢) ٢٥٠٠ جنيه سنوياً للممول المتزوج ولا يعول أولاداً أو غير المتزوج ويعول ولداً أو أكثر .
(٣) ٣٠٠٠ جنيه سنوياً للممول المتزوج ويعول ولداً أو أكثر (٢) .
فإذا تجاوز صافي الدخل السنوي حد الإعفاء سالف الذكر فلا تسري الضريبة إلا على ما يزيد على هذا الحد .

وإذا كان من بين إيرادات الممول مرتبات وما في حكمها فيخصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية من المرتبات وما في حكمها أولا ثم يستكمل حد الإعفاء من الإيرادات الأخرى المنصوص عليها في البنود ٢ ، ٤ ، ٥ من المادة (٥) من هذا القانون .

**مادة ٨٩-** يشترط في تحديد الأبن المعال أو الإبنة المعالة ألا يكون أيهما قد بلغ الحادية والعشرين ، أو إذا كان طالباً بإحدى مراحل التعليم ألا يكون قد تجاوز الثامنة والعشرين ، أو إذا كان ذا عاهة تقعده عن الكسب ، أو إذا كانت الإبنة غير متزوجة أو غير عاملة .

ويعتبر في حكم الولد المعال أي من الأبوين بشرط أن يعولهما الممول فعلاً وأن يكون عائلهم الوحيد .

ولا يسري حكم هذه المادة على أوجه النشاط أو الإيرادات التي يتم ربط الضريبة عليها على أساس مقطوع أو ثابت .

---

**(١) صدر القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٩٦ – الجريدة الرسمية العدد ٤٧ مكرر في ١٩٩٦/١١/٣٠ ونص على أن تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم جميع المبالغ التي تصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ، أو بوحدات الإدارة المحلية ، أو بالهيئات العامة ، أو بالمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام ، أو بشركات قطاع الأعمال العام ، وللعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، أو ذوي المناصف العامة والربط الثابت ، وللعاملين بالقطاع الخاص ، وذلك بمناسبة بلوغ سن التقاعد أو إنتهاء الخدمة وكذلك جميع المبالغ التي تصرف لأسرة العامل في حالة وفاته .**
**(٢) الفقرة الأولى من المادة ٨٨ مستبدلة بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٩٧ الجريدة الرسمية – العدد ٥٢ مكرر في ١٩٩٧/١٢/٢٨**

## الفصل الثاني

## سعر الضريبة

**مادة ٩٠(١)-** بعد إعمال حكم المادة (٨٨) من هذا القانون يحدد سعر الضريبة على الوجه الآتي :

الشريحة الأولى : ..... حتى ٢٥٠٠ جنيه ٢٠%

الشريحة الثانية : أكثر من ٢٥٠٠ جنيه – ٧٠٠٠ جنيه ٢٧ %

الشريحة الثالثة : أكثر من ٧٠٠٠ جنيه – ١٦٠٠٠ جنيه ٣٥%

الشريحة الرابعة : أكثر من ١٦٠٠٠ جنيه ٤٠%

وبالنسبة للإيرادات من المرتبات وما في حكمها وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا الكتاب يكون سعر الضريبة عليها ٢٠% حتى..... جنيه و٣٢% فيما زاد على ذلك .

## الفصل الثالث

## الإقرارات والدفاتر

**مادة ٩١-** مع عدم الإخلال بأحكام المواد ١٤ ، ٢٢ ، ٧٠ ، ٨٧ من هذا القانون على الممول أن يقدم إقراراً مبيناً به الإيرادات والتكاليف وصافي الأرباح والخسائر عن السنة السابقة من مختلف مصادر الدخل المنصوص عليها في البنود (٢) ، (٤) ، (٥) من المادة ((٥)) من هذا القانون ووفقاً لأحكامه .
ويقدم الإقرار مقابل إيصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل سنة على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه .

**مادة ٩٢-** يلتزم الممول الذي لم يقدم الإقرار المشار إليه في المادة (٩١) من هذا القانون في الميعاد بتسديد مبلغ إضافي للضريبة يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي .

ويخفض هذا المبلغ إلى النصف إذا تم الإتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن.

**مادة ٩٣-** إذا كان الممول قاصراً أو محجوراً عليه أو غائباً التزم النائب أو الولي أو الوصي أو القيم بحسب الأحوال بتقديم الإقرار المشار إليه في المادة (٩١) من هذا القانون وسداد الضريبة المستحقة من واقعه .

---

**(١) الفقرة الأولى من المادة ٩٠ مستبدلة بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٧٧ السابق الإشارة إليه .**

**مادة ٩٤-** في حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصي التركة أو المصفى أن يقدم الإقرار المشار إليه في المادة (٩١) من هذا القانون عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة .

**مادة ٩٥-** على الممول الذي تنقطع إقامته بجمهورية مصر العربية أن يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة (٩١) من هذا القانون قبل إنقطاع إقامته بستين يوماً على الأقل ما لم يكن هذا الإنقطاع لسبب مفاجيء خارج عن إرادته .

**مادة ٩٦-** على كل ممول له نشاط تجاري أو صناعي أن يرفق بالإقرار الذي يقدمه إلى مصلحة الضرائب وفقاً لأحكام المادة (٩١) فيما يتعلق بإيراداته المدرجة بالإقرار من هذا النشاط صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة وصورة من حساب الأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية وأن تكون مستندة إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي يصدر بها قرار من وزير المالية وذلك في كل من الأحوال التالية :

١- إذا كان رأس مال النشاط التجاري أو الصناعي يزيد على عشرين ألف جنيه وفقاً للعقد أو السجل التجاري أو الصناعي .
٢- إذا تجاوز صافي ربح هذا النشاط وفقاً لآخر إقرار أو ربط نهائي عشرة آلاف جنيه سنوياً.
٣- إذا تجاوز رقم أعمال النشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة " مائة ألف جنيه في السنة " .

**مادة ٩٧-** في تطبيق حكم المادة السابقة يجب أن تكون بنود الإقرار الخاصة بالنشاط التجاري أو الصناعي والحسابات والبيانات والوثائق المرفقة به معتمدة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ومذيلة بشهادة بنتيجة الفحص وأن الفحص تم طبقاً لأساليب وأصول قواعد المحاسبة والمراجعة السليمة المتعارف عليها .

**مادة ٩٨-** يكون الإلتزام بإمساك الدفاتر والسجلات والمستندات المشار إليها في البندين (٢) ، (٣) من المادة (٩٦) من هذا القانون عن السنة التالية للسنة التي قدم عنها الإقرار أو تم خلالها الربط النهائي أو تجاوز فيها رقم أعمال النشاط التجاري أو الصناعي المبلغ المشار إليه بحسب الأحوال .

**مادة ٩٩-** لا يعتد بالإقرار الخاص بممولي النشاط التجاري أو الصناعي الذي يقدم إلى المأمورية المختصة على خلاف الأحكام السابقة وكما لا يكون للبيانات والوثائق المرفقة به على خلاف هذه الأحكام أية حجية أمام مصلحة الضرائب .

**مادة ١٠٠-** تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدى إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقاً لأصول المحاسبة السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .

ويقع عبء الإثبات على مصلحة الضرائب في حالة عدم الإعتداد بالدفاتر متى كانت ممسوكة على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .

**مادة ١٠١-** في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٩٦) من هذا القانون يلتزم الممول بأن يبين في إقراره المشار إليه في المادة (٩١) من هذا القانون ما يقدره لأرباحه أو خسائره وما يستند عليه في هذا التقدير من أسس .
ويقدم الإقرار المشار إليه في هذه المادة على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو على أية ورقة تتضمن جميع البيانات الواردة به .
وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإقرار الذي يقدم للمأمورية المختصة على خلاف ذلك .

**مادة ١٠٢-** يلتزم الممول الذي يزاول مهنة غير تجارية بأن يرفق بالإقرار المنصوص عليه في المادة (٩١) من هذا القانون جميع المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

## الفصل الرابع

## إجراءات ربط الضريبة

**مادة ١٠٣-** تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب .
وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله ، كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير .

**مادة ١٠٤-** إذا كان الإقرار معتمداً من أحد المحاسبين ومستنداً إلى دفاتر وفقاً لأحكام المادة(١٠٠) من هذا القانون يقع على مصلحة الضرائب عبء الإثبات في حالة عدم الاعتداد بالإقرار .

فإذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم الإقرار المشار إليه للحقيقة ، كان لها فضلاً عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع ٥ % من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره ٥٠٠ جنيه .

ويضاف هذا المبلغ الإضافي في حالة تكرار المخالفة في السنة التالية مباشرة .

ويزاد إلى ثلاثة أمثاله عند تكرار المخالفة في أية سنة من السنوات التالية للسنة التالية .

وفي جميع الأحوال يشترط لزيادة المبلغ الإضافي سبق إخطار المصلحة للممول بالربط النهائي الأول وعناصره وأوجه مخالفة إقراره للحقيقة .

أما إذا كان عدم مطابقة الإقرار للحقيقة راجعا إلى إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في المادة (١٧٨) من هذا القانون فيكون تحديد الأرباح في هذه الحالة بطريق التقدير وذلك دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (١٧٨) المشار إليها .

**مادة ١٠٥-** على مأمورية الضرائب المختصة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المأمورية وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتي :

( أ ) إذا وافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة على مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن ، كما تكون الضريبة واجبة الأداء .

(ب) إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير ، تربط المأمورية الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأيها .

ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله أو الطعن فيه طبقاً لأحكام المادة (١٥٧) من هذا القانون .

فإذا وافق الممول على الربط أو انقضى الميعاد المشار إليه دون طعن أصبح الربط نهائياً .

أما إذا لم يوافق الممول على الربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ولا تكون الضريبة واجبة الأداء إلا في حالة عدم رد الممول في الميعاد على ما أجرته المأمورية من تصحيح أو تعديل أو تقدير .

**مادة ١٠٦-** إذا لم يقدم الممول الإقرار والمستندات وفقاً لأحكام المواد (٩١) ، (٩٦) ، (١٠١) ، (١٠٢) من هذا القانون تربط الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأي المأمورية وتكون الضريبة واجبة الأداء ويكون للممول إبداء ملاحظاته على هذا التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار وللممول أن يطعن في التقدير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٥٧) من هذا القانون .

**مادة ١٠٧-** لا يحتج في مواجهة مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة بالتصرفات التي تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية لها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أو بغير عوض وسواء أنصبت على أموال ثابتة أو منقولة .
وتضاف إيرادات ما تمتلكه الزوجة والأولاد القصر من أي مصدر غير الميراث أو الوصية إلى إيرادات الزوج أو الأصل خلال سنة التملك والسنوات الخمس التالية لها وتعتبر هذه الأموال ضامنة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لإضافة إيراداتها .

فإذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غير أموال الزوج أو الأصل ، جاز لصاحب الشأن أن يقيم الدليل على ذلك .

## الفصل الخامس

## أداء الضريبة

**مادة ١٠٨-** يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط بحيث لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة .
وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة ، جاز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية .

**مادة ١٠٩-** على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الإبتدائية .

**مادة ١١٠-** على مصلحة الضرائب أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ التي تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالتنبيه بصدور الورد وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحدد طبقاً لحكم المادة (١٧٢) من هذا القانون إبتداء من نهاية مدة الثلاثين يوماً حتى تاريخ الرد .

## الكتاب الثاني

## الضريبة على أرباح شركات الأموال

### الباب الأول

### نطاق الضريبة وسعرها

**مادة ١١١-** (١) تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة في مصر أيا كان الغرض منها بما في ذلك الارباح الناتجة عن مباشرة نشاط في الخارج ما لم يكن متخذاً شكل منشأة مستقلة ، وتسري الضريبة على :

١- شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أو الخاضعة لأية قوانين أخرى وغيرها من الأشخاص الإعتبارية الأخرى ، فيما عدا الخاضعين لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون .
٢- بنوك وشركات ووحدات القطاع العام .
٣- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر سواء أكانت أصلية لو كان مركزها الرئيسي في الخارج أو كانت فروعاً لهذه البنوك والشركات والمنشآت بالنسبة للأرباح التي تحققها عند مباشرة نشاطها في مصر .
٤- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .

---

**(١) المادة ١١١ مستبدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ الجريدة الرسمية العدد ٥٢ (مكرر) في ١٩٩٣/١٢/٣١**

**مادة ١١١ مكرراً –** (١) تسري الضريبة بالسعر المحدد في البند ( أ ) من المادة (١١٢) من هذا القانون وبغير أي تخفيض لمواجهة أية تكاليف على الإيرادات الآتية :

**أولاً** : ما تنتجه رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (١١١) من هذا القانون من العوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون غير المتصلة بمباشرة المهنة سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو الخارج .

**ثانياً** : ما تحصل عليه الحكومة ووحدات الإدارة المحلية من :

١- العوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة إلى حاملي السندات وغيرهم من الدائنين .
٢- عوائد القروض على اختلاف أنواعها التي تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو تكون مطلوبة لديها بأي صفة كانت .
٣- أرباح أو عوائد أو تسديدات أو إستهلاكات لرأس المال أثناء حياة الشركة أو عوائد تصفية ناتجة عن مساهمتها في شركات أو منشآت أجنبية لا تعمل في مصر أو في شركات مصرية تعمل في الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال .

وكذلك ما تحصل عليه نظير رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب إذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها .

٤- العوائد والإيرادات عما تمتلكه من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الأجنبية .

**ثالثاً :** المبالغ التي تحصل عليها الشركات والجهات المشار إليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة على سبيل العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها سواء تحققت هذه المبالغ في مصر أو في الخارج .

---

**( ١) المادة ١١١ مكررا مضافة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .**

**رابعاً –** ما يدفع لأي شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين من العوائد وغيرها من إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادة (٦) والتي تتحقق في مصر وكذلك ما يدفع له من أية مبالغ على سبيل العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها .

وفي جميع الأحوال تلتزم الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة (١١١) من هذا القانون سواء كانت دافعة للإيرادات والمبالغ المنصوص عليها في هذه المادة أو مستفيدة بها ، بحجز الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في المواعيد وطبقاً للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وبالنسبة لعوائد الديون المطلوبة للبنوك ودور التسليف وشركات الأموال التي مركزها مصر أو لها فرع فيها يكون الدائن هو المكلف بتوريد الضريبة في المواعيد وطبقاً للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

**مادة ١١٢-** (١) يكون سعر الضريبة ٤٠% من صافي الأرباح الكلية السنوية للشركة وذلك فيما عدا :

( أ ) أرباح الشركات الصناعية عن نشاطها الصناعي والأرباح الناتجة عن عمليات التصدير فيكون سعر الضريبة بالنسبة لها ٣٢% .

( ب ) أرباح شركات البحث عن البترول وإنتاجه من غير الجهات المنصوص عليها في البند ٤ من المادة ١١١ من هذا القانون فيكون سعر الضريبة بالنسبة لها ٥٥ ، ٤٠% .

---

**(١) المادة رقم ١١٢ مستبدلة بالقانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٣ – الجريدة الرسمية العدد ٢٧ تابع (ج) في ١٩٨٣/٧/٧ .**

**- (وكان النص القديم يقضي م ١١٢- يكون سعر الضريبة ٣٢% من صافي الأرباح الكلية السنوية للشركة وذلك فيما عدا أرباح شركات البحث عن البترول وإنتاجه من غير الجهات المنصوص عليها في البند ٤ من المادة السابقة فيكون سعر الضريبة بالنسبة لها ٥٥ ، ٤٠% .**

**ملحوظة : المادة ١١٢ – يعمل بها اعتباراً من السنة الضريبية ١٩٨٣ أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ إنتهائها لاحقاً لتاريخ نشر هذا القانون / المادة الثالثة من القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٣ عدد الجريدة الرسمية المشار إليه ) .**

## الباب الثاني

## وعاء الضريبة

**مادة ١١٣-** تحدد الضريبة سنوياً على أساس صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الإثنى عشر شهراً التي أعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال .

**مادة ١١٤-** يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص :

١- قيمة إيجار العقارات التي تشغلها الشركة سواء كانت مملوكة لها أو مستأجرة وفي الحالة الأولى تكون العبرة بالإيجار الذي اتخذ أساساً لربط الضريبة على العقارات المبنية فإذا لم تكن الضريبة قد ربطت فتكون القيمة على أساس إيجار المثل .

٢- الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل .

٣- (١) خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة أو الجهة أو تقوم بتصنيعها لاستخدامها في الإنتاج وذلك إعتباراً من تاريخ الإستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة على أن تحسب الاستهلاكات المنصوص عليها بالبند السابق بعد خصم نسبة الخمسة وعشرين في المائة المشار إليها في هذا البند وذلك بشرط أن يكون لدى الشركة أو الجهة دفاتر وسجلات .

٤- الضرائب التي تدفعها الشركة ما عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التي تؤديها طبقاً لهذا القانون .

٥- ( أ ) التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة أيا كان مقدارها .

(ب) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي بما لا يجاوز ٧% من الربح السنوي الصافي للشركة .

**( ١ ) البند رقم (٣) من المادة ١١٤ مستبدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .**

٦- المخصصات المعدة لمواجة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة وأن تستعمل في الغرض الذي خصصت من أجله فإذا اتضح بعد ذلك أنها استخدمت في غير ما خصصت من أجله فإنها تدخل في إيرادات أول سنة تحت الفحص

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على (٥%) من الربح السنوي الصافي للشركة فيما عدا البنوك فلا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على (١٠%) من الربح السنوي الصافي للبنك (١) .

وتستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين المخصصات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ .

أما المبالغ التي تأخذها الشركة من أرباحها لتغذية الاحتياطات على اختلاف أنواعها التي تعد لتغطية خسارة محتملة أو لمنح العاملين مكافآت يزيد مجموعها على مرتب ثلاثة أشهر في السنة فلا تخصم من مجموع الأرباح التي تسري عليها الضريبة .

٧- أقساط التأمين الإجتماعي المقررة على الشركة لصالح العاملين بها والتي يتم أداؤها للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية .

٨- المبالغ التي تستقطعها الشركة سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها ، بما لا يجاوز ٢٠% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها ، بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه الشركة لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه الشركة لهذا النظام يقابل إلتزاماتها بمكافأة نهاية الخدمة أو المعاش وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة ومستقلة عن أموال الشركة ومستثمرة لحسابه الخاص .

٩- الأرباح التي تلتزم الشركة بتوزيعها نقداً بنسبة معينة على العاملين بها طبقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن .

---

**(١) الفقرة الثانية من البند رقم (٦) من المادة رقم ١١٤ مستبدلة بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه .**

١٠- (١) كل ما يدفع لأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وأعضاء مجالس الرقابة في الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة ١١١ من هذا القانون من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وطبيعة عمل ومزايا نقدية وعينية وغيرها من البدلات أو الهبات الأخرى على إختلاف أنواعها وذلك كله بشرط أن تكون جميع هذه المبالغ خاضعة للضريبة طبقاً لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون أو معفاة منها .

١١- مقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة إنعقاد الجمعيات العمومية .

**مادة ١١٥-** إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة ، فإن هذه الخسارة تخصم من ارباح السنة التالية ، فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة التالية .
فإذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل إلى السنة التالية وحتى السنة الخامسة ، ولكن لا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب أي سنة أخرى .

**مادة ١١٦-** إذا توقفت الشركة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه توقفا كلياً أو جزئياً حصلت الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذي توقف فيه العمل . ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الشركة لبعض أوجه نشاطها .

وعلى الشركة أن تخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا التزمت بالضريبة المستحقة على أرباح الإستغلال عن سنة كاملا .

وعليها أيضاً خلال ستين (٢) يوما من تاريخ التوقف أن تتقدم بإقرار مبيناً به نتيجة عملياتها حتى تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة .

---

**( ١ ) البند ( ١٠ ) من المادة ١١٤ مستبدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .**
**( ٢ ) م ١٦ / ٣ مستبدلة بالقانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٣ .**
**وكان النص القديم ١١٦ / ٣ يقضي بالآتي : ( وعليها أيضاً خلال ( تسعين ) يوماً من تاريخ التوقف أن تتقدم بإقرار مبيناً به نتيجة عملياتها حتى تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة .**

**مادة ١١٧-** تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من بيع أي أصل من الأصول الرأسمالية للشركة وكذا الأرباح المحققة من التعويضات نتيجة الهلاك أو الإستيلاء على أصل من هذه الأصول سواء أثناء قيام الشركة أو عند إنقضائها .

وإذا ما تم إستخدام ثمن بيع هذه الأصول أو التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الاستيلاء عليها بالكامل في شراء أصول رأسمالية جديدة ، تحل محل الأصول المبيعة أو الهالكة أو المستولى عليها، وتودي إلى زيادة الإنتاج وتحسينه خلال نفس السنة التي تم فيها البيع أو الحصول على التعويض أو خلال السنتين التاليتين لإنتهاء هذه السنة التي تستنزل قيمة هذه الضريبة من الضريبة المستحقة على الممول عن السنة أو السنوات المالية التالية للبيع أو للإستبدال كل ذلك بشرط إمساك دفاتر منتظمة على النحو المحدد في هذا القانون ودون الإخلال بأية مزايا أخرى منصوص عليها فيه .

**مادة ١١٧ مكررا (١)-** يخضع للضريبة بسعر ( صفر ) ناتج التعامل في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنه أو ترحيلها لسنوات تالية .

**مادة ١١٨ (٢)-** تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة المهنة والداخلة في ممتلكات الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (١١١) من هذا القانون والتي خضعت للضريبة وفقاً للبند (أولا) من المادة (١١١ مكرراً) أو أعفيت منها بمقتضى القانون من مجموع الربح الصافي للشركة وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم العوائد المدفوعة على الودائع والقروض الخاصة برؤوس الأموال المنقولة التي نتجت عنها هذه الإيرادات وكذلك ما تكون الشركة أو الجهة قد تحملته من مصاريف وتكاليف الإستثمار وبشرط أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات الشركة أو الجهة .

ويسري الحكم ذاته على إيرادات الأراضي الزراعية أو العقارات المبنية الداخلة في ممتلكات الشركة أو الجهة والتي خضعت لضريبة الأطيان أو الضريبة على العقارات المبنية أو أعفيت منها بمقتضى القانون بحيث تخصم هذه الإيرادات من مجموع الربح الصافي بعد إستبعاد (١٠%) من إجمالي تلك الإيرادات ، وفي هذه الحالة لا يجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه الإيرادات .
وفي كلتا الحالتين يشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات الشركة أو الجهة .

---

**( ١ ) المادة ١١٧ مكرراً مضافة بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٠ السابق الإشارة إليه .**
**( ٢ ) المادة ١١٨ مستبدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه ، ثم استبدلت بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه .**

## الباب الثالث

## الإعفاء من الضريبة

**مادة ١١٩-** لا تخضع للضريبة الإستهلاكات التي تجريها الشركات الحاصلة على إمتياز من الجهات الإدارية متى أثبتت أن استهلاك كل أو بعض رأس المال يبرره هلاك كل أو بعض ما تملكه سواء بسبب ما يلحق ممتلكاتها من التلف على توالي الزمن أو بسبب إضطرارها إلى تسليمها في نهاية مدة الإمتياز إلى الجهة المانحة له .

وتبين اللائحة التنفيذية ما يجب مراعاته من الشروط للتثبيت في كل حالة من أن العملية هي إستهلاك حقيقي لا يخضع للضريبة .

**مادة ١٢٠-** يعفى من الضريبة ما يلي :

١- مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع بما لا يزيد على الفائدة التي يقررها البنك المركزي المصري على الودائع لدى البنوك عن سنة المحاسبة وذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص وأن تكون أوراقها المالية مقيدة في سوق الأوراق المالية .
٢- الأرباح الناتجة من اندماج الشركة في شركة أخرى أو أكثر وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ بشأن الإندماج في شركات المساهمة .
٣- ما تنتجه الأسهم أو الحصص التي تحصل عليها الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة ١١١ من هذا القانون من أرباح في مقابل ما قدمته عينا أو نقدا في تأسيس شركة مساهمة أخرى بشرط أن تكون الشركة التابعة قد دفعت عن أرباحها الضريبة على أرباح شركات الأموال أو تكون معافاه منها .
٤- الأرباح التي توزعها في كل سنة مالية شركات المساهمة المصرية التي يكون الغرض منها استثمار أموالها في الأسهم والسندات على إختلاف أنواعها وذلك بمقدار ما تحصل عليه من إيرادات تلك الأسهم والسندات خلال السنة المالية المذكورة بالشرطين الآتين :

( أ ) أن تكون هذه الإيرادات قد أديت عنها بالفعل الضريبة النوعية الخاصة بها أو أن تكون معفاة منها بمقتضى القانون .

( ب ) أن يكون ٩٠% على الأقل من رأس مال الشركة بما في ذلك الاحتياطيات والأموال المجمعة والقروض التي تعقدها مخصصة لتوظيفه في الأوراق المالية .

**٤ مكررا – (١)** ماتنتجه الأسهم أو الحصص التي تحصل عليها الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة (١١١) من هذا القانون من أرباح في مقابل مساهمتها في شركة مساهمة أخرى وذلك بمقدار مجموع هذه الإيرادات بعد خصم ١٠% من قيمتها مقابل نصيبها في مصاريف وتكاليف الإستثمار وبشرط أن تكون الشركة المساهمة الأخرى قد دفعت عن أرباحها الضريبة على أرباح شركات الأموال أو أن تكون معفاة منها .

ولا يسري حكم هذا البند في حالة تطبيق البندين ٣ ، ٤ من هذه المادة .

**٤ مكررا(١) – (٢)** الأرباح والعوائد وغيرها مما تنتجه القيم المنقولة الأجنبية التي تلتزم الشركات المصرية للتأمين وإعادة التأمين بإيداعها وباستمرارها مودعة في الخارج طبقاً للقوانين الأجنبية أو اتفاقيات إعادة التأمين لتكوين ضمان يوازي حصتها في المخصصات الفنية أو أي التزامات أخرى ناشئة عن عمليات التأمين أو إعادة التأمين .

ولا يسري هذا الإعفاء إلا إذا ثبت أن القيم المنقولة الأجنبية مودعة في الخارج ولا تتمتع به متى زال الالتزام بالإيداع .

وتطبق هذه الأحكام على شركات التأمين التي تعمل في بلاد لا توجب قوانينها إلزام تلك الشركات بإيداع قيم مالية لتكوين ضمان أو احتياطي حسابي أو غيره من أنواع الاحتياطي وباستمرارها مودعة لهذه الأغراض على أن تحدد القيم المالية التي تودع كضمان أو احتياطي آخر لمواجهة الحوادث أو الأخطار بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد .

---

**( ١ ، ٢ ) البندان ٤ مكررا ،٤٠ مكرراً (١ ) أضيفتا بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .**

**٤ مكررا (٢) – (١)** ما تنتجة رءوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادة (١١١ مكرراً ) من هذا القانون من الإيرادات الآتية :

١- العوائد المستحقة على الأرصدة الدائنة للحسابات التي تفتح تنفيذاً لاتفاقيات الدفع وبشرط المعاملة بالمثل .

٢- عوائد القروض والتسهيلات الإئتمانية التي تحصل عليها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر خارج جمهورية مصر العربية .

٣- العوائد المستحقة على أرصدة الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي والجنيه المصري والحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي .

٤- عوائد السندات التي تصدرها شركات المساهمة المصرية التابعة للقطاع العام أو الخاص بما لا يزيد على معدل العائد الذي يقرره البنك المركزي المصري على الودائع لدى البنوك لآجال تساوي آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح السندات المشار إليها للإكتتاب العام وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات مقيدة في سوق الأوراق المالية .

٥- عوائد السندات التي تصدرها بنوك القطاع العام وكذلك عوائد السندات التي تصدرها البنوك التي يساهم فيها رأس المال العام بأكثر من ٥٠% والمسجلة لدى البنك المركزي المصري متى كان إصدار هذه السندات بهدف تمويل مشروعات داخل جمهورية مصر العربية .

٦- عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وبصناديق توفير البريد .

٧- المزايا النقدية أو العينية التي يحصل عليها المستأمن أو المدخر عن طريق السحب الذي تجريه شركات التأمين أو الادخار .

**٤ مكررا (٣) (٢)-** أرباح صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ .

٥- أرباح شركات تربية النحل .

---

**( ١ ) البند ٤ مكررا ، (٢) أضيف بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .**
**( ٢ ) البند ٤ مكررا (٣) أضيف بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٩٦ الجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر في ١٩٩٦/٦/٣٠**

٦- أرباح شركات إستصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي :

( أ ) الشركات التي تقام بعد العمل بهذا القانون تعفى لمدة عشر سنوات إعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة .

( ب ) الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة في هذا التاريخ تعفى لمدة خمس سنوات إعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الارض منتجة .

( ج ) الشركات القائمة وقت العمل بهذا وأصبحت أراضيها منتجة قبل بدء العمل بهذا القانون تعفى لمدة سنتين اعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون .

ويصدر قرار وزير المالية بالإتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأراضي منتجة .

٧- أرباح شركات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي :

( أ ) الشركات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه ، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون .

( ب ) الشركات التي أقيمت بعد العمل بالقانون ٤٦ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه وكذلك الشركات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات إعتباراً من تاريخ مزاولة النشاط .

٨- أرباح الشركات الصناعية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وتستخدم خمسين عاملاً فأكثر .

ويسري الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الانتاج .

ويشترط للتمتع بالإعفاء أن يكون لدى الشركة دفاتر وسجلات ومستندات وحسابات أمينة تعبر عن المركز المالي الحقيقي لها ومنتظمة من حيث الشكل وفقاً للأصول المحاسبية السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .

## الباب الرابع

### الإقرار

**مادة ١٢١-** على الجهات المنصوص عليها في البنود ١ ، ٣ من المادة ١١١ من هذا القانون أن تقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إقرار الجمعية العمومية للحساب السنوي أو خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد في نظام الشركة لتصديق الجمعية العمومية عليه . إقراراً مبيناً فيه مقدار أرباحها أو خسائرها حسب الأحوال معتمداً من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون ١٣٣ لسنة ١٩٥١ بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مرفقاً به صورة من حساب التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات التي أجرتها الشركة مع بيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها جميع الأرقام الواردة في الإقرار ويجب أن تكون جميع هذه الأوراق موقعة من المحاسب المشار إليه بما يفيد أنها تمثل المركز المالي الحقيقي للجهة .

وتؤدى الضريبة من واقع الإقرار فيب الميعاد المحدد لتقديمه .
وتلتزم الجهة التي لم تقدم الإقرار في الميعاد بسداد مبلغ إضافي للضريبة يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الجهة والمصلحة دون إحالة إلى لجان الطعن .

**مادة ١٢٢-** على الجهات المبينة بالبندين ٢ ، ٤ من المادة ١١١ من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء الأجل المحدد قانونا لتقديم ميزانيتها إقراراً مؤقتاً من واقع دفاترها نتيجة عملياتها ربحاً كانت أو خسارة ، مرفقاً به صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر ، ومن آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الإستهلاكات التي أجرتها الجهة مع بيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها جميع الأرقام الواردة في الإقرار على أن تكون هذه الأوراق موقعة من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ المشار إليه أو من الجهاز المركزي للمحاسبات بحسب الأحوال .

وتؤدى الضريبة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه .

وتلتزم هذه الجهات بتقديم الإقرار النهائي وأداء فرق الضريبة المستحقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعتماد ميزانياتها ، كما يكون لها إسترداد ما أدته بالزيادة عما استحق عليها طبقاً لإقرارها النهائي .

**مادة ١٢٣-** على كل شركة أن تقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة محاضر وملخصات القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية وكذلك القرارات التي تصدر من مجلس الإدارة أو مجالس المراقبة المتعلقة بتوزيع الأرباح وذلك كله في ميعاد غايته ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها .

## الباب الخامس

## إجراءات ربط الضريبة

---

**مادة ١٢٤-** تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الشركة إذا قبلته مصلحة الضرائب .

وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله كما يكون لها عدم الإعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير .

ويقع على مصلحة الضرائب عبء الاثبات في حالة عدم الإعتداد بالإقرار المقدم طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين ١٢١ ، ١٢٢ من هذا القانون متى كان مستنداً إلى دفاتر أمينة ومنتظمة من حيث الشكل وفقاً للأصول المحاسبية السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .

وإذا توافر لدى المصلحة من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة كان لها فضلا عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الشركة بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع ١٠% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره ١٠٠٠ جنيه

ويضاعف المبلغ في حالة تكرار المخالفة في السنة التالية مباشرة فإذا ارتكبت في أي سنة من السنوات التالية للسنة الثانية زيد المبلغ الإضافي إلى ثلاثة أمثاله .

ولا يسري حكم مضاعفة المبلغ الاضافي طبقاً لحكم الفقرة السابقة إلا عند تكرار المخالفة في الإقرارات التي تقدمها الشركة بعد إخطارها بالربط النهائي وبعناصره وبأوجه مخالفة الاقرار السابق للحقيقة .

**مادة ١٢٥-** على المصلحة أن تخطر الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوها إلى موافاتها كتابة بملاحظاتها على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسلم الاخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتي :

١- إذا وافقت الشركة على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المصلحة الضريبة على مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن كما تكون الضريبة واجبة الأداء .

٢- إذا لم توافق الشركة على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم تقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير ، تربط المأمورية الضريبة وفقاً لما يستقر عليه رأيها وتكون واجبة الأداء على أن تخطر الشركة بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد لها فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله أو الطعن فيه طبقاً لأحكام المادة ١٥٧ من هذا القانون .

فإذا وافقت الشركة على الربط أو انقضى الميعاد المشار إليه دون طعن أصبح الربط نهائياً .

أما إذا لم توافق الشركة على الربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن .

٣- إذا لم تقدم الشركة الاقرار والمستندات وفقاً لأحكام المادتين ١٢١ ، ١٢٢ من هذا القانون ، تربط الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأي المأمورية المختصة ، وتكون الضريبة واجبة الأداء .

ويكون للشركة ابداء ملاحظاتها على التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها الاخطار . وللشركة أن تطعن في التقدير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٥٧ من هذا القانون .

**مادة ١٢٦-** تسري فيما يتعلق بالربط الإضافي وتصحيح الربط النهائي وإجراءات الطعن الأحكام المنصوص عليها في البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون .

## الباب السادس

## أداء الضريبة

**مادة ١٢٧(١) –** يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة .

وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالشركة تحول دون تحصيل الضريبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة ، جاز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية .

وتسري على الجهات المبينة في البندين ١ ، ٣ من المادة (١١١) من هذا القانون أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون .

# الكتاب الثالث ( * )

## أحكام عامة

## الباب الأول

## حصر الممولين

## الفصل الأول

## البطاقات الضريبية

**مادة ١٢٨ –** تصدر مصلحة الضرائب لكل ممول له ملف ضريبي بناء على طلبه وبعد أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونا ، بطاقة ضريبية تتضمن اسم الممول ثلاثيا ومحل إقامته ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية وعنوان المنشأة وكيانها القانوني واسمها التجاري وأنواع الأنشطة التي يمارسها والضرائب التي يخضع لها وكذا المأمورية أو المأموريات المقيد بها وأرقام الملفات الضريبية وتاريخ تقديم الاقرار الضريبي السنوي وأية بيانات أخرى لازمة يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .

كما يحدد وزير المالية بقرار منه شكل البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التي تسلم للممول خلالها .

---

**( ١ ) المادة ١٢٧ مستبدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه وكان قد سبق إضافة الفقرة الأخيرة منها قبل الاستبدال بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٨٣ .**

**( * ) نصت المادة الأولى من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على الآتي : تستبدل بعبارتي " ممولي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، " و " الضريبة على أرباح المهن غير التجارية " أينما وردتا في الكتاب الثالث من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ عبارتا " الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا " والذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية " على الترتيب .**

**مادة ١٢٩- (١)** ويحظر على المختصين في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤(٢) بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أو بمقتضى قوانين خاصة والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والإتحادات والمستشفيات والفنادق ودور النشر بالقطاع الخاص وفروع الشركات الأجنبية التعامل مع الذين يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو الذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية أو مع الجهات المنصوص عليها في البندين ١ ، ٣ من المادة ١١١ من هذا القانون إلا إذا كان لدى الممول أو الجهة بطاقة ضريبية مثبت بها تاريخ تقديم الاقرار عن آخر سنة ضريبية .

وعلى المختصين المشار إليهم إثبات بيانات هذه البطاقة في الطلبات المقدمة إليهم من هؤلاء الممولين من الجهات المذكورة .

ولوزير المالية تحديد فئات المعاملات التي تخضع للحظر المشار إليه في هذه المادة .

**مادة ١٣٠-** إذا تبين لإحدى الهيئات العامة القائمة على مرافق الكهرباء ، أو المياه أو المولاصلات السلكية واللاسلكية أن من يطلب الانتفاع بخدماتها لأول مرة من الذين يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو الذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية وجب عليها إثبات رقم البطاقة الضريبية واسم المأمورية التابع لها في الطلب المقدم منه ، فإذا لم يكن قد صدرت له بطاقة ضريبية ، وجب حفظ الطلب لحين استخراج هذه البطاقة ، وتخطر مصلحة الضرائب باسم الممول ثلاثياً وعنوان مزاولة النشاط ونوعه .

---

**( ١ ) المادة ١٢٩ مستبدلة بالقانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٣ – الجريدة الرسمية العدد ٢٧ تابع (ج) في ١٩٨٣/٧/٧ وكان نص المادة ١٢٩/ ١ يقضي بأنه : يحظر على المختصين في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ والقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المشار إليهما وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والإتحادات ودور النشر بالقطاع الخاص التعامل مع ممول الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، إلا إذا كان الممول حاصلاً على البطاقة الضريبية ومثبت بها تاريخ تقديم الاقرار عن آخر سنة ضريبية وعلى هؤلاء المختصين إثبات بيانات هذه البطاقة في الطلبات المقدمة إليهم من الممولين سالفي الذكر .**
**( ٢ ) القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ألغى بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ .**

## الفصل الثاني

## إقرار الثروة

**مادة ١٣١-** يلتزم كل ممول من الذين يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعياً والذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية (١) أن يقدم إلى المصلحة إقراراً بما لديه من ثروة هو وزوجه وأولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية أو خلال ستة أشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذي يخضع إيراده للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة على أرباح المهن غير التجارية ويقدم هذا الإقرار على النموذج وطبقاً للأوضاع التي تحددها هذه اللائحة .

فإذا امتنع أحد الزوجين عن التوقيع على الإقرار ، تخطر المصلحة بذلك وعليها تكليف الممتنع عن التوقيع بتقديم إقرار مستقل خلال شهر من تاريخ الإخطار .

وعلى الممول تقديم هذا الإقرار دوريا كل خمس سنوات .

ويقع عبء تقديم الإقرار على الولي أو الوصي أو القيم أو النائب إذا كان الممول قاصراً أو محجوراً عليه أو غائباً .

ويلتزم كل شخص يكون له الحق الاطلاع على هذه الإقرارات بمراعاة سرية البيانات الواردة بها ويستمر هذا الإلتزام قائماً حتى بعد تركه العمل .

ويحظر على غير العاملين المختصين الاطلاع على هذه الإقرارات .

ويعفى من تقديم هذا الإقرار الملتزمين بتقديم إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه .

**مادة ١٣٢ –** يلتزم الممول بتقديم إقرار الثروة في حالة مغادرة البلاد مغادرة نهائية أو عند توقفه كلياً عن مزاولة النشاط أو عند التنازل عن كل منشآته .

**( ١ ) نصت المادة السابعة من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أن تلغى الضريبة العامة على الدخل أينما وردت بالكتاب الثالث من قانون الضرائب على الدخل .**

## الباب الثاني

## إلتزامات الممولين وغيرهم

### الفصل الأول

### إلتزامات الممولين

**مادة ١٣٣-** يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجاري أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطار بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط .

ويقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل أو التنازل عن المنشأة أو إنشاء فرع أو مكتب أو توكيل لها أو نقل مقرها من مكان إلى آخر .

وبالنسبة للشركات ، يقع واجب الإخطار على مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو الشخص المسئول عن إدارتها بحسب الأحوال .

كما يلتزم كل ممول من الممولين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يحصل من مصلحة الضرائب على البطاقة الضريبية المنصوص عليها بالمادة ١٢٨ من هذه القانون **(١)** .

وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها الإخطار والمستندات المؤيدة له .

**مادة ١٣٤-** للمول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني أو يتنازل عن كل منشآته أو يرغب في مغادرة البلاد مغادرة نهائية ، أن يطلب من مصلحة الضرائب إخطاره بما تحدده أو تقدر له من أرباح والضرائب المستحقة عليه حتى آخر سنة ضريبية بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون وسدد رسما لا يجاوز عشرين جنيهاً ، وعلى مصلحة الضرائب إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمها لهذا الطلب .

### الفصل الثاني

### إلتزامات غير الممولين

**مادة ١٣٥-** على كل مالك أو منتفع بعقار مخصص كله أو بعضه لتجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية أو يكون به مركز أو فرع أو مكتب لأية شركة أو منشأة تجارية أو صناعية مصرية أو أجنبية ، أن يقدم إلى مصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ شغل أو تأجير هذه الأماكن إخطاراً مبيناً به الأماكن المستغلة في الأغراض المتقدمة ونوع التجارة أو الصناعة أو المهنة التي يزاولها شاغل المكان أو الأماكن المذكورة واسم المستغل سواء كان هو المالك أو المستأجر .
كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهرين من تاريخ النزول عن الإيجار أو انهائه .
ويقع عبء الإخطار على المالك والمستأجر معا إذا كان من يزاول النشاط مستأجراً من الباطن .

---

**( ١ ) أضيفت إلى المادة ١٣٣ ، فقرة قبل الأخيرة بالمادة الثانية من القانون رقم ٨٧ / ١٩٨٣ ، عدد الجريدة الرسمية السابق بيانه .**

**مادة ١٣٦-** على أصحاب العقارات التي يجرى إنشاؤها أو ترميمها أو هدمها إخطار مصلحة الضرائب عن المقاولون وأصحاب المهن غير التجارية الذين يتم الإتفاق معهم على إنشاء أو ترميم أو هدم كل أو بعض هذه العقارات ، وذلك في المواعيد وطبقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

**مادة ١٣٧-** على الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها ، إخطار مصلحة الضرائب في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره .
وتستثني وزارة الدفاع من أحكام هذه المادة .

**مادة ١٣٨-** على المختصين في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والنقابات التي يكون من إختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة ، أو يكون من إختصاصها منح تراخيص لبناء عقار أو لإمكان استعمال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أن يخطروا مصلحة الضرائب عند منح أي ترخيص بالبيانات الخاصة بالترخيص وبطالب الترخيص ، طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح إمتياز أو إلتزام أو احتكار أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو المهنة وفي جميع الأحول لا يجوز منح ترخيص لمزاولة أية تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة غير تجارية أو تجديده ، إلا إذا كان الطالب حاصلاً على بطاقة ضريبية .

**مادة ١٣٩-** على المختصين في الجهات المبينة في المادة السابقة وفي شركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ والقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المشار إليها وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والروابط والأندية والإتحادات أن يخطروا مصلحة الضرائب في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ، ببيان تفصيلي عن أي معاملة من معاملاتها تزيد قيمتها على عشرة جنيهات ، وتكون قد تمت خلال الأشهر السابقة على ذلك الاخطار مع أي تاجر من تجار القطاع الخاص ، وبيان عن قيمة التوريدات والمشتريات والمقاولات والخدمات وما إليها التي يؤديها إليها أي شخص من أشخاص القطاع الخاص وذلك مع إيضاح قيمة المردودات المنصرفة والرد التجاري والخصم المسموح به إن وجد .
ويجب على المختصين في الجهات المبينة بالفقرة السابقة إخطار مصلحة الضرائب بمجرد توقيع أي عقد مما ذكر مع أي شخص من أشخاص القطاع الخاص بمضمون هذا العقد .
وفي جميع الأحوال يجب الإخطار عن اسم الشخص الذي يتم التعامل أو التعاقد معه وعنوانه ، وعنوان المنشأة ورقم ملفه ورقم بطاقته الضريبية والمأمورية التابع لها .

**مادة ١٤٠-** على البنوك والشركات والهيئات والأشخاص الذين من مهنتهم بصفة أصلية أو تبعيه أداء ما تنتجه القيم المنقولة من ارباح وإيرادات وغيرها أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب قبل أو مارس من كل سنة إقراراً مبيناً به :

١- أسماء ومحال إقامة ووضائف أو مهن الأشخاص الذين قيدت لحسابهم أو أديت إليهم أية مبالغ مما تنتجه القيم المنقولة سواء كانت اسمية أو لحاملها ؛ خلال السنة السابقة .
٢- مقدار المبالغ المؤداة لكل منهم أو المقيدة لحسابه خلال السنة السابقة سواء أكان الأداء أو القيد في الحساب مقابل تقديم الكوبونات أو ما يقوم مقامها أم بغير ذلك مع إيضاح نوع القيم المالية المؤدى نتاجها وطبيعة المبلغ المؤدى .

**مادة ١٤١-** يلتزم أصحاب ومديرو المنشآت عامة وأصحاب الأنشطة أو المهن غير التجارية الذين يؤدون بمناسبة قيامهم بأي عمل من أعمال مهنتهم إلى أي شخص من غير موظفيهم أو عمالهم الحاليين أو السابقين سواء كان في داخل مصر أم خارجها أية مبالغ على سبيل العمولة أو السمسرة أو الرد التجاري أو غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكافآت سواء كان أداؤها بصفة مستديمة أو عارضة بأن يقدموا إلى مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل عام إقراراً مبيناً به :

١- أسماء ومحال إقامة ووظائف ومهن الأشخاص الذين أديت إليهم المبالغ المذكورة خلال السنة السابقة .
٢- مقدار المبلغ المؤدى لكل منهم ونوعه .

## الباب الثالث

## حق الطلاع وسر المهنة

**مادة ١٤٢-** لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك إدارات الكسب غير المشروع ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والنقابات أن تمتنع في أية حالة بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يرويدون الإطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضرائب المقررة بموجب هذا القانون ، كما يتعين في جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة مصلحة الضرائب بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة .

**مادة ١٤٣-** يجوز للنيابة العامة أن تطلع مصلحة الضرائب على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية .

وتلتزم كافة الجهات الحكومية من سلطات تحقيق أو كسب غير مشروع وغيرها بإخطار مصلحة الضرائب عن أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني يخالف الوظيفة أو المهنة الأساسية لأي شخص يثبت لها مزاولته سواء بإقراره أو نتيجة لمباشرة اختصاصها .

ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولا عن الضرائب التي لم تحصل نتيجة علمه وعدم إخطاره مصلحة الضرائب .

**مادة ١٤٤-** يلتزم مديرو البنوك والمكلفون بإدارة أموال ما وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات ، لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبيت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقرها هذا القانون ، سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين .

ويفترض أنهم يمسكون فعلاً هذه الدفاتر ويحوزون المحررات والمستندات والوثائق وغيرها ويقع عليهم عبء إثبات العكس .

ولا يجوز الإمتناع عن تمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الإطلاع .
ويتم الإطلاع بالمكان الموجودة به الدفاتر والمستندات والمحررات وغيرها وأثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار سابق .

**مادة ١٤٥-** تلتزم المعاهد التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلى موظفي مصلحة الضرائب عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات .

**مادة ١٤٦-** كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة .

ولا يجوز لأي من العاملين بمصلحة الضرائب ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضرائب إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً .

**مادة ١٤٧-** لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابي من الممول ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه في حالة غياب المتنازل .

**مادة ١٤٨-** على الموظفين العموميين المختصين أن يبلغوا مصلحة الضرائب بكل بيان يتصل بعملهم من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بإرتكاب غش في أمور الضرائب أو بإرتكاب طرق إحتيالية الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء الضريبة أو يكون من شأنها عدم أدائها سواء أكان هذا العلم بمناسبة دعوى قضائية أو تحقيق جنائي ولو انتهى بالحفظ .

## الباب الرابع

## إعلان الممولين

**مادة ١٤٩- (١)** يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية .

---

**( ١ ) المادة ( ١٤٩ ) مستبدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ، المشار إليه .**

ويكون الإعلان صحيحاً قانوناً ، سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة . أو لجنة الطعن المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار الذي يحدده .

وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحه المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة .

وإذا ارتد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية .

ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعاً للتقادم .

ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن وفقاً للمادتين (١٥٧) أو (١٦١) من هذا القانون ، بحسب الأحوال ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائياً .

## الباب الخامس

## تنظيم الإعفاءات الضريبية

**مادة ١٥٠-** ملغاة (١) .

**مادة ١٥١-** لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من إعفاءات ضريبية بمقتضى قوانين أخرى .

---

**( ١ ) المادة (١٥٠) ملغاة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .**

## الباب السادس

## الربط الإضافي وتصحيح الربط النهائي

### الفصل الأول

### الربط الاضافي

**مادة ١٥٢-** يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائياً ، ومع ذلك إذا ثبت لدى المصلحة بصفة قاطعة أن الأرباح أو الإيرادات التي سبق الربط عليها تقل على الأرباح أو الإيرادات الحقيقية للممول بسبب استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في المادة (١٧٨) من هذا القانون ، يكون للمصلحة أن تجري ربطاً إضافياً خلال خمس سنوات من تاريخ إكتشاف العناصر المخفاة ، وذلك كله دون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في الباب العاشر من هذا القانون .

**مادة ١٥٣-** يخطر الممول بالربط الإضافي والأسس وأوجه النشاط التي بنى عليها الربط الأصلي والإضافي ، وللممول الطعن في الربط الإضافي طبقاً للإجراءات المقررة للطعن في الربط الأصلى.

وفي جميع الأحوال يكون للمصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية دون غيرها .

**مادة ١٥٤-** إذا تبين لمصلحة الضرائب من فحص الإقرار المنصوص عليه في المادة (١٣١) من هذا القانون أنه قد طرأت زيادة على ثروة الممول وزوجه وأولاده القصر وأن هذه الزيادة مضافاً إليها المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس السنوات تفوق ما سبق الربط به على الممول أو ماحققه من أرباح فعليه لأوجه نشاطه التي تم الربط عليها بفئات حكمية أو ثابتة وفق أحكام هذا القانون وعجز عن إثبات مصدر هذه الزيادة ، يكون لمصلحة الضرائب الحق في ربط الضريبة عليه أو إجراء ربط إضافي إذا كان قد سبق الربط على الممول وذلك على أساس الضريبة الأعلى سعراً إذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة تثبت فيه هذه الزيادة .

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة وفي حالة الربط الإضافي بسبب استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المشار إليها بالمادة (١٥٢) من هذا القانون ، يلزم الممول بأداء ٢٥% من قيمة الضريبة المستحقة نتيجة هذا الربط الاضافي وذلك دون الاخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون .

ولا يعتد بالزيادة في الثروة الناتجة عن تحويل أموال من الخارج إلا إذا كانت قد حولت عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري .

**مادة ١٥٥-** إذا توفى الممول وكانت تركته تكشف عن زيادة عما ورد بآخر إقرار ثروة مقدم منه مضافاً إليها الأرباح أو الإيرادات التي أظهرتها إقرارات الضريبة السنوية بعد آخر إقرار وبعد خصم المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الفترة من تاريخ آخر إقرار ثروة حتى تاريخ وفاته ، وعجز الورثة عن إثبات مصدر الزيادة في تركة مورثهم فيكون لمصلحة الضرائب إجراء الربط على هذه الزيادة أو إجراء ربط إضافي ؛ إذا كان قد سبق الربط وذلك على أساس الضريبة الأقل سعراً إذا كان يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات من تاريخ تقديم آخر إقرار ثروة حتى تاريخ الوفاء .

## الفصل الثاني

## تصحيح الربط النهائي

**مادة ١٥٦-** يجوز تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه الممول إلى المصلحة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في الأحوال الآتية :

١- عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة **( * )** .
٢- ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا .
٣- دخول إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون على خلال ذلك **( * ) .**
٤- عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً .
٥- الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
٦- الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول .
٧- عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون .
٨- عدم خصم الضرائب واجبة الخصم .
٩- عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تشغلها المنشأة .
١٠- عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانوناً .
١١- تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى .
١٢- إذا تم الربط بالمخالفة لقرارات لجان تقييم رؤوس أموال المنشآت المؤممة ولوزير المالية أن يضيف بقرار منه لتلك الأحوال أحوالاً أخرى .

وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى " لجنة إعادة النظر في الربط النهائي" يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس مصلحة الضرائب وتصدر االجنة قرارا في طلب الممول لا يعتبر نافذاً إلا بإعتماده من رئيس المصلحة .

---

**( * ) البندان ( ١ ، ٣ ) من المادة (١٥٦) مستبدلان بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .**

## الباب السابع

## الطعون الضريبية

## الفصل الأول

## لجان الطعن

**مادة ١٥٧(١)** مع عدم الإخلال بحكم المادة (٦٥) من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (١٠٥) والمادة (١٠٦) والفقرة (٢) من المادة (١٢٥) من هذا القانون أو من تاريخ توقيع الحجز عليه في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (١٤٩) من هذا القانون أن يطعن في الربط فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً .

ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها وتثبت المأمورية ملخص الصحيفة في دفتر خاص وتعد كذلك ملخصاً بالخلاف مع بيان أساس تقدير المصلحة للأرباح وعناصر ربط الضريبة .

وعلى المأمورية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن ترسلها إلى لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والإقرارات والمستندات المتعلقة به وأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف على لجنة الطعن .

فإذا إنقضى الميعاد المذكور ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الأمر كتابة على رئيس اللجنة مباشرة أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى رئيس اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول خطاب الممول إليه أن يطلب من المأمورية إحالة الخلاف إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر وإلا جاز له أن يصدر قراراً بتغريم المأمورية المختصة مبلغ عشرة جنيهات على الأقل وإخطار رئيس المصلحة لمساءلة رئيس المأمورية إدارياً .

ويستفيد الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه . ويجوز للجنة عند رفض الطعن إلزام الطاعن بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً .

---

**( ١ ) المادة رقم ١٥٧ مستبدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .**

**مادة ١٥٨-** تشكل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس ويجوز بناء على طلب الممول أن يضم إليهم عضوان يختارهما الممول من بين التجار أو رجال الصناعة أو الممولين .

يشترط في العضو المختار أن يكون ممن يؤدون ضرائب مباشرة لا يقل مجموعها عن مائة جنيه في السنة . ولوزير المالية تعيين أعضاء إحتياطيين من موظفي مصلحة الضرائب في البلاد التي بها لجنة واحدة .

ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء إحتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في البلاد التي بها أكثر من لجنة .

ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين المتخلفين من إختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه وتكون الرياسة في هذه الحالة لأقدم الأعضاء الثلاثة .

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أعضاؤها الموظفون ويتولى الأعمال الكتابية في اللجنة موظف تندبه مصلحة الضرائب .

ويعين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه مقار اللجان واختصاصها المكاني .

**مادة ١٥٩- (١)** تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون .

وكذلك ينظر الخلافات التي كانت تختص بها لجان الطعن المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤(*) بفرض رسم أيلولة على التركات والقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون ضريبة الدمغة .

وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل إنعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه ، وإلا أعتبر طعنه كأن لم يكن مالم يبد عذراً تقبله اللجنة .

وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار .

---

**( ١ ) المادة ١٥٩ / ١ مستبدلة بالقانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٣ الجريدة الرسمية العدد ٢٧ تابع (ج) في ١٩٨٣/٧/٢٧ " وكانت المادة ١/١٥٩ تقضي بأن ( تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون " .**
**( * ) القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ ألغى بالقانون رقم ٢٢٨ لسنة ١٩٨٩ بإصدار قانون ضريبة الأيلولة – الجريدة الرسمية العدد ٢٩ تابع ( أ ) في ١٩٨٩/٧/٢٠ .**

**مادة ١٦٠ (١)-** تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوى أصوات الحاضرين يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها .

وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادىء العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول ومصلحة الضرائب بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على اساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية من أداء الضريبة .

## الفصل الثاني

## الطعن في قرار لجنة الطعن

---

**مادة ١٦١-** لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار .

وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه .

**مادة ١٦٢-** يكون الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع .

**مادة ١٦٣-** الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائماً بوجه السرعة وعلى أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى يعاونها في ذلك مندوب من مصلحة الضرائب .

---

**( ١ ) المادة ١٦٠ مستبدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .**

## الباب الثامن

## تحصيل دين الضريبة

### الفصل الأول

### قواعد عامة

**مادة ١٦٤-** تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون .

ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر مصلحة الضرائب وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين .

**مادة ١٦٥ ( * )-** يكون تحصيل الضرائب ومقابل التأخير المنصوص عليها في هذا القانون بمقتضى أوراد واجبة التنفيذ تصدر بإسم من هم ملزمون قانوناً بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لم من حق الرجوع على من هم مدينون بها وتوقع هذه الأوراد من الموظفين الذين تحددهم اللائحة التنفيذية .

**مادة ١٦٦ ( ١ )-** يكون لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقاً من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية دون حاجة إلى إصدار ورد أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذية .

وللمصلحة أيضاً حق توقيع الحجز التنفيذي بقيمة المبالغ الإضافية للضريبة المنصوص عليها في المواد ٩٢ ، ١٠٤ ، ١٢١ ، ١٢٤ ، ١٥٤ من هذا القانون وبقيمة الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد ١٨٦ ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، من هذا القانون وبقيمة المبالغ التي تنص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٨ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٧٠ ، ٧٤ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ١١١ مكرراً على حجزها وتوريدها للخزانة إذا لم يقم الممول الملتزم بأداء المبالغ الإضافية للضريبة أو الملتزم بالتوريد بالأداء في المواعيد المحددة ودون حاجة إلى إصدار ورد أو تنبيه بذلك .

ويصدر بقيمة ما لم يتم أداؤه في هذه المواعيد قرار إداري من الموظفين الذين من حقهم توقيع الأوراد ويكون هو سند التنفيذ .

ولا يخل توقيع الحجز التنفيذي المشار إليه في هذه المادة بحق مصلحة الضرائب في ربط الضرائب المستحقة .

---

**(١) المادة (١٦٦) مستبدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .**

**(*) ملحوظة هامة : صدر القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٦ بالتجاوز عن تحصيل مقابل التأخير المنصوص عليه في القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – وقد نشر القانون المذكور بالجريدة الرسمية العدد ١٠ مكرر في ١٩٩٦/٣/١٢ .**

**مادة ١٦٧-** يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

**مادة ١٦٨-** تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون أو القانونان رقماً ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ بفرض رسم أيلولة على التركات و ١٥٩ لسنة ١٩٥٢ بفرض ضريبة على التركات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ وبين ما يكون مستحقاً عليه وواجب الأداء .

**مادة ١٦٩-** على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ لحساب مصلحة الضرائب أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه أن يعطى الممول الذي حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى مصلحة الضرائب وتعتبر الشهادات أو الإتصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو الإضافة أو التحصيل لحساب الضريبة المستحقة على الممول سنداً للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى مصلحة الضرائب .

**مادة ١٧٠-** لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بسعر فائدة يحدده وزير المالية وتعفى هذه الفائدة من الضرائب .

وتكون لهذه الصكوك وللفوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة .

## الفصل الثاني

## ضمانات التحصيل

**مادة ١٧١-** إذا تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضباع فلرئيسها استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه أن يصدر أمراً بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو كانت قد مضت أربعة أشهر من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بمقدار الضريبة طبقاً لتقدير المأمورية المختصة .

وعلى قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار إخطار مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع .

---

**( ١ ) المادة ( ١٧٢ ) مستبدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .**

وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد جبراً أو اختيار أن يخطر مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ بيع المنقولات أو العقارات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشرة يوماً على الأقل وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يجعل المتسبب فيه مسئولاً عن أداء الضرائب المستحقة على المدين بالضريبة في حدود قيمة الأموال المبيعة .

ولا يجوز بغير قرار من وزير المالية توقيع الحجز على أموال الممول السائلة المودعة لدى البنوك إذا كانت له أموال أخرى تكفي لسداد دين الضريبة .

## الفصل الثالث

## أحكام متنوعة

**مادة ١٧٢ ( ١ ) –** يستحق مقابل تأخير على :

١- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها .

ويسري مقابل التأخير أعتباراً من الشهر التالي لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء من واقع الإقرار .

٢- ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة إعتباراً من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقاً لأحكام هذا القانون .

وفي جميع الأحوال المبينة في هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع ١% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل .

**مادة ١٧٣-** يجوز إعفاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها ومن مقابل التأخير المنصوص عليه بالفقرة (١) من المادة (١٧٢) من هذا القانون في الأحوال الآتية :

١- إذا توفى الممول عن غير تركه أو عن تركة مستغرقة بالديون أو غادر البلاد نهائياً بغير أن يترك أموالاً بها .
٢- إذا أشهر إفلاس الممول أو إذا أثبت عدم قدرته على السداد أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه.
٣- إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً في حدود الأعباء العائلية المقررة له سنوياً .

ويصدر قرار الإعفاء طبقاً للقواعد التي يضعها رئيس مصلحة الضرائب ويجوز سحب قرار الإعفاء إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح .

## الباب التاسع

## التقادم

## الفصل الأول

## قواعد عامة

**مادة ١٧٤ (١)-** يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد ٩١ ، ١٢١ ، ١٢٢ من هذا القانون .

وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المادة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على الدخل على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة على الدخل .

**مادة ١٧٥ (٢)-** يسقط حق الممول في المطالبة بإسترداد الضرائب التي دفعت بغير حق بمضي خمس سنوات وذلك فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المواد ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، من هذا القانون .

وتبدأ هذه المدة من تاريخ إخطار الممول بربط الضريبة وإذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ إخطاره بالربط المعدل وتقطع المدة في الحالتين بالطلب الذي يرسله الممول إلى المصلحة بكتاب موصى عليه بعام الوصول بإسترداد الزيادة التي أداها ولا يبدأ سريان التقادم في هذه الحالة إلا من تاريخ إخطار الممول بقرار المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

---

**( ١ ) المادة ١٧٤ مستبدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .**
**( ٢ ) المادة ١٧٥ مستبدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .**

**مادة ١٧٦ (١)** تبدأ مدة التقادم بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالمادة (١٣١) من هذا القانون من تاريخ تقديم إقرار الثروة . وبالنسبة للمادة (١٥٥) من هذا القانون من تاريخ تقديم الورثة للإقرار الشامل لكافة عناصر التركة .

ولا تبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة (١٣٣) من هذا القانون إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط .

وتبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الشركاء في شركات الواقع الذين لم تتخذ المصلحة إجراءات الربط في مواجهتهم بسبب الخلاف على تحديد الكيان القانوني للمنشأة أو تحديد الشركاء وعددهم ، وكذلك بسبب الخلاف على مشاركة الزوجة أو الأولاد القصر تطبيقاً لحكم المادة (٣٥) من هذا القانون من تاريخ الفصل نهائياً في الخلاف .

## الفصل الثاني

## أيلولة المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم إلى الحكومة

**مادة ١٧٧-** تؤول الى الحكومة نهائيا جميع المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم قانونا ويسقط حق أصحابها في المطالبة بها وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد :

١- الأرباح والفوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة .
٢- الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجهات المذكورة .
٣- ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوباً من تلك الأوراق لدى البنوك وغيرها من المنشآت التي تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأي سبب آخر .
٤- كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأي سبب كان إلى أية شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة .

وتلتزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافى مصلحة الضرائب في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقاً للمادة المذكورة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلى الخزانة إما وقت تقديم البيان أو على الأكثر خلال الثلاثين يوماً التالية .

---

**( ١ ) المادة ١٧٦ مستبدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .**

## الباب العاشر

## العقوبات

**مادة ١٧٨-** يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقاً للمادة (١٣٣) من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون بإستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية :

١- تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات الحقيقية التي أخفاها عن مصلحة الضرائب .
٢- تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت بما لديه فعلاً من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاءها عن مصلحة الضرائب .
٣- إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انفضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة
٤- توزيع أرباح على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه في الأرباح .
٥- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر .
٦- إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة .

**مادة ١٧٩ -** يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أي ممول على التهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها .
ويكون الشريك المحكوم عليه مسئولاً بالتظامن مع الممول في أداء قيمة الضرائب المستحقة التي لم يتم أداؤها .

**مادة ١٨٠-** مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في قوانين مزاولة المهنة ، يعاقب بالسجن المحاسب الذي اعتمد الإقرار الضريبي والوثائق والمستندات المؤيدة له في الحالتين الآتيتين:
١- إذا أخفى الوقائع التي علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها الوثائق والمستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول .
٢- إذا أخفى الوقائع التي علمها أثناء تأدية مهنته عن أي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات من شأنه أن يؤدي إلى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر .

**مادة ١٨١-** في حالة الحكم بالإدانه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين ١٧٨ ، ١٧٩ من هذا القانون يقضي بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة .

وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة تحرم المحكوم عليه من تولي الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار .

**مادة ١٨٢-** يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه ولا تزيد على ١٠٠٠ جنيه كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في إقرار الثروة .

**مادة ١٨٣-** يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه ولاتزيد على ١٠٠٠ جنيه كل ممول لم يقدم إقرار الثروة خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب عليه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول .

**مادة ١٨٤- (١)** يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن تعويض لا يقل عن ٥٠% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة في حالة مخالفة حكم المادة (٩) والفقرة الثانية من المادة (١٠) والمادة (١٢) والفقرة الأولى من المادة (١٣) والفقرة الأخيرة من المادة (١٨) والمادة (٦٣) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .

**مادة ١٨٥(٢)-** ( أولا ) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لاتقل عن ١٠٠ جنيه ولاتجاوز ٥٠٠ جنيه مؤجر الوحدة المفروشة سواء كان مالكاً أو مستأجراً لها الذي لايقوم بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لبدء عقد الإيجار مفروشاً ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد حجراتها وقيمة الإيجار مفروشاً والقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة على العقارات المبينة .

( ثانياً ) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لاتقل عن ٥٠ جنيهاً ولاتجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حائز الغراس سواء كان مالكاً للأرض أو مستأجراً لها إذا لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة البيانات والإخطارات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من بند (٢) من المادة ٨٢ من هذا القانون .

**مادة ١٨٦-** يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسين جنيهاً كل من يخالف أحكام المادة ١٤٦ من هذا القانون .

---

**( ١ ) المادة ١٨٤ مستبدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .**
**( ٢ ) المادة ١٨٥ مستبدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .**

**مادة ١٨٧(١) –** ( اولاً ) يعاقب بغرامة لاتقل عن ٢٠٠ جنيه ولاتجاوز ٥٠٠ جنيه في الحالات الآتية :

١- عدم تقديم إقرار الثروة المنصوص عليه في المادة ١٣١ من هذا القانون في الميعاد وفي حالتى الربط الإضافي المنصوص عليهما في المادتين ١٥٢ ، ١٥٤ من هذا القانون .
٢- عدم تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادتين ١٤٠ ، ١٤١ من هذا القانون في الميعاد أو تضمينه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك .
٣- الإمتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادتين ١٤٤ ، ١٤٥ من هذا القانون أو عدم موافاة مصلحة الضرائب بما تطلبه من بيانات منصوص عليها في المادة ١٤٢ من هذا القانون وكذلك إذا امتنع صاحب المهنة عن تقديم أي من الدفترين المشار إليهما في المادة ٧٣ من هذا القانون .
٤- **(٢)** عدم الحصول على البطاقة الضريبية .

( ثانياً ) يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه في حالة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة ٣٢ والمادة ٩١ .

وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .

( ثالثاً ) يعاقب بغرامة لاتقل عن ٥٠ جنيهاً ولاتجاوز ٥٠٠ جنيه في حالة مخالفة أحكام المواد ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٦ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ٧٨ ، من هذا القانون .

( رابعاً ) يعاقب بغرامة مقدارها ٣٠٠ جنيه في حالة عدم إمساك الممول الدفاتر المنصوص عليها في المواد ٧٣ ، ٩٦ ، ٩٧ ، ٩٨ من هذا القانون .

وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .

( خامساً ) يعاقب بغرامة لاتقل عن ١٠٠ جنيه ولاتجاوز ٢٠٠ جنيه في حالة مخالفة أحكام المواد ١٢٩ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٣٩ من هذا القانون وتكون الجهة التابع لها المخالف مسئولة معه بالتضامن عن أداء الغرامة .

( سادساً ) يعاقب بغرامة لاتقل عن ٥٠ جنيهاً ولاتجاوز ٢٠٠ جنيه في حالة مخالفة أحكام المادة (١٤) والفقرة الأولى من المادة (١٠) والفقرة الأخيرة من رابعا من المادة ١١١ مكررا والمادة (١١) والفقرة الثانية من المادة (١٣) والفقرة الرابعة من المادة (٣٢) والمواد ٣٣ ، ٥٧، ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦٤ ، ١٤٨ والفقرة الثانية من المادة ١٧٧ من هذا القانون وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .

---

**( ١ ) المادة ١٨٧ مستبدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .**
**( ٢ ) البند رقم (٤) كان قد سبق إضافته بالقانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٣ قبل استبدال المادة ١٨٧ .**

( سابعاً ) يعاقب بغرامة لا تقل عن ٢٠ جنيهاً ولاتجاوز ٢٠٠ جنيه مالك العقار أو المسئول عن إدارته إذا لم يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة في العقار ولو لم يكن مؤجراً لها بوصفها مفروشة .

( ثامناً ) يعاقب بغرامة لا تقل عن ٢٠ جنيهاً ولا تجاوز ١٠٠ جنيه صاحب المهنة إذا أغفل قيد أي مبلغ أو لم يسلم إلى كل من يدفع إليه مبلغ الإيصال المنصوص عليه في المادة ٧٣ من هذا القانون .

**مادة ١٨٨-** كل ممول يمتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التي يمسكها إلى مصلحة الضرائب أو عن موافاتها بما طلبته من بيانات يحكم بإلزامه بتقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التي امتنع عن تقديمها وبغرامة تهديدية يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير وتاريخ بدء سريانها .

ولايقف سريان الغرامة إلا من اليوم الذي يثبت فيه بتأشير موقع عليه من مندوب مصلحة الضرائب على أحد الدفاتر الرئيسية للممول بأن المصلحة قد مكنت من الإطلاع على النحو الذي قضى به الحكم وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقيل الممول من كل أو بعض الغرامات المحكوم بها .

**مادة ١٨٩ (١) –** يحكم بتعويض لا يقل عن ٢٥% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة في حالة مخالفة أحكام المادة (١٤) والفقرة الأولى من المادة (١٠) والفقرة الأخيرة من رابعاً من المادة ١١١ مكرراً والمادة ١١ من هذا القانون .

**مادة ١٩٠ (٢)-** يحكم بتعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يضف أو يحصل أو يورد إلى مصلحة الضرائب لحساب الضريبة المستحقة على الممول طبقاً لأحكام المواد (٣٧) و (٣٨) و (٣٩) و (٤٠) و (٤١) و (٤٢) و (٤٣) و (٤٤) و (٧٠) و (٧٤) و (٧٥) و (٧٦) و (٧٧) و (٧٨) من هذا القانون مع إلزام المخالف بتوريد المبالغ المخصومة أو المضافة أو المحصلة لحساب الضريبة وفي حالة العود يضاعف التعويض .

وفي جميع الأحوال تكون الجهات التابع لها المحكوم عليه مسئولة معه بالتضامن عن أداء التعويض والمبالغ التي يلزم المخالف بتوريدها .

**مادة ١٩١-** تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه .

ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل ١٠٠% مما لم يؤد من الضريبة .

فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل ١٥٠% مما لم يؤد من الضريبة .

ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة والمادة ١٨٩ من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التي تستحق على الوعاء النوعي موضوع المخالفة أو بسببه .
وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى العمومية بالصلح .

---

**( ١ ) المادة ١٨٩ مستبدلة بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .**
**( ٢ ) المادة ١٩٠ مستبدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .**

## الباب الحادي عشر

## أحكام متنوعة

**مادة ١٩٢-** لمصلحة الضرائب تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام وغيرها من المنشآت التي يحددها وزير المالية بقرار منه ويتولى مندوب المصلحة مراقبة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقاً لأحكام هذه التشريعات .

ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القوانين المشار إليها .

**مادة ١٩٣-** لايجوز لوحدات الحكم المحلي أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب المقررة بهذا القانون كما لايجوز لها أن تفرض ضرائب إضافية على هذه الضرائب وتشمل الأسعار المقررة للضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية ، وأرباح شركات الأموال نسبة الضرائب الإضافية المقررة لوحدات الحكم المحلي بمقتضى القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون نظام الحكم المحلي .
وتحدد هذه النسبة بقرار من وزير المالية بالإتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي .

**مادة ١٩٤-** إذا تبين لمصلحة الضرائب أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق ، التزمت بأداء هذه الضرائب والمبالغ خلال تسعين يوماً من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعين يوماً حتى تاريخ الأداء .

**مادة ١٩٥-** يخصص وزير المالية نسبة من حصيلة الغرامات والتعويضات التي يتم تحصيلها نتيجة الصلح مع الممولين مقابل التنازل عن رفع الدعوى العمومية أو المحكوم بها نهائياً طبقاً لأحكام هذا القانون ، وتؤول هذه الحصيلة إلى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم .

ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد نظام هذا الصندوق وموارده الأخرى وأغراضه وكيفية إدارته .

ويكون لهذا الصندوق شخصية معنوية مستقلة(١) .

---

**( ١ ) أضيفت بالمادة الثانية من القانون ٨٧ / ١٩٨٣ – عدد الجريدة الرسمية المنوه عنه .**
**ملحوظة : صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ونشر في الجريدة الرسمية العدد رقم ٤٠ تابع (١) في ١٩٨٤/١٠/٤ وكذا لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٦ .**
**وقد أعد كتاب مستقل لذلك الغرض ومعروض بمراكز البيع : لذا لزم التنويه .**
**ملحوظة هامة :**
**نصت المادة الثامنة من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على الآتي :**
**تسرى أحكام هذا القانون على المرتبات وما في حكمها اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في ١٩٩٣/١٢/٣١ .**
**وبالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسرى أحكام هذا القانون إعتباراً من السنة الضريبية ١٩٩٤ أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ إنتهائها لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون .**

# المذكرة الإيضاحية

# لمشروع القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١

## تقـــديم

تعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الإجتماعي الذي يحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية للسلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية وبحيث تأتي الضريبة معبرة عن السلام الإجتماعي الذي يتمثل في مجال الضريبة على وضع جانب من نشاط المواطنين في خدمة الجماعة وفقاً لقدرات كل منهم وبشرط توافر موافقة السلطة التشريعية الممثلة للمكلفين على وجوب فرضها ، وهو ما يعبر عنه بمبدأ الرضا بالضريبة .

وبذلك لابد وأن تتوفر للضريبة في إطار مفهوم السلام الإجتماعي ثلاثة عناصر رئيسية :

١- العدالة وذلك بتوزيع العبء الضريبي بين كافة المواطنين على أساس المقدرة التكليفية لكل منهم التي تحدد مدى قدراتهم على الاسهام في تمويل النشاط الحكومي وهو ما يعبر عنه بعمومية الضريبة ، دون التأثير على إيجابيات أنشطتهم الإنتاجية في إطار خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي تحدد أولويات الاستثمار والأنشطة الإنتاجية .
٢- وفرة الحصيلة التي تتطلب عمومية الضريبة بسريانها على جميع المواطنين حسب ما يتوفر لديهم من عناصر الاخضاع ، بحيث يصعب إرجاء أدائها أو التهرب منها أو تجنبها ، كما يتعذر نقل عبئها بصورة تؤدي إلى إنحرافها عن بلوغ أهدافها فضلاً عن ضرورة توافر انخفاض حساسية الممولين تجاه الضريبة وضآلة شعورهم بعبئها ، الأمر الذي لايمكن تحقيقه إلا بإعتدال أسعارها واستقرار الأحكام المنظمة لها وبساطة ويسر الإجراءات الإدارية المتعلقة بالربط والتحصيل .
٣- التوجه الإقتصادي والإجتماعي ، فالضريبة أداة رئيسية في المجتمع المعاصر تستفيد بها الدولة لتعديل الهيكل الإجتماعي والإقتصادي على نحو يحقق أكبر قدر من الرفاهية لمختلف فئات المجتمع ويكون ذلك بصورة متباينة منها ما يقوم على تخفيض عبء الضرائب أو زيادة هذا العبء للتأثير على القوة الشرائية أو حجم المعاملات ، منها ما يقوم على التمييز في المعاملات الضريبية بين مختلف من الثروات أو الدخول الكبيرة لتحقيق أهداف اجتماعية أو بقصد إعادة توزيع الدخول عندما يعاد إنفاق حصيلة الضرائب التي تستقطع من الدخول الكبيرة في صورة خدمات عامة يستفيد أصحاب الدخول المخفضة بالجانب الأكبر منها .

وإذا كان مجموع حصيلة الضرائب في مصر لعام ١٩٨٠ / ١٩٨١ بإعتبارها تجسيداً لالتزام المواطنين تجاه مجتمعهم يبلغ ٣٩١٠ مليون جنيه (منها ١٢٤٠ مليون جنيه ضرائب مباشرة و٢٦٧٠ مليون جنيه ضرائب غير مباشرة) فإن إلتزام الدولة تجاه المجتمع يتمثل في مجموع انفاقها ( استخدامات) البالغ ١٠,٠٠٠ مليون جنيه .

وتسعى الدولة في سبيل مواجهة هذه الفجوة إلى تدبير موارد إضافية غير تضخمية لسد هذه الفجوة كرفع إنتاجية الهيئات العامة وشركات القطاع العام بقصد زيادة عوائد ملكية الدولة دون الإلتجاء إلى زيادة كمية النقود التي قد تسمح بها ظروف الزيادة السنوية لحجم الإنتاج القومي في حدود ١٠% وفي هذا المجال تتطلع الدولة إلى زيادة حصيلة الضرائب للإسهام في سد الفجوة بين موارد الدولة الحالية ونفقاتها دون الالتجاء إلى زيادة العبء الضريبي أو رفع معدلات الضرائب الحسابية بل باصلاح ضريبي شامل يسعى إلى تحقيق عمومية الضريبة بتوسيع قاعدة الضرائب وإشتراك كافة المواطنين في أدائها دون تجاوز لحدود طاقتهم للضريبة والمحافظة على عدالة النظام الضريبي في مجموعه .

إذ تتميز الضرائب عن غيرها من وسائل التمويل العامة المتاحة لمجتمعنا في أنها تمثل وسائل تمويل حقيقية تستند إلى إنتاج حقيقي ولا يثير التمويل بواسطتها كقاعدة عامة أية ضغوط تضخمية .

ولما كان النظام الضريبي يجب أن يأتي معبراً عن فلسفة الحكم وعن الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية في المجتمع ، فقد كان لزاما أن يعاد النظر في نظامنا الضريبي بإعتباره أحد الأركان الرئيسية لنظامها الإقتصادي والإجتماعي التي تبلورت منذ ثورة التصحيح في ١٥ مايو سنة ١٩٧١ أركانه القائمة على تحقيق التوازن بين حالة الفرد وحالة المجتمع وعلى التظامن الإجتماعي .

ومنذ هذا التاريخ أدخلت بالفعل التعديلات على قوانين الضرائب المختلفة ولعل أهم ما يجمع بين كل التعديلات السابقة أنها جاءت لعلاج مشكلات محددة ، أو لسد ثغرات كشف عنها التطبيق لمختلف قوانين الضرائب .

أما وقد استقر نظامنا الإجتماعي والإقتصادي وتبلورت معالمه بعد مرور ما يقرب من عشر سنوات على ثورة التصحيح ، كان لابد وأن يعاد النظر في نظامنا الضريبي برمته .

وتعكس فلسفة الحكم وإنسانيته ضرورة إعادة النظر في نظام الضرائب برمته سواء في ذلك الضرائب المباشرة أو الضرائب غير المباشرة وذلك تحقيقاً للعدالة الإجتماعية ، وعلى أن تتم إعادة النظر هذه في ضوء السياسات النقدية والمالية والتجارية بوجه عام وسياسة الانفاق والأسعار والدخول بصفة خاصة ، كما أشار سيادته في نفس الرسالة إلى أنه مما يزيد من ضرورة المراجعة الشاملة للنظام الضريبي ما نتج عن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي أخذ بها اعتباراً من عام ١٩٧٤ من تقدم اقتصادي في بعض المجالات وتزايد في ثروات فريق من المواطنين .

واستجابة لهذه الضروريات قامت وزارة المالية بإجراء الدراسات اللازمة لمختلف مكونات نظامنا الضريبي حتى يأتي هذا النظام معبراً عن واقعنا المعاصر سياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً .

والمشروعات المعروضة تتناول الإجزاء الثلاثة الرئيسية للنظام الضريبي في مصر وهي :-

١- ضرائب الدخل المفروضة على إيرادات الثروة المنقولة .
٢- ضرائب الإستهلاك
٣- الضريبة الجمركية .

أما باقي الضرائب الأساسية المكونة لنظامنا الضريبي فقد عدل بعضها تعديلاً جوهرياً منذ شهور قليلة ( ضرية الدمغة بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ ) أما البعض الآخر ( ضريبة التركات– ضريبة العقارات المبنية - ضريبة الأطيان الزراعية ) فتقوم الوزارة بإجراء الدراسات اللازمة بشأنها حالياً علماً بأن حصيلة هذه الضرائب محدودة بالمقارنة بالضرائب الأخرى رغم ما قد يكون لها دور اقتصادي أو اجتماعي .

وبذلك يقوم هذا الإصلاح الضريبي المقترح على احداث تعديلات جوهرية في الأحكام الضريبية لتحقيق التناسق بين الضرائب المختلفة واضفاء قدر كاف من البساطة والوضوح وعدم التعقيد على تشريعاتها وإجراءات تطبيقها وإكسابها طابعا واقعياً يحقق ثقة المواطنين ويستجيب لمطالب مرحلة التطور الاقتصادي والإجتماعي التي يعيشها مجتمعنا في ظل الإنفتاح الإقتصادي والسلام الاجتماعي ، وتهيئة جميع الامكانيات اللازمة لاتباع سياسة ضريبية ناجحة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك رفع مستوى كفاءة الادارات القائمة بتوفير الإمكانيات الفنية والكوادر الإدارية القادرة على تنفيذ الأحكام الضريبية التي يقوم عليها الاصلاح الضريبي .

ونبرز في هذا المجال أهمية صدق إحساس وواقعية إدراك كل من السلطة التشريعية وأجهزة السلطة التنفيذية بابعاد ومطالب المرحلة الحالية للتطور الاجتماعي والاقتصادي في مجتمعنا ، وكذلك أهمية التعرف على آثار الضرائب المختلفة على كل من الانتاج والتوزيع والادخار والاستثمار لإمكان التوصل إلى أحكام ضريبية تتفق مطالب هذه المرحلة .

ولعل الأسلوب المفضل في هذا الإصلاح الضريبي الشامل هو إعداده كمجموعة متكاملة من التشريعات تعالج أوجه القصور في التشريعات الحالية وتراعى التنسيق بين مختلف الضرائب التي يضعها النظام الضريبي حفاظاً على وحدة الهدف التي يتعين نوافرها في النظام في مجموعة ومراعاة للحفاظ على عدالة النظام بصفة عامة دون الاقتصار على السعي إلى تحقيقها بالنسبة لكل ضريبة على حدة ، وبذلك يمكن تدارك مثالب الأسلوب التقليدي الذي اتبع من قبل في إدخال بعض التعديلات الجزئية على بعض الأحكام القائمة والتي بلغ عددها حوالي ٧٨ مرة في خلال الأربعين عاماً الماضية ، بغير نظرة شاملة لأحكام النظام الضريبي ككل ، فانتشر التعارض بين أحكام القوانين الضريبية وتعذر على رجال الإدارة الضريبية والممولين تتبع هذه التعديلات والعمل بها .

وفي نفس الوقت يراعى هذا الإصلاح إدخال تطورات جديدة لضرائب الدخل لتمهد الطريق للضريبة الموحدة في خلال فترة إنتقالية بحيث يصبح الإنتقال إليها أمراً يسيراً فاتجه الإصلاح المقترح إلى التفرقة في المعاملة الضريبية بين دخول أشخاص طبيعيين من ناحية ودخول شركات الأموال من ناحية أخرى على إعتبار أن الضريبة الموحدة على الدخل يقتصر نطاقها على دخول أشخاص طبيعيين دون شركات الأموال ، وذلك كله شريطة تدعيم الجهاز الضريبي ورفع كفاءته وإدخال نظم الحاسب الالكتروني والتوسع في تدريب العاملين .

ومن هذا التقديم تبين مما يلي أهم الملامح التي تضمنها المشروع :

تنظم الضرائب على الدخل أحكام القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل ، وأحكام القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ بفرض ضرية عامة على الإيراد .

وقد أسفر التطبيق العملي لأحكام هذين القانونين عن ثغرات اقتضى الأمر تداركاً ، فصدرت عدة تشريعات ضريبية تتضمن إدخال تعديلات على أحكام القوانين المشار إليهما كان آخرها القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ بشأن تحقيق العدالة الضريبية .

ولما كان مجلس الشعب قد أوصى عند موافقته على مشروع القانون بشأن تحقيق العدالة الضريبية بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ من أغسطس سنة ١٩٧٨ بالإنتقال إلى نظام الضريبة الموحدة ، فقد شكلت بوزارة المالية لجان متخصصة عهد إليها إجراء الدراسات اللازمة ، كما عقدت مؤتمرات ضريبة في هذا الشأن . وقد انتهت الدراسات والتوصيات إلى ما يأتي :

١- أن الأخذ بنظام الضريبة الموحدة يتطلب ما يلي :
- تطوير ورفع كفاءة الجهاز الضريبي .
- الإنتهاء من التراكمات القائمة حالياً والناجمة عن التأخير في إجراءات الفحص والربط .

توصية الممولين بنظام الضريبة الموحدة الذي يقوم أساساً على إمساك كل ممول دفاتر وحسابات منتظمة تضم أوجه نشاطه المختلفة .

٢- ضرورة التريث في الإنتقال من نظام الضرائب النوعية إلى نظام الضريبة الموحدة حتى يتحقق المناخ الضريبي الملائم لتطبيق هذا النظام ، مع إمكان التمهيد لذلك بواسطة تشريعات هادفة .

ولما كانت الحكومة تهدف إلى توفير المزيد من العدالة الإجتماعية ، بالتخفيف عن كاهل الفئات محدودة الدخل ، وإخضاع مختلف الدخول للضريبة بحيث لا يتخلف قادر على الإسهام في أداء حق المجتمع عليه . كما تهدف الحكومة إلى دفع طاقات الاقتصاد لتحقيق أكبر معدلات النمو ، مما من شأنه زيادة الدخل القومي ، وارتفاع مستوى المعيشة ، فإن الأمر يقتضي ، من الناحية الضريبية ، تقرير الأحكام التي من شأنها تحقيق هذه الأهداف وتهيئة أمثل الظروف لذلك .

لذلك فقد ارتأت وزارة المالية إعداد تشريع متكامل يضم أحكام التشريعات الضريبية ، ويعالج الثغرات التي أسفر عنها التطبيق العملي للتشريعات القائمة ، ويحقق فضلاً عن ذلك الوضوح وتبسيط الإجراءات ، إلى جانب توفير الحصيلة للخزانة العامة .

ومن أهم المبادىء التي روعيت في المشروع ما يأتي :

١- التمهيد للأخذ بنظام الضريبة الموحدة . وقد تضمن المشروع في هذا الشأن التفرقة بين الضرائب التي يخضع لها الأشخاص الطبيعيون أساساً ، مما تنظمه أحكام الكتاب الأول من المشروع ، وبين الضريبة التي تخضع لها شركات الأموال ، وتنظمها الأحكام الواردة بالكتاب الثاني . كما أولى المشروع أهمية خاصة لإمساك الممولين لدفاتر منتظمة بهدف تنمية وعي الممولين بضرورة وأهمية إمساك هذه الدفاتر ، اقتناعاً من المشروع بأن إمساك هذه الدفاتر لازمة أساسية لتطبيق نظام الضريبة الموحدة .

٢- تحقيق مبادىء العدالة في الضريبة وبالضريبة . ومن تطبيقات ذلك ما ورد بالمشروع من إعفاءات يتمتع بها أصحاب الدخول الصغيرة ، والأخذ بمبدأ التدرج في أسعار الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، على خلاف ما هو مقرر بالتشريعات الحالية ، بحيث تخضع الدخول الصغيرة للضريبة بأسعار تقل عن تلك التي تخضع لها الدخول الأكبر ، وبحيث تتدرج أسعار الضريبة ارتفاع كلما زاد الإيراد الخاضع للضريبة . ومن ناحية أخرى فقد راعى المشروع أن تكون الحدود القصوى لأسعار الضرائب النوعية على مصادر الدخل والضريبة العامة على الدخل التي تخضع لها الأشخاص الطبيعيون ، وبما لا يعدم الحافز الإنتاجي لديهم ، وبما يشجعهم على الإلتزام بأمانة بأداء واجب الضريبة .

٣- تشجيع الادخار في مختلف الأوعية الإدخارية ، وعلى وجه الخصوص في أوعية التأمين .

٤- تشجيع الاستثمارات ، خاصة متى اتخذت شكل شركات المساهمة ، على اساس ما يمكن أن تسهم به هذه الشركات في تحقيق التنمية ، وما يتيحه قيامها وممارستها للنشاط من توفير فرص العمل .

٥- تشجيع الاستثمارات الجديدة في مجالات الإنتاج الصناعي ، بإعفاء أرباح شركات الأموال الصناعية التي تقام بعد العمل بالقانون وتستخدم خمسين عاملاً فأكثر من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج .

٦- تشجيع الاستثمارات في مجالات الاستغلال الزراعي ، بحيث تعفى الأنشطة العاملة في هذا المجال من الضرائب لمدد معينة وبشروط محددة .

٧- تنظيم العلاقة بين مصلحة الضرائب وبين الممولين ، بحيث تقوم هذه العلاقة على أساس الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وصالح الممولين معاً ، وقد تضمن المشروع في هذا الشأن بيان اختصاصات والتزامات مصلحة الضرائب ، كما حدد إلتزاماته وحقوقه قبل المصلحة ، وقد استحدث المشروع تشكيلاً خاصاً للجان الطعن التي تفصل في الخلافات بين المصلحة وبين الممولين بحيث يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض على الأقل تحقيقاً للحيدة في عمل هذه للجان ، وتوفير الاطمئنان الى ما تصدره من قرارات .

كما ألزم المصلحة بأن ترد من تلقاء ذاتها الضرائب وغيرها من المبالغ التي يكون الممول قد أداها بغير وجه حق وإلا استحق عليها مقابل تأخير .

٨- تحديد الجرائم الضريبية والعقوبات المقررة لكل منها ، وفي هذا الصدد فقد نص المشروع على توقيع عقوبة السجن على الممول الذي يتخلف عن تقديم مزاولة النشاط طبقاً لأحكام المادة ١٣٣ من المشروع ، كما حدد ما يعتبر بحكم القانون وسيلة احتيالية للتهرب من الضريبة يعاقب مرتكبها بعقوبة السجن ، كل ذلك من منطلق أنه في مقابل لما حققه المشروع من رعاية لحقوق الممولين ، فإنه يتعين عليهم الإلتزام بأداء واجب الضريبة ، وينقسم المشروع المقدم إلى ثلاثة كتب يتضمن الكتاب الأول منها الضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها ويتضمن الثاني الضريبة على أرباح شركات الأموال وخصص الثالث للأحكام العامة التي تسري على جميع الضرائب المنصوص عليها في الكتابين الأول والثاني .



ويتضمن الكتاب الأول الأبواب الآتية :

الباب الأول : الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .

الباب الثاني : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية .

الباب الثالث : الضريبة على المرتبات .

الباب الرابع : الضريبة على أرباح المهن غير التجارية .

الباب الخامس : الضريبة العامة على الدخول .

كما يتضمن الكتاب الثاني الأبواب الآتية :

الباب الأول : نطاق الضريبة وسعرها .

الباب الثاني : وعاء الضريبة .

الباب الثالث : الإعفاء من الضريبة .

الباب الرابع : الإقرار .

الباب الخامس : إجراءات ربط الضريبة .

الباب السادس : أداء الضريبة .

ويتضمن الكتاب الثالث الأبواب الآتية :

الباب الأول : حصر الممولين .

الباب الثاني : إلتزام الممولين وغيرهم .

الباب الثالث : حق الاطلاع وسر المهنة .

الباب الرابع : إعلان الممولين .

الباب الخامس : تنظيم الاعفاءات الضريبية .

الباب السادس : الربط الإضافي وتصحيح الربط النهائي .

الباب السابع : الطعون الضريبية .

الباب الثامن : تحصيل دين الضريبة .

الباب التاسع : التقادم .

الباب العاشر : العقوبات .

الباب الحادي عشر : أحكام متنوعة .

وفيما يلي بالأحكام التي استحدثها المشروع :



## الكتاب الأول (*)

## الباب الأول

## الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة

وحد المشروع بين الضريبة على إيرادات القيم المنقولة والضريبة على فوائد الدين والودائع والتأمينات في ضريبة واحدة بعد أن كانتا ضريبتين مستقلتين وذلك نظراً لأن طبيعة كل منهما واحدة فهي تصيب الإيراد الناتج عن رؤوس الأموال المنقولة بمعناها الواسع كما أن استقلال هاتين الضريبتين إنما جاء نتيجة لحذو المشرع المصري حذو المشرع الفرنسي في هذا الصدد وكان راجعاً لاسباب تاريخية ترجع للتشريع الفرنسي .

### أولاً – نطاق الضريبة وسعرها

استحدث المشروع في هذا الصدد ما يلي :

١- استبعاد النص الخاص بخضوع أرباح أسهم الشركات المصرية للضريبة والأكتفاء بخضوعها للضريبة على ارباح شركات الأموال .
٢- إخضاع حصة الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وتربط في هذه الحالة بإسم الشركة بعد أن كانت تخضع توزيعات الشركاء الموصين للضريبة على إيرادات القيم المنقولة .
٣- إخضاع مكافآت أعضاء مجالس الإدارة في القطاع العام للضريبة على المرتبات لزوال الأسباب التي كانت تؤدي إلى إعتبار مكافأة عضو مجلس الإدارة نتاجاً لرأس المال .
أما مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في القطاع الخاص فقط أخضعت للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .
٤- وحددت المادة الثانية سعر الضريبة بواقع ٣٢% من إجمالي الإيرادات شاملاً الضريبة الإضافية المقررة لوحدات الحكم المحلي .

### ثانياً – الإعفاء من الضريبة

استحدث المشروع الأحكام الآتية :

١- إعفاء فوائد السندات التي تصدرها شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص بما لايزيد على الفائدة التي يقررها البنك المركزي المصري على الودائع لدى البنوك لآجال تساوي آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح السندات المشار إليها للإكتتاب العام وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات مقيدة في سوق الأوراق المالية .

---

**( * ) استبدلت مواد الكتاب الأول بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ الجريدة الرسمية العدد ٥٢ ( مكرر ) في ١٩٩٣/١٢/٣١ ( انظر ص ٤ من هذا القانون وما بعدها من تعديل واضافات والغاء بالكتابين الثاني والثالث .**

٢- إعفاء فوائد السندات التي تصدرها بنوك القطاع العام .
٣- إعفاء فوائد السندات التي تصدرها البنوك التي يساهم فيها رأس المال العام بأكثر من ٥٠ % والمسجلة لدى البنك المركزي المصري متى كانت هذه السندات مصدرة لتمويل مشروعات داخل جمهورية مصر العربية .
٤- جعل المشروع إعفاء القروض والتسهيلات التي تحصل عليها الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر خارج الجمهورية يتم بقوة القانون .
٥- إعفاء الفوائد المستحقة على ارصدة الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي والجنيه المصري والحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي .

## الباب الثاني

## الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية

### أولاً – نطاق الضريبة

راعي المشروع الأحكام الآتية :

١- النص صراحة على إخضاع منشآت المحاجر والبترول ومنشآت استصلاح واستزراع الأراضي ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواب للضريبة .
٢- إخضاع الأرباح الناتجة من تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية للضريبة .
٣- روعى النص على سريان الضريبة على الأرباح الناتجة من بيع أي اصل من الأصول الرأسمالية وكذا الأرباح المحققة من التعويضات نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول – سواء أثناء حياة المنشأة أو عند انقضائها على ألا يسري هذا الحكم علي :

( أ ) الأرباح الناتجة من إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية أو شركة الأشخاص عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركة مساهمة وذلك بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية أو صاحب المنشأة أو الشركاء بحسب الأحوال في الأسهم المقابلة لأنصبتهم مدة خمس سنوات .

( ب ) الأرباح الناتجة من إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية أو شركة الأشخاص عند تحويلها إلى شركة من شركات المساهمة أو عند اندماجها فيها وتستنزل قيمة هذه الضريبة المستحقة على المنشأة عن السنة أو السنوات المالية التالية لبيع أو استبدال هذه الأصول إذا ما تم استخدام ثمن البيع أو التعويضات بالكامل في شراء أصول رأسمالية جديدة تحل محل الأصول المبيعة أو الهالكة أو المستولى عليها وتؤدي إلى زيادة الإنتاج أو تحسينه خلال سنتين من إنتهاء السنة المالية التي تم فيها البيع أو الحصول على تعويض وذلك بشرط إمساك دفاتر منتظمة .

٤- استحدث المشروع النص على إخضاع الأرباح التي يحققها من يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وكذلك على من يشيدون العقارات بقصد بيعها على أن يخصم من الضريبة ما يكون قد سدده الممول من ضريبة على التصرفات العقارية طبقاً لحكم المادة ١٩ من المشروع .
٥- كما أخضع الضريبة بسعر ٥ % كل تصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة بصرف النظر عما إذا كان تصرف أول أو ثان أو غير ذلك على أن يكون تصرفاً خاضعاً للضريبة بالهبة لغير الفروع .

واستثنى من الخضوع لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات الآلية إليه من مورثه بحالتها عند الميراث أو تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في راسمال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات كما روعي النص على عدم خضوع التصرفات المشار إليها للضريبة العامة على الدخل .

٦- بالنسبة للضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير الوحدات المفروشة ، فقد اعتمد المشروع بقيمة الإيجار الفعلي مفروشاً مخصوماً منه خمسون في المائة مقابل جميع التكاليف ، على ألا تقل قيمة الإيجار المتخذ أساساً لربط الضريبة بالتطبيق لذلك عن الحدود المبينة بالمادة ٢٠ من المشروع .
كما نص المشروع على تخفيض الضريبة المستحقة إلى النصف في حالة التأجير للجامعات والمعاهد ودور العلم لسكنى الطلاب .
٧- وبالنسبة لإقليمية الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية روعي النص على سريان الضريبة على الأرباح الناتجة عن مباشرة النشاط في الخارج ما لم يكن يتخذ شكل منشأة مستقلة .

## ثانياً – وعاء الضريبة وسعرها

واستحدث المشروع في هذا الصدد ما يأتي :

١- إجازة خصم استهلاك إضافي لمرة واحدة بواقع ٢٥% في حالة شراء آلات ومعدات جديدة لاستخدامها في الإنتاج بشرط أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة .
٢- زيادة نسبة التبرعات والإعانات لغير الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة المسموح بخصمها من ٣% إلى ٧% وإضافة دور العلم والمستشفيات إلى الجهات المسموح بالتبرع إليها .
٣- جعل المشروع الحد الأقصى للمبالغ التي تستقطع لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش ٢٠% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بالمنشأة وعلى أن تخصم هذه المبالغ من الأرباح الخاضعة للضريبة بصرف النظر عن خضوع المنشأة لنظام التأمين الإجتماعي أو عدم خضوعها .
٤- إجازة المشروع خصم المبالغ التي تأخذها المنشأة من أرباحها لمنح مكافآت العاملين في حدود مرتب ثلاثة أشهر بدلاً من مرتب شهرين .
٥- إجازة المشروع ترحيل الخسائر إلى خمس سنوات وعلى ألا تحسب فترة التوقف الجبري من هذه المدة .
وبالنسبة لسعر الضريبة روعى جعله تصاعدياً بالشرائح متى زاد على حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية .

## ثالثاً – الإعفاء من الضريبة

١- راعى المشروع زيادة حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية من ٦٠٠ جنيه سنوياً إلى ٧٢٠ جنيهاً للممول الأعزب و ٨٤٠ جنيهاً للممول المتزوج ولا يعول أو غير المتزوج ويعول وإلى ٩٦٠ جنيهاً للممول المتزوج ويعول مع التمتع بالإعفاء مهما بلغ صافي الربح السنوي وتحديد المقصود بالإحالة على النحو المنصوص عليه في البند (٤) من المادة ٣٢ من القانون .

٢- قرر المشروع إعفاءات جديدة لبعض أوجه النشاط الزراعي والصناعي منها .

( أ ) إعفاء منشآت استصلاح واستزراع الأراضي التي تقام بعد العمل بالقانون لمدة عشر سنوات تبدأ من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة .

أما المنشآت القائمة وقت العمل بالقانون فتعفى على الوجه الآتي :

- يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأرض منتجة إذا لم تكن الأراضي منتجة في تاريخ العمل بالقانون .
- يكون الإعفاء لمدة سنتين تبدأ من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بالقانون إذا كانت الأراضي منتجة قبل هذا التاريخ .

ويصدر بتحديد القواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة .

( ب ) إعفاء أرباح مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب على نحو مماثل للإعفاء المقرر لمشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية المواشي وتسمينها .

## رابعاً – الإقرارات والدفاتر

١- ألزم المشروع كل ممول لم يقدم الإقرار الضريبي السنوي في الميعاد بتسديد مبلغ إضافي للضريبة يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي على أن يخفض هذا المبلغ إلى النصف إذا تم الإتفاق بين الممول والمأمورية دون الإحالة إلى لجنة الطعن .

٢- ألزم المشروع الممول بتقديم الإقرار المستند إلى دفاتر في حالة زيادة رأس مال المنشأة عن ٥٠٠٠ جنيه أو إذا تجاوز صافي ربحها السنوي ثلاثة آلاف جنيه وفقاً لآخر إقرار أو ربط نهائي أو إذا تجاوز مجموع معاملاتها خمسين ألف جنيه في السنة .

٣- استحدث المشروع نصاً يقتضي بأنه إذا ثبت للمصلحة عدم مطابقة الإقرار أو المستند إلى دفاتر للحقيقة كان لها فضلاً عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الإعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير ، أن يلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة بحد اقصى مقداره ٥٠٠ جنيه .

## خامساً – أداء الضريبة

استحدث المشروع المبادئ الآتية :

١- الزم مصلحة الضرائب بأن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوماً من تاريخ موافقته على تقديرات المأمورية أو صدور قرار من لجنة الطعن أو حكم المحكمة الإبتدائية وأوجب على المصلحة أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ التي قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالتنبيه بصدور الورد وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوماً حتى تاريخ الرد .

٢- التوسع في تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة بإضافة الشركات المتمتعة بأحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ أو الشركات المنشأة بمقتضى قوانين أخرى الى الجهات التي تلزم الخصم تحت حساب الضريبة .

٣- التوسع في نظام الإضافة لحساب الضريبة ليشمل الجهات المنصوص عليها في البند (١) من المادة ٤٤ من هذا القانون التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص ، وكذلك ألزم الجهات المحددة في المادة ٤٤ المشار إليها المؤجرة لأماكن معدة للاتجار أو التصنيع أو تقديم خدمات أو إعداد وجبات أو مأكولات أو مشروبات بأن تضيف نسبة على الإيجارات التي تحصلها من هؤلاء المستأجرين لحساب الضريبة المستحقة عليهم .

٤- التوسع في التحصيل لحساب الضريبة بإلزام الجهات التي تمنح تراخيص للإتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب أو تراخيص مزاولة النشاط للحرفيين بأن تحصل عند إصدار الترخيص أو تجديده مبلغاً لحساب الضريبة التي تستحق على من صدر باسمه الترخيص وكذلك ألزم المجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص أن تحصل مبلغاً من كل رأس من الذبائح لحساب الضريبة المستحقة على أرباح أصحاب الذبائح .

٥- أوجب المشروع على المصلحة أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقاً لنظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة المستحقة من واقع إقراره المعتمد من محاسب وذلك خلال تسعة أشهر تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار ما لم تقم المأمورية بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة وإلا استحق للممول مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعة أشهر حتى تاريخ الرد .

٦- حرص المشروع على النص بأنه يتعين على مصلحة الضرائب في جميع الأحوال الاعتداد بالإيصال أو الشهادة الصادرة من الجهات التي قامت بخصم أو إضافة مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى مصلحة الضرائب .

## الباب الثالث

## الضريبة على المرتبات

### أولاً – نطاق الضريبة ووعاؤها

١- استحدث المشروع النص على إخضاع الإيرادات الآتية للضريبة :

( أ ) مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام .

(ب) ما يحصل عليه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص زيادة على المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك مقابل ما يحصل عليه كل منهم في السنة على خمسة آلاف جنيه سنوياً .

(جـ) ما يحصل عليه أعضاء مجالس الإدارة في الجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها .

٢- لم يخضع المشروع المعاشات للضريبة سواء كانت متخذة شكل معاش أو إيراد مرتب لمدى الحياة وسواء أكانت مدفوعة من الحكومة المصرية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من الشركات والمنشآت والجمعيات والمعاهد التعليمية أو الأفراد .

٣- جعل المشروع الضريبية لا تسري على أنواع معينة من الإيرادات التي تخضع لها إلا في حدود معينة على النحو التالي :

( أ ) لا تسري الضريبة على بدل طبيعة العمل إلا فيما يجاوز ٢٤٠ جنيهاً سنوياً .

(ب) لا تسري الضريبة على بدل التمثيل أو بدل الاستقلال إلا فيما يجاوز ٣٠٠٠ جنيه سنوياً وبشرط ألا يزيد على ١٠٠% من المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلي .

(جـ) لا تسري الضريبة على حوافز الإنتاج التي يتقاضاها العاملون إلا في حدود-١٠٠% من المترتب أو المكافأة أو الأجر الأصلي وبشرط ألا تجاوز ٣٠٠٠ جنيه في السنة .

واشترط المشروع ألا يتجاوز مجموع بدلات طبيعة العمل والتمثيل والاستقبال وحوافز الانتاج المنصوص عليها في البنود السابقة ٤٠٠٠ جنيه سنوياً .

٤- استحدث المشروع خصم المبالغ والتكاليف الآتية من إجمالي الإيراد الخاضع للضريبة .

( أ ) الإشتراكات التي يؤديها العاملون غير الخاضعين لقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ في نظم التأمين الإجتماعي الأخرى أو نظم التأمين والمعاشات الحكومية أو غير الحكومية بالشروط المنصوص عليها بالفقرة (ب) من المادة ٦٢ من القانون .

(ب) ١٠% مقابل الحصول على الإيراد وتحسب هذه النسبة من الإيراد الإجمالي بعد خصم إشتراكات التأمين الإجتماعي .

(جـ) أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده القصر بحد أقصى ١٥% من إجمالي الإيراد الخاضع للضريبة أو ١٠٠٠ جنيه أيهما أقل وبشرط عدم تكرار خصم ذات الأقساط من وعاء أية ضريبة أخرى .

## ثانياً – الإعفاء من الضريبة

١- راعى المشروع زيادة الإعفاء المقررة للأعباء العائلية من ٦٠٠ جنيه سنوياً إلى ٧٢٠ جنيهاً للممول الأعزب أو ٨٤٠ جنيهاً للممول المتزوج ولا يعول أو غير المتزوج ويعول ومن ٦٦٠ جنيهاً إلى ٩٦٠ جنيهاً للممول المتزوج ويعول وعلى أن يعتد في تحديد الإعانة بالأحكام المنصوص عليها في البند (٤) من المادة ٣٢ من هذا القانون .

٢- راعى المشروع إعفاء أجور عمال اليومية من الضريبة إذا كان الأجر اليومي لايجاوز ٤٠٠ قرش فإذا تجاوز الأجر اليومي هذا المبلغ فلا يسري الإعفاء إلا إذا كانت مدة استخدام العامل الفعلية خلال السنة لاتجاوز ستة أشهر .

٣- راعى المشروع إعفاء الإيرادات المرتبة لمدى الحياة التي تؤديها شركات التأمين عن وثائق التأمين التي لاتقل مدتها عن عشر سنوات .

٤- قرر المشروع سريان الإعفاء المقرر للمزايا النقدية أو العينية التي يحصل عليها الخبراء الأجانب الخاضعين للضريبة بسعر ١٠% على المزايا المماثلة التي يحصل عليها المصريون العاملون في مشروعات التعمير وأستصلاح الأراضي أو التعدين .

٥- قرر المشروع سرايان الإعفاء المقرر لتصاريح وتذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض وإستثمارات نقل الأثاث بالمجان التي تمنحها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية وشركات الطيران والملاحة للعاملين بها على أسر هؤلاء العاملين .

## ثالثاً – سعر الضريبة

نص المشروع على السعر العام للضريبة في المادة ٥٦ منه ويسري هذا السعر على جميع الممولين بما في ذلك عمال اليومية غير المعفيين من الضريبة ، وإستثناء أخضع المشروع المبالغ التي يحصل عليها العاملون في وحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام والعاملين بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أية جهة إدارية غير جهات عملهم الأصلي نظير عملهم في تلك الجهة ، للضريبة بسعر مقداره ٥% من المبالغ التي يتم الحصول عليها .

## رابعاً – الإعتراض والطعن

أجاز المشروع للممول الإعتراض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة التي خصمت الضريبة خلال شهر من تاريخ تسلم الإيراد الخاضع للضريبة ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الإعتراض مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .

وتتولى المأمورية فحص الطلب فإذا تبين لها جدية الإعتراضات قامت بإخطار لتعديل ربط الضريبة وإذا لم تقتنع المأمورية بصحة الإعتراضات أحالت الطلب إلى لجنة الطعن مع إخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة .

## الباب الرابع

## الضريبة على أرباح المهن غير التجارية

### أولا – نطاق الضريبة ووعائها

أستحدث المشروع الأحكام الآتية :

١- روعي النص في المادة ٧٤ من القانون على مبدأ إقليمية الضريبة على ارباح المهن غير التجارية بحيث لا تسرى إلا على الأرباح الناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر .

٢- تضمن المشروع وبالنسبة لوعاء الضريبة ما يأتي :

( أ ) تحديد الأرباح الصافية على أساس الأرباح الناتجة عن العمليات المختلفة التي باشرها الممول بعد أن يخصم منها جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وروعى النص على أن رسوم القيد والإشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم.

(ب) زيادة النسبة التي تخصم من الأرباح الصافية مقابل الإستهلاك المهني إلى ١٥% بالنسبة للكتاب والأدباء والمؤلفين والفنانين أعضاء اتحاد الكتاب وجمعية المؤلفين والملحنين والنقابات الفنية .

(جـ) خصم التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة من الربح الصافي أيا كان مقدارها وكذلك زيادة نسبة التبرعات والاعانات التي تدفع لغير هذه الجهات من ٣% إلى ٧% من الربح الصافي وإضافة دور العلم والمستشفيات إلى الجهات التي يسمح بتقديم التبرعات والإعانات إليها .

( د ) خصم أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده القصر بحد أقصى ١٥% من صافي الربح الخاضع للضريبة أو ١٠٠٠ جنيه أيهما أقل وبشرط عدم تكرار خصم ذات الأقساط من وعاء أي ضريبة أخرى .

( هـ ) نص المشروع على أن يخصم من الربح الإجمالي للممول نسبة مقدارها ٢٠% مقابل جميع التكاليف اللازمة لمباشرة مهنته والنسبة المخصصة لمقابل الاستهلاك المهني والمبالغ التي يؤديها إلى نقابته لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات والتبرعات وأقساط التأمين ، ما لم تكن هذه التكاليف والمبالغ تزيد على نسبة العشرين في المائة فحينئذ تخصم هذه التكاليف والمبالغ بشرط أن تكون ثابتة من واقع دفاتر منتظمة ومستندات تعتمدها مصلحة الضرائب .

٣- استحدث المشروع نصاً يقضي بجواز ترحيل خسائر النشاط المهني حتى خمس سنوات وفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية .

## ثانياً – الإعفاء من الضريبة

١- راعى المشروع زيادة حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية من ٦٠٠ جنيه سنوياً إلى ٧٢٠ جنيهاً للممول الأعزب ، ٨٤٠ جنيهاً للممول المتزوج ولا يعول أو غير المتزوج ويعول وإلى ٩٦٠ جنيهاً للممول المتزوج ويعول مع التمتع بالإعفاء مهما بلغ صافي البند (٤) والاعتداد بالإعالة بالحكم المنصوص عليه في البند (٤) من المادة ٣٢ من القانون .

٢- راعى المشروع تعديل الإعفاء المقرر لأصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء في نقاباتهم بحيث تكون مدة الإعفاء خمس سنوات تبدأ من تاريخ التخرج أو لمدة سنة من تاريخ بدء مزاولتهم المهنة إذا كان هذا التاريخ تاليا لإنقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها ولايدخل في حساب مدة الإعفاء فترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الإستدعاء للاحتياط إذا كانت تاليه لتاريخ بدء مزاولة المهنة .

ولايسري هذا الإعفاء على أعضاء النقابات المهنية من العاملين بالحكومة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات ووحدات القطاع العام إلا إذا كان مصرحاً لهم قانونا بمزاولة المهنة .

٣- اشترط المشروع لإعفاء المعاهد التعليمية أن تكون تابعة أو خاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام .

٤- استحدث المشروع النص على إعفاء الأرباح الناتجة من تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية .

٥- روعي إعفاء الأرباح الناتجة من تأليف وتسجيل مصنفات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا التي تسجل لتوزيعها على الطلاب وفقاً للنظم المقررة بالجامعات والمعاهد العليا .

## ثالثا – سعر الضريبة

نص المشروع على السعر العام للضريبة في المادة ٧٥ منه واستثناء اخضع المشروع المبالغ التي تدفع كمكافأة عن الارشاد أو التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهرب وكذلك المبالغ التي يحصل عليها الأجانب غير المقيمين ممن يقومون بأية مهنة أو نشاط خاضع للضريبة ، لضريبة بسعر مقداره ٢٠% من إجمالي الإيرادات .

## رابعا – الدفاتر والإقرار

١- استحدث المشروع نصا يقتضي بأنه في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة لدى الممول يكون تقدير صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بناء على مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن أرباحه الفعلية وتكاليف مزاولة مهنته وفقاً لطبيعة كل مهنة ، على أن يصدر بتحديد هذه المؤشرات والقرائن قرار من وزير المالية .

٢- ألزم المشروع الممول الذي لم يقدم إقراره في الميعاد بتسديد مبلغ إضافي للضريبة يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي ويخفض هذا المبلغ إلى النصف إذا تم الإتفاق بين الممول والمأمورية دون الإحالة إلى لجنة الطعن .

٣- استحدث المشروع نصا يقضي بإلزام الممول الذي انقطع عن ممارسة مهنته أو نشاطه أن يقدم خلال تسعين يوماً من تاريخ انقطاعه إقراراً مبيناً به نتيجة نشاطه وأرباحه حتى تاريخ الانقطاع مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد دين الضريبة .

## خامسا – أداء الضريبة

١- أوجب المشروع على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوماً من تاريخ الموافقة على تقديرات المأمورية أو صدور قرار من لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الإبتدائية وألزم المصلحة بأن ترد للممول من تلقاء ذاتها المبالغ التي تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد .

٢- عدل المشروع من نظام الخصم تحت حساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية فأوجب على الجهات الملزمة بالخصم بأن تخصم من كل مبلغ تدفعه إلى أصحاب المهن الحرة ١٠% إذا كان المبلغ المدفوع يزيد على عشرة جنيهات ويقل عن خمسمائة جنيه و١٥% إذا زاد المبلغ عن خمسمائة جنيه .

كما أضاف الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه أو المنشأة بمقتضى قوانين خاصة والمعاهد التعليمية ودور النشر إلى الجهات التي تلتزم بإجراء الخصم تحت حساب الضريبة .

٣- استحدث المشروع نظام التحصيل لحساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية على الوجه الآتي :

( أ ) ألزم أقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوي أو الطعون إليها لقيدها بأن تحصل مبلغاً من المحامي الموقع على الصحيفة تحت حساب الضريبة المستحقة عليه .

( ب ) أوجب على كل مستشفى يقوم به أي طبيب بإجراء عملية جراحية لحسابه الخاص أن يحصل منه مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة عليه .

( ج ) ألزم مصلحة الجمارك بأن تحصل عن كل بيان يقدمه المخلص الجمركي من غير أشخاص القطاع العام مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة عليه .

وتحدد هذه المبالغ بقرار من وزير المالية .

وألزم المشروع هذه الجهات بأن تورد قيمة ماحصلته إلى مصلحة الضرائب في موعد أقصاه آخر ابريل ويونيو وأكتوبر من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي حصلت لحساب كل ممول خلال الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقاً للأوضاع والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار منه .

٤- أوجب المشروع على المصلحة أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقاً لنظام الخصم أو التحصيل لحساب الضريبة بالزيادة على الضريبة المستحقة من واقع إقراره متى كان معتمداً من محاسب وذلك خلال تسعة أشهر تبدأ من نهاية المهلة المحدودة لتقديم الإقرار ما لم تقم المأمورية بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة وإلا استحق له مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعة أشهر حتى تاريخ الرد .

٥- استحدث المشروع نصا يقضي بعدم سريان أحكام الخصم والتحصيل لحساب الضريبة على الممولين غير الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها طوال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء .

## الباب الخامس

## الضريبة العامة على الدخل

### أولا- نطاق الضريبة ووعاؤها

راعى مشروع القانون المعروض الأحكام الآتية :

١- تحقيق المساواة بين المصري والأجنبي المقيم من حيث الخضوع للضريبة .
٢- نص المشروع صراحة في المادة ٩٥ على أن يخضع لهذه الضريبة هو ما يخضع لإحدى الضرائب النوعية وحسم بذلك الخلاف الذي ثار في هذا الصدد في ظل القانون الحالي ، ومع ذلك فقد أورد المشروع عدة إستثناءات من هذا المبدأ نص عليها على النحو التالي :

( أ ) إخضاع التوزيعات التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون من شركات الأموال المنصوص عليها في الكتاب الثاني من القانون .
( ب ) إخضاع نصيب الشريك الموصى في الأرباح التي تربط عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية باسم التوصية البسيطة على أن يخصم ما يسدد عن هذا النصيب من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية .
( جـ ) مايئول إلى الأشخاص الطبيعيين من الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.
( د ) ما يئول إلى الأشخاص الطبيعيين من الأرباح والتوزيعات المحققة من المشروعات المتمتعة بإعفاءات ضريبية وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بعد إنقضاء مدة الإعفاء المقرر للمشروع وذلك دون الإخلال بالإعفاءات المقررة للمستثمر العربي والأجنبي .

### ثانيا – تحديد وعاء الضريبة

١- استحدث المشروع المعروض القواعد الآتية عند تحديد الإيرادات الخاضعة لضريبة نوعية.
( أ ) قصر خصم ٢٠% من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة على الأطيان أو العقارات المبنية مقابل جميع التكاليف على الأموال التي يتم فيها تحديد تلك القيمة الإيجارية دون خصم هذه النسبة .
( ب ) تحديد ناتج الأسهم والسندات الذي توزعه شركات المساهمة التابعة للقطاع العام والخاص بواقع ٥٠% مما تم توزيعه وذلك بشرط أن تكون الأوراق المالية للشركة مقيدة في سوق الأوراق المالية .
( جـ ) تحديد وعاء الأرباح الناتجة من الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنصوص عليه في المادة ٢٢ من القانون على أساس حاصل ضرب قيمة الضريبة النوعية في مائة مقسوماً على سعر أعلى شريحة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية .

( د ) تحديد باقي أوعية الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية – فيما عدا ماهو منصوص عليه في المادة ٢٢ سالفة الذكر – وأوعية المرتبات وأوعية المهن غير التجارية على أساس الوعاء الذي اتخذ أساساً لربط الضريبة النوعية قبل خصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية .

٢- استحدث المشروع خصم المبالغ الآتية من مجموع الإيرادات الخاضعة للضريبة :

( أ ) المبالغ التي سددها الممول مقدماً تحت حساب الضريبة النوعية المستحقة عليه على أن تعتبر المبالغ المستردة منها إيراداً في السنة التي يتم فيها الإسترداد .

( ب ) التبرعات المدفوعة للهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي أياً كانت مقدارها وكذلك التبرعات والإعانات المدفوعة لغير الحكومة أو هذه الهيئات بما لايتجاوز ٧% من صافي الدخل الكلي السنوي وإضافة دور العلم والمستشفيات إلى الجهات التي يجوز تقديم التبرعات لها .

ويشترط لخصم جميع التبرعات المشار إليها عدم سبق خصمها من وعاء أي ضريبة .

( ج ) خسائر الإستغلال التجاري والصناعي وخسائر الإستغلال المهني في سنة تحققها دون غيرها من السنوات وعلى ألا يكون لترحيل هذه الخسائر أثر عند تحديد وعاء الضريبة العامة على الدخل في السنوات التالية وذلك ما لم يكن للممول في سنة تحقق الخسارة إيرادات تخضع للضريبة العامة على الدخل ففي هذه الحالة يتم خصم الخسارة من مجموع الإيرادات الخاضعة للضريبة العامة على الدخل في السنة التالية .

( د ) زيادة أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده القصر التي يجوز خصمها إلى ١٥% من صافي الإيراد الكلي السنوي أو ٢٠٠٠ جنيه أيهما أقل بشرط ألا يكون قد سبق خصم هذه الأقساط من وعاء ضريبة أخرى .

( هـ ) المبالغ التي يشتري بها الممول في ذات السنة التي قدم عنها الإقرار أسهما أو سندات عن طريق الإكتتاب العام الذي تطرحه شركات المساهمة العامة والخاصة عند إنشائها أو زيادة رأس مالها وكذلك المبالغ التي يشتري بها سندات التنمية الحكومية أو شهادات استثمار أو إدخار أو يودعها أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وذلك في حدود ٣٠% من صافي الدخل الكلي السنوي وبحد اقصى قدره ثلاثة آلاف جنيه .

وفي جميع الأحوال يشترط أن يتم إيداع سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار أو الادخار أو المبالغ في أحد البنوك المشار إليها في ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة وإلا زال ما تمتع به الممول من إعفاء .

واشترط المشروع ألا يزيد ما يخصم من مجموع هذه المبالغ وأقساط التأمين على ٤٠٠٠ جنيه سنوياً .

## ثالثا – الإعفاء من الضريبة وسعرها

١- أعفى المشروع الأشخاص الذين لا يتجاوز صافي دخلهم الكلي السنوي ٢٠٠٠ جنيه من الضريبة .

٢- استبعد المشروع الإعفاء المقرر للأعباء العائلية بالنسبة لممولي الضريبة العامة على الدخل اكتفاء بالاعفاءات المقررة للضرائب النوعية .

٣- خفض المشروع سعر الضريبة فجعل سعر أعلى شريحة ٥٠% على ما يجاوز٧٥ الف جنيه .



## رابعاً – الأفراد

أوجب المشروع في حالة وفاة الممول خلال السنة على الورثة ووصى التركة أو المصفي أن يقدم إقراراً بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة وأداء الضريبة المستحقة على الممول من مال الشركة بذات السعر السنوي للضريبة .

وفي حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي السنوي في الميعاد يلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف إذا تم إتفاق بين الممول والمأمورية دون الإحالة إلى لجان الطعن .

## خامساً : تحصيل الضريبة

١- الزم المشروع ممولي هذه الضريبة الذين يملكون عقارات مبنية يزيد نصيبهم فيها عن ٢٠٠٠ جنيه سنوياً بأداء مبالغ لحساب الضريبة العامة على الدخل على أن تؤدى هذه المبالغ في مكاتب تحصيل الضريبة على العقارات المبنية ووفقاً للقواعد وفي المواعيد المحددة في القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية .
٢- أوجب على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوماً من تاريخ موافقته على تقديرات المأمورية أو صدور قرار من لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الإبتدائية وألزم المصلحة بأن ترد للممول من تلقاء ذاتها المبالغ التي تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالتنبيه بصدور الورد ، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري على الودائع النقدية إبتداء من نهاية مدة الثلاثين يوماً حتى تاريخ الرد .

## أولاً – نطاق الضريبة وسعرها

استحدث المشروع هذه الضريبة لتسري بصفة أساسية على أرباح شركات الأموال بوصفها من الأشخاص الإعتبارية الخاصة وكذلك على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وعلى هذا الأساس حدد المشروع الأشخاص الخاضعة للضريبة على النحو الآتي :

١- شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
٢- شركات ووحدات القطاع العام .
٣- الشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر وحدها ويكون غرضها الوحيد أو غرضها الرئيسي الإستثمار في مصر ولو كان مقرها القانوني أو مركز إدارتها في الخارج.

٤- فروع الشركات الأجنبية وبيوت التصدير بالعمولة في مصر بالنسبة للارباح التي تحققها عن مباشرة نشاطها فيها .



٥- بنوك القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي .
٦- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة بإستثناء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .

وتفرض الضريبة بسعر ٣٢% من صافي الأرباح السنوية للشركة .

## ثانياً – وعاء الضريبة

يحدد وعاء الضريبة سنوياً على أساس أرباح الاستغلال والايرادات العرضية والأرباح الرأسمالية وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة للحصول على الربح وبصفة أساسية .

١- قيمة إيجار العقارات التي تشغلها الشركة سواء كانت مملوكة لها أو مستأجرة .
٢- الإستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة مايجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة .
٣- استهلاك إضافي يعادل خمسة وعشرين في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لإستخدامها في الإنتاج ويحسب إعتباراً من تاريخ الإستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة فقط .
٤- الضرائب التي تدفعها الشركة ما عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التي تؤديها طبقاً لهذا القانون .
٥- ( أ ) التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة أياً كان مقدارها.
(ب) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الإجتماعية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات بشرط ألا تتجاوز قيمتها ٧% من الربح السنوي الصافي للشركة .
٦- المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة وأن تستعمل في الغرض الذي خصصت من أجله وألا تزيد على ٥% من الربح السنوي الصافي للشركة ويستثنى من ذلك المخصصات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ .

أما المبالغ التي تأخذها الشركة من أرباحها لتغذية الإحتياطات على اختلاف أنواعها والتي تعد لتغطية خسارة محتملة أو لمنح العاملين مكافآت يزيد مجموعها على مرتب ثلاثة أشهر في السنة فلا تخصم من مجموع الأرباح التي تسري عليها الضريبة .
٧- أقساط التأمين الإجتماعي التي تؤديها الشركة إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لصالح العاملين فيها .
٨- المبالغ التي تستقطعها الشركة سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الإدخار أو المعاش أو غيرها بالشروط المقررة .
٩- الأرباح التي تلتزم الشركة بتوزيعها نقداً بنسبة معينة على العاملين بها طبقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن .

١٠- ما يدفع لأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وأعضاء مجلس الرقابة من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وطبيعة عمل وغيرها من البدلات والمزايا النقدية والعينية أو الهيئات الأخرى على اختلاف أنواعها بشرط أن تكون المبالغ خاضعة لإحدى الضرائب النوعية أو معفاة منها .
١١- مقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية .

وبالنسبة للإيرادات العرضية ينص المشروع على خصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المملوكة للشركة والتي سبق أن خضعت لضريبة نوعية أو أعفيت منها من مجموع الربح الصافي وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم نصيبها في تكاليف الإستثمار بواقع ١٠% من قيمة هذه الإيرادات وعلى أن يسري ذات الحكم بالنسبة لإيرادات الأراضي الزراعية أو العقارات المبنية الداخلة في ممتلكات الشركة .

كما نص المشروع على سريان الضريبة على الأرباح المحققة من بيع أي أصل من الأصول الرأسمالية للشركة أو من التعويضات نتيجة الهلاك أو الإستيلاء على أي من هذه الأصول سواء أثناء حياة الشركة أو عند إنقضائها على أن تستنزل قيمة هذه الضريبة من الضريبة المستحقة على الشركة عن السنة المالية أو السنوات التالية لبيع أو استبدال هذه الأصول إذا تم استخدام ثمن بيع هذه الأصول أو التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الاستيلاء عليها بالكامل في شراء أصول رأسمالية جديدة تحل محل الأصول المبيعة أو الهالكة أو المستولى عليها وتؤدي إلى زيادة الإنتاج أو تحسينه خلال سنتين من إنتهاء السنة المالية التي تم فيها البيع أو الحصول على التعويض وذلك بشرط إمساك دفاتر منتظمة .

وأجاز المشروع ترحيل الخسارة لمدة خمس سنوات ، وأوجب في حالة توقف الشركة عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً أداء الضريبة المستحقة على الأرباح التي تحققت حتى تاريخ التوقف وإخطار مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً وإلا إلتزمت بالضريبة على أرباح الإستغلال دون الأرباح الراسمالية المستحقة عن سنة كاملة .

كما أوجب المشروع على الشركة في حالة توقفها عن العمل توقفاً كلياً أو توقفاً جزئياً بإنهاء بعض أوجه نشاطها – إخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف وإلا إلتزمت الضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة ، كما إلزم الشركة بأن تتقدم خلال تسعين يوماً من التاريخ المشار إليه بإقرار مبيناً فيه نتيجة عملياتها وأرباحها حتى تاريخ التوقف ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد دين الضريبة .

## ثالثاً – الإعفاء من الضريبة

حدد المشروع الإعفاءات من الضريبة على أرباح شركات الأموال على الوجه الآتي :

١- الإستهلاكات التي تجريها الشركات الحاصلة على إمتياز متى ثبت أن هذا الإستهلاك يبرره هلاك كل أو بعض ما تمتلكه سواء بسبب ما يلحق ممتلكاتها من التلف على توالي الزمن أو بسبب إضطرارها إلى تسليمها في نهاية مدة الإمتياز إلى الجهة المحالة له .

٢- مبلغ يعادل نسبة رأس مال الشركة المدفوع بما لايزيد على الفائدة التي يقررها البنك المركزي المصري على الودائع لدى البنوك عن سنة المحاسبة وذلك بالشرطين الآتين :



( أ ) أن تكون الشركة من شركات المساهمة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص .
(ب ) أن تكون الأوراق المالية للشركة مقيدة في سوق الأوراق المالية .

٣- الأرباح الناتجة من إندماج الشركات في شركة أخرى أو أكثر طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ بشأن الإندماج في شركات المساهمة .
٤- ماتنتجه الأسهم أو الحصص التي تحصل عليها الشركات أو غيرها من أرباح في مقابل ما قدمته نقداً أو عيناً في تأسيس شركة مساهمة أخرى بشرط أن تكون الشركة التابعة قد خضعت للضريبة على أرباح شركات الأموال أو أعفيت منها .
٥- الأرباح التي توزعها في كل سنة مالية شركات المساهمة المصرية التي يكون الغرض منها استثمار أموالها في الأسهم والسندات على إختلاف أنواعها وذلك بمقدار ما تحصل عليه من إيرادات تلك الأسهم والسندات خلال السنة المالية بالشرطين الآتين :

( أ ) أن تكون هذه الإيرادات قد أديت عنها بالفعل الضريبة النوعية الخاصة بها أو أن تكون معفاه منها .
(ب ) أن تكون ٩٠% على الأقل من رأس مال هذه الشركات بما في ذلك الإحتياطيات والأموال المجمعة والقروض التي تعقدها مخصصاً لتوظيفه في الأوراق المالية .

٦- أرباح شركات تربية النحل .
٧- أرباح شركات استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي :

( أ ) الشركات التي تقام بعد العمل بهذا القانون تعفى لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة .
( ب ) الشركات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة في هذا التاريخ تعفى لمدة خمس سنوات اعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأرض منتجة.
( جـ ) الشركات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون وكانت أراضيها منتجة قبل هذا التاريخ تعفى لمدة سنتين اعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون .

على أن يصدر قرار وزير المالية بالإتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأراضي منتجة .

٨- أرباح شركات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وكذلك حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشي وتسمينها وذلك على النحو الآتي :

( أ ) الشركات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ بشأن تحقيق العدالة الضريبية يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لإستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون .
( ب ) الشركات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه وكذلك الشركات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ مزاولة النشاط .

٥- أرباح الشركات الصناعية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وتستخدم خمسين عاملاً فأكثر تعفى لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج بشرط أن يكون لدى الشركة دفاتر وسجلات ومستندات وحسابات أمينة تعبر عن المركز المالي الحقيقي لها ومنتظمة من حيث الشكل وفقاً للأصول المحاسبية السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .

## رابعاً – الإقرار

٦- ألزم المشروع شركات الأموال بالقطاع الخاص والشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر وحدها وفروع الشركات الأجنبية أن تقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً فيه مقدار ارباحها أو خسائرها حسب الأحوال معتمداً من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام المحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مرفقاً به صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشف بيان الإستهلاكات التي أجرتها الشركة مع بيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها جميع الأراقام الواردة في الإقرار .

وتؤدى الضريبة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه .

وفي حالة عدم تقديم الإقرار في الميعاد يسدد مبلغ إضافي للضريبة يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي إلى النصف في حالة الاتفاق مع المصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .

٣- ألزم المشروع شركات ووحدات وبنوك القطاع العام والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة أن تقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء الأجل المحدد قانوناً لتقديم ميزانياتها إقراراً مؤقتاً من واقع دفاترها بنتيجة عملياتها ربحاً كانت أو خسارة مرفقاً به صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر ومن آخر ميزانية معتمدة وكشف بيان الإستهلاكات إلى أجرتها الجهة مع بيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها جميع الأرقام الواردة في الإقرار ، على أن تكون هذه الأوراق موقعة من أحد المحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ المشار إليه أو من الجهاز المركزي للمحاسبات بحسب الأحوال .

وتؤدى الضريبة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه .

وعلى أن تلتزم هذه الجهات بتقديم الإقرار النهائي وأداء الفروق الضريبية المستحقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعتماد ميزانياتها ، كما يكون لها استرداد ما أدته بالزيادة عما استحق عليها طبقاً لإقرارها النهائي .

## خامساً – إجراءات ربط الضريبة

أوجب المشروع ربط الضريبة على أرباح شركات الأموال على أساس الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار إذا قبلته مصلحة الضرائب على أن يكون لها تصحيح الإقرار أو تعديله كما أوجب

المشروع على المصلحة الاعتداد بالإقرار المقدم منها طبقاً للشروط والأوضاع المشار إليها متى كان مستنداً إلى دفاتر أو يقع على مصلحة الضرائب عبء الاثبات في حالة عدم الاعتداد بالاقرار .



فإذا لم يقدم الإقرار طبقاً للشروط والأوضاع سالفة الذكر ، ولم يكن مستنداً إلى الدفاتر المذكورة كان للمصلحة عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير .

إذا توافر لدى المصلحة من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة كان لها فضلاً عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الشركة بأداء مبلغ إضافي للضريبة بحد أقصى مقداره ١٠٠٠ جنيه ما لم تكن عدم مطابقة الإقرار للحقيقة راجعه إلى استعمال إحدى الطرق الإحتيالية المنصوص عليها في القانون فحينئذ تحدد الأرباح بطريق التقدير دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .

كما أوجب على المصلحة أن تخطر الشركة بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوها إلى موافاتها كتابة بملاحظاتها على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة خلال شهر من تاريخ تسلم الإخطار ويتم ربط الضريبة وفقاً لما يلي :

١- إذا وافقت الشركة على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط الضريبة على مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن كما تكون الضريبة واجبة الأداء .
٢- إذا لم توافق الشركة على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم تقم بالرد في الميعاد على ماطلبته المأمورية من ملاحظات تربط الضريبة وفقاً يستقر عليه رأي المأمورية وتكون الضريبة واجبة الأداء على أن تخطر الشركة بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد لها فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله أو الطعن فيه .

فإذا وافقت الشركة على الربط أو انفضى الميعاد المشار إليه دون طعن أصبح الربط نهائياً .

أما إذا لم توافق الشركة على الربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن .

٣- إذا لم تقدم الشركة الإقرار أو المستندات والوثائق المرفقة به تربط الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأي المأمورية المختصة وتكون الضريبة واجبة الأداء كما يكون للشركة إبداء ملاحظاتها على هذا الربط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها الإخطار .

وقضى المشروع بسريان أحكام الربط الإضافي وتصحيح الربط النهائي وإجراءات الطعن المنصوص عليها في البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون على الشركات والجهات التي تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال .

## سادساً – تحصيل الضريبة

نص المشروع على أن يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط بحيث لاتجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة .

وأجاز استثناء لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيط الضريبة على مدة أطول بحيث لاتجاوز ضعف عدد السنوات الضريبية وذلك إذا طرأت ظروف عامة أو خاصة بالشركة حالت دون تحصيل الضريبة على النحو السالف الإشارة إليه .

استحدث المشروع الأحكام الآتية :



## الباب الأول – حصر الممولين

### الفصل الأول – البطاقات الضريبية

١- حظر المشروع على المختصين بالشركات الخاضعة للقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ أو القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المشار إليهما وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والإتحادات ودور النشر بالقطاع الخاص التعامل مع ممولي الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية إلا إذا كان الممول حاصلاً على البطاقة الضريبية وعلى أن يكون مثبتاً بها تاريخ تقديم الإقرار عن آخر سنة ضريبية .

وأجاز المشروع لوزير المالية تحديد فئات المعاملات التي تخضع للحظر المشار إليه .

٢- نص المشروع على أنه إذا تبين لإحدى الهيئات القائمة على مرافق الكهرباء أو المياه أو التليفونات أن من يطلب الإنتفاع بخدماتها لأول مرة من ممولي الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، يجب عليها إثبات رقم البطاقة الضريبية إن وجدت وإلا التزمت بحفظ الطلب المقدم عن الممول لحين استخراج هذه البطاقة مع إخطار مصلحة الضرائب بالبيانات المتعلقة بالممول .

### الفصل الثاني : إقرار الثروة

١- ألزم المشروع ممولي الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المهن غير التجارية بتقديم إقرار الثروة خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون أو من تاريخ مزاولة النشاط أو المهنة .

ونص المشروع على أنه إذا كان الممول قاصراً أو محجوراً عليه أو غائباً التزم بتقديم هذا الإقرار الولي أو الوصي أو القيم أو النائب بحسب الأحوال .

كما أوجب المشروع على الممول تقديم هذا الإقرار في حالة مغادرة البلاد مغادرة نهائية أو حالة التوقف الكلي عن مزاولة المشاط أو التنازل عن المنشآت .

٢- احتفظ المشروع للبيانات الواردة في إقرارات الثروة بسرية تامة فأوجب على كل شخص يكون من عمله اختصاصه الاطلاع على هذه البيانات مراعاة سريتها حتى ولو بعد تركه العمل ، كما حظر على غير المختصين الاطلاع على هذه الاقرارات .

## الباب الثاني

## إلتزامات الممولين وغيرهم

### الفصل الأول – إلتزامات الممولين

أجاز المشروع للممول الذي يتوقف كلياً أو يرغب في التوقف عن مزاولة نشاطه أو يتنازل عن كل منشآته أو يرغب في مغادرة البلاد مغادرة نهائية ، أن يطلب من مصلحة الضرائب إخطاره بما تحدده أو تقدره له من أرباح والضرائب المستحقة عليه حتى آخر سنة ضريبية بشرط أن يكون قدم الاقرارات الملتزم بتقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون وبعد أداء رسم لايجاوز عشرين جنيهاً وأوجب على المصلحة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .

### الفصل الثاني – التزامات غير الممولين

١- ألزم المشروع المختصين في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والنقابات التي يكون من إختصاصاتها منح تراخيص لمزاولة حرفة معينة أو لبناء عقار بأن يخطروا مصلحة الضرائب عند منح أي ترخيص أو تجديده بالبيانات الخاصة بالترخيص بالترخيص ويطالب الترخيص طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

٢- أوجب المشروع على المختصين في شركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ أو القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المشار إليهما وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والروابط والأندية والاتحادات بأن يخطروا مصلحة الضرائب ببيان تفصيلي عن أي معاملة تتم مع أي تاجر من تجار القطاع الخاص متى زادت قيمتها عن عشرة جنيهات .

٣- أوجب المشروع على كل جهة يكون من اختصاصها إصدار ترخيص بطبع أو نشر كتب أو مؤلفات أو مصنفات فنية وغيرها أو يكون من اختصاصها تسجيل أو الإحتفاظ بهذه الكتب أو المؤلفات أو المصنفات إخطار مصلحة الضرائب في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره ، واستثنى المشروع وزارة الدفاع من هذا الحكم .

## الباب الثالث
## حق الإطلاع وسر المهنة

١- أوجب المشروع على الجهات الحكومية بما في ذلك إدارات الكسب غير المشروع ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والنقابات أن توافى مصلحة الضرائب بكافة ما تطلبه من بيانات بقصد ربط الضرائب المقررة بمقتضى هذا القانون .

٢- حظر المشروع على العاملين بمصلحة الضرائب ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضرائب إعطاء أي بيانات أو اطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً .



٣- كما حظر المشروع على موظفي مصلحة الضرائب إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابي من الممول على ألا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه في حالة غياب المتنازل .

## الباب الرابع

## إعلان الممولين

١- نص المشروع على أنه يتعين أن تلصق على مقر المنشأة صور من المحضر الرسمي الذي يحرر في حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلانه وكذلك في حالة رفض الممول تسليم الإعلان .
٢- كما أوجب المشروع ضرورة إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة – بعد إجراء التحريات اللازمة في حالة ارتداد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول .

## الباب الخامس

## تنظيم الإعفاءات الضريبية

١- روعي النص على أنه في حالة خضوع الممول لأكثر من ضريبة نوعية من الضرائب المنصوص عليها في الكتاب الأول من هذا القانون تجاوز مجموع أوعيتها حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية للممول ، فلا يتمتع إلا بإعفاء واحد وفي الوعاء الذي يختاره في إقراره السنوي على أن يستكمل حد الإعفاء من الوعاء الآخر إذا لزم الأمر .
٢- كما روعي النص في المشروع على ألا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من إعفاءات ضريبية بمقتضى قوانين أخرى .

## الباب السادس

## الفصل الأول – الربط الإضافى

١- أجاز المشروع لمصلحة الضرائب – خلال خمس سنوات من تاريخ الربط النهائي أن تجري ربطاً إضافياً إذا ثبت لديها بصفة قاطعة أن الأرباح أو الإيرادات التي سبق الربط عليها تقل عن الأرباح أو الإيرادات الحقيقية للممول مع إلزامه بأداء ٥٢% من قيمة الضريبة المستحقة نتيجة هذا الربط الإضافي .
٢- إستحدث المشروع نصاً يجيز للمصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية دون غيرها .
٣- ألزم المشروع الممول بأداء ٢٥% من قيمة الضريبة المستحقة عليه نتيجة الربط الإضافي من واقع إقرار الثروة في الاحوال المنصوص عليها في المادة ١٥٤ من هذا القانون .

## الباب السابع – الطعون الضريبية

### الفصل الأول – لجان الطعن

أوجب المشروع على المأمورية المختصة أن ترسل صحيفة الطعن إلى لجنة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة ، وأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بعرض الخلاف على لجنة الطعن .

فإذا انفضى هذا الميعاد ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الأمر كتابة على رئيس اللجنة مباشرة أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعليه في هذه الحالة أن يطلب إلى المأمورية إحالة الخلاف إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر وإلا جاز له أن يصدر قرار بتغريم المأمورية المختصة مبلغاً لا يقل عن عشرة جنيهات مع عرض الأمر على رئيس المصلحة للنظر في مساءلة رئيس المأمورية تأديبياً إن كان لذلك مقتضى .

واستحدث المشروع نصاً يقضي بجعل رئاسة لجنة الطعن لأحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل .
كما ناط بهذه اللجان الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون .
ولا يحول الطعن في قرار اللجنة دون أداء الضريبة المحددة في هذا القرار .
واستحدث المشروع نصاً يقضي بأن تلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي .

### الفصل الثاني – الطعن في قرار لجنة الطعن

راعى المشروع حذف المادة ٥٤ مكرر من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية على كسب العمل ، وبذلك تسري على نظر الدعوى الضريبية أمام المحاكم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه .
كما جعل ميعاد استئناف الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم.

## الباب الثامن

## تحصيل الضريبة

### الفصل الأول : قواعد عامة

١- أوجب المشروع أن يكون تحصيل مقابل التأخير المنصوص عليه في المادة ١٧٢ من هذا القانون بمقتضى أوراد واجبة التنفيذ تصدر بإسم من هم ملزمون قانوناً بأدائها .
٢- خول المشروع لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة المبالغ الإضافية للضريبة والغرامات والتعويضات .



٣- نص المشروع على أن المقاصة تقع بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون أو القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ بفرض رسم أيلولة على التركات أو القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٥٢ بفرض ضريبة على التركات وبين ما يكون مستحقاً عليه منها وواجب الأداء .
٤- أجاز المشروع لوزير المالية أن يصدر صكوكاً ضريبية بفائدة معينة وتكون لها قوة ابراء محدودة في سداد الضرائب المستحقة على الممول وعلى أن تعفى فوائد الصكوك من الضرائب .

## الفصل الثاني – ضمانات التحصيل

استحدث المشروع نصا يقضي بأنه في حالة وجود أموال سائلة للممول مودعة بالبنوك وأموال أخرى تكفي لأداء دين الضريبة بحظر توقيع الحجز على الأموال السائلة بالبنوك إلا بقرار من وزير المالية .

## الفصل الثالث – أحكام متنوعة

١- حدد المشروع مقابل التأخير بما يعادل سعر الفائدة على القروض المعلن من البنك المركزي المصري .
٢- بالنسبة لإعفاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها استحدث المشروع الأحكام الآتية :
( أ ) أجاز إعفاء الممول من مقابل التأخير المستحق عليه كله أو بعضه .
(ب) أضاف المشروع إلى حالات الإعفاء حالة ثبوت عدم قدرة الممول على السداد .
(جـ) أجاز لمصلحة الضرائب سحب قرار الإعفاء إذا تبين أنه صدر استناداً لسبب غير صحيح.

## الباب التاسع

## التقادم

جعل المشروع المعروض الاخطار بعناصر ربط الضريبة من أسباب قطع تقادم دين الضريبة علاوة على الأسباب الأخرى المنصوص عليها في المادة ١٧٤ من القانون .

## الباب العاشر

## العقوبات

يتضمن هذا الباب بصفة عامة تحديد الجرائم الضريبية والجزاءات المقررة لها سواء كانت عقابية أو مالية . ونورد فيما يلي الجرائم الضريبية والعقوبات المقررة لكل منها .



## العقوبات الجنائية

أولا – فرض المشروع عقوبة السجن في الأحوال الآتية :

( أ ) التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقاً للمادة ١٣٣ من القانون .
(ب) التهرب من أداء الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون بإستعمال إحدى الطرق الإحتيالية الآتية :

١- تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالإستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات ومستندات مصطنعة مع تضمينة بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات الحقيقية التي أخفاها الممول عن مصلحة الضرائب .
٢- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بما لدى الممول فعلاً من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب .
٣- إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل إنقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة .
٤- توزيع أرباح على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيب الممول في الأرباح .
٥- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر .
٦- إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة .

(جـ) التحريض أو الإتفاق أو المساعدة على التهريب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها .

وعلى أن يكون الشريك المحكوم عليه مسئولاً بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضرائب المستحقة التي لم يتم أداؤها .

وفي حالة الحكم بالإدانة في الأحوال السالف الإشارة إليها يحكم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة .

( د ) إخفاء المحاسب الذي اعتمد الإقرار الضريبي بالوثائق والمستندات المؤيدة له مع علمه من وقائع أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها الوثائق والمستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن الحقيقة وكذلك إذا أخفى الوقائع التي علمها أثناء تأدية مهمته عن أي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات من شأنه أن يؤدي إلى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر. وذلك كله دون الإخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها في قانون مزاولة المهنة .

وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة تحرم المحكوم عليه من تولي الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار .



ثانياً – فرض المشروع عقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن ٥٠٠ جنيه ولا تزيد على ١٠٠٠ جنيه في حالة تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في إقرار الثروة .

ثالثاً – فرض المشروع عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ٥٠٠ جنيه ولا تزيد على ١٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم الممول إقرار الثروة خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب عليه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول على أن تفرض ذات العقوبة في حالة إمتناع الزوج عن توقيع الإقرار ولم يقدم إقراراً مستقبلاً .

رابعاً – فرض المشروع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن تعويض لا يقل عن ٥٠% ولايزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة في الأحوال الآتية :

١- عدم قيام الشركة أو المنشأة أو الهيئة أو الجهة بحجز وتوريد الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وفقاً لحكم المادة السادسة من القانون .
٢- عدم أداء الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المستحقة على إيرادات القيم المالية الأجنبية الخاضعة للضريبة خلال الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون .
٣- عدم حجز وتوريد الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المستحقة على فوائد الديون الثابتة بأوراق عرفية إذا كان الدائن من الأفراد المقيمين في الخارج أو كان الدين لشركة أجنبية مركزها في الخارج وليس لديها فرع في مصر مهما يكن نوع السند المثبت للدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ١١ من هذا القانون .
٤- عدم حجز وتوريد للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على المبالغ التي تدفع على سبيل العمولة أو السمسرة العارضة وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٥ من هذا القانون .
٥- عدم قيام أصحاب العمل والملتزمين بدفع الإيراد الخاضع للضريبة على المرتبات بحجز وتوريد الضريبة على المرتبات وفقاً لحكم المادة ٧٠ من هذا القانون .

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في البنود من ١ – ٥ سالفة الذكر تضاعف العقوبة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .

خامساً – فرض المشروع عقوبة الحبس لمدة لاتقل عن شهر ولاتجاوز ستة أشهر والغرامة التي لاتقل عن ١٠٠ جنيه ولاتجاوز ٥٠٠ جنيه في حالة عدم قيام مؤجر الوحدة المفروشة سواء كان مالكاً أو مستأجراً لها بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لبدء عقد الإيجار مفروشاً ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد حجراتها وقيمة الإيجار مفروشاً والقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة على العقارات المبنية .

سادساً – فرض المشروع عقوبة الحبي لمدة لاتقل عن شهر ولاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ٥٠ جنيهاً ولاتجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك الغراس سواء كان مالكاً للأرض أو مستأجراً لها إذا لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بيان المساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة أو من نباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو المشاتل ، أو إذا لم يقدم الإخطار بإزالة الغراس المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة ٢٢ من هذا القانون .



سابعاً – فرض المشروع عقوبة الحبس لمدة لاتزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لاتتجاوز خمسين جنيهاً في حالة إفشاء سر المهنة بالمخالفة لحكم المادة (١٤٦) من هذا القانون .

الغرامات :

نص المشروع على فرض عقوبة الغرامة في الأحوال الآتية :

أولاً – غرامة لاتقل عن ٣٠٠ جنيه ولاتجاوز ٥٠٠ جنيه في الحالات الآتية :

١- عدم تقديم إقرار الثروة المنصوص عليه في المادة ١٣١ من القانون .
٢- حالتي الربط الإضافي المنصوص عليه في المادة ١٥٣ و ١٥٤ من القانون .
٣- عدم تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادتين ١٤٠ و ١٤١ من القانون أو في حالة تقديمه مع تضمينه بيانات غير صحيحة وعلمه بذلك .
٤- الإمتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادتين ١٤٤ و ١٤٥ من القانون .
٥- عدم موافاة مصلحة الضرائب بما تطلبه من البيانات المنصوص عليها في المادة ١٤٢ من القانون .
٦- امتناع صاحب المهنة عن تقديم أي من الدفترين المشار إليهما بالمادة ٨٤ من القانون .

ثانياً – غرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز ٥٠٠ جنيه في الحالتين الآتيتين :

١- عدم قيام الممول الذي توقف عن مباشرة النشاط بتقديم إقرار بنتيجة العمليات خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف .
٢- عدم قيام ممولي الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وممول الضريبة على المهن غير التجارية وممولي الضريبة العامة على الدخل والممولين الذين يخضعون لأكثر من ضريبة نوعية بتقديم الإقرار الضريبي السنوي في الميعاد وتسديد الضريبة المستحقة من واقعة في ذات الميعاد .

وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاثة سنوات .

ثالثاً – غرامة لاتقل عن ٥٠ جنيهاً ولاتجاوز ٥٠٠ جنيه في حالة مخالفة أحكام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وكذا أحكام الخصم والتحصيل لحساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية .

رابعاً – غرامة بواقع ٣٠٠ جنيه في حالة عدم إمساك الممول الدفاتر المنصوص عليها في المادتين ٣٥ و ٨٤ من القانون على أن تضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاثة سنوات .

خامساً – غرامة لاتقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ جنيه في حالة :

١- مخالفة المختصين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات ووحدات القطاع العام وغيرها من الجهات المنصوص عليها في المادتين ١٢٩ و ١٣٠ من القانون لحظر التعامل بدون بطاقة ضريبية .
٢- عدم إخطار مالك العقار بأسماء شاغليه من ممولي الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبية على الأرباح والمهن غير التجارية .



٣- عدم إخطار أصحاب العقارات التي يجري إنشاؤها أو ترميمها أو هدمها عن المقاولين وأصحاب المهن غير التجارية الذين تم الإتفاق معهم .
٤- عدم إخطار الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية أو تسجيلها أو الإيداع لديها في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم المؤلف بإستثناء وزارة الدفاع .
٥- عدم إخطار المختصين بوحدات الجهاز الإداري للدولة أو غيرها عند منح أي ترخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو تجديده .

وعلى أن تكون الجهة التابع لها المخالف مسئولة معه بالتضامن عن أداء الغرامة .

سادساً – غرامة لاتقل عن ٥٠ جنيهاً ولاتجاوز ٢٠٠ جنيه في الأحوال الآتية :

١- عدم توريد الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الميعاد المحدد في المادة الخامسة من القانون
٢- الإتفاق على أن تكون الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على حساب المدين .
٣- عدم أداء الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المستحقة على إيرادات القيم المالية الأجنبية الخاضعة للضريبة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابعة .
٤- عدم توريد الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المستحقة على فوائد الديون المطلوبة للبنوك ودور التسليف وشركات الأموال التي مركزها مصر أو لها فرع فيها خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة ٨ من القانون .
٥- عدم توريد الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المستحقة على فوائد الديون المطلوبة لافراد مقيمين في مصر وتكون ثابتة بعقود رسمية في الميعاد المحدد في المادة ٩ من القانون .
٦- عدم تقديم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ١١ من القانون .
٧- عدم قيام ورثة الممول الذي توقف عن مباشرة النشاط وتوفى خلال فترة الإخطار عن الإبلاغ عن واقعة توقف مورثهم .
٨- عدم قيام المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بواقعة التنازل خلال الميعاد المحدد في المادة ٣٢ من القانون .
٩- عدم تقديم الكشوف والبيانات المنصوص عليها في المواد ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٠ ، ٧١ من القانون في الميعاد .
١٠- عدم قيام مستحق الإيراد أو الخاضع للضريبة على المرتبات بتوريد الضريبة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشآت .
١١- عدم قيام الموظفين العموميين بإبلاغ مصلحة الضرائب بكل بيان يتصل بعملهم من شأنه أن يحمل على الإعتقاد بإرتكاب غش في أمور الضرائب .

١٢- عدم قيام الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في المادة ١٧٧ من المشروع بموافاة مصلحة الضرائب في الميعاد المحدد فيها بيان عن جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم خلال السنة السابقة وكذلك في حالة عدم قيامها بتوريد هذه المبالغ والقيم إلى الخزانة العامة خلال الميعاد المحدد قانوناً .

وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .



سابعاً – غرامة لا تقل عن ٢٠ جنيهاً ولاتجاوز ٢٠٠ جنيه في حالة عدم إخطار مالك العقار أو المسئول عن إدارته عن الوحدات المفروشة الموجودة في العقار ولو لم يكن مؤجراً لها بوصفها مفروشة .

ثامناً – غرامة لا تقل عن ٢٠ جنيهاً ولاتجاوز ١٠٠ جنيه لصاحب المهنة في حالة إغفال قيد أي مبلغ أو تسليم الإيصال المنصوص عليه في المادة ٨٤ من هذا القانون .

## التعويضات

أجاز المشروع المعروض الحكم بتعويضات لصالح الخزانة العامة وذلك على النحو الآتي :

أولاً – تعويض لايقل عن ٢٥% ولايزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة في الحالات الآتية:

١- عدم توريد الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة في الميعاد المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون .
٢- عدم أداء الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المستحقة على إيرادات القيم المالية الأجنبية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم الإيراد .
٣- عدم قيام المكلف بتوريد الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المستحقة على فوائد الديون المطلوبة للبنوك ودور التسليف وشركات الأموال أو لأفراد مقيمين في مصر وتكون ثابتة بمقتضى عقود رسمية وذلك طبقاً لأحكام المادتين ٨ ، ٩ من القانون .

ثانياً – تعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يضف أو يورد إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول طبقاً لنظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وكذا أحكام الخصم والتحصيل لحساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية مع إلزام المخالف بتوريد المبالغ المخصومة أو المضافة أو المحصلة لحساب الضريبة وعلى أن يضاعف التعويض في حالة العود ، ومن الناحية الإجرائية روعي النص على أن يكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية للصلح مع الممول مقابل مبلغ يعادل ١٠٠% مما لم يؤد من الضريبة فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل ١٥٠% مما لم يؤد من الضريبة ولا يدخل في حساب هذه النسب قيمة الضريبة العامة على الدخل التي تستحق على الوعاء النوعي موضوع المخالفة أو بسببه .

## الباب الحادي عشر

## أحكام متنوعة

استحدث المشروع في هذا الصدد ما يأتي :

١- حظرت المادة ١٩٣ من المشروع على وحدات الحكم المحلي أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو فرض ضرائب إضافية على هذه الضرائب على أن تشمل الأسعار المقررة للضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأرباح التجارية والصناعية ، وأرباح شركات الأموال ، نسبة الضرائب الإضافية المقررة لوحدات الحكم المحلي بمقتضى قانون نظام الحكم المحلي . وتحدد هذه النسبة بقرار وزير المالية بالإتفاق مع الوزير المختص المحلي .

٢- أجازت المادة ١٩٥ لوزير المالية تخصيص نسبة من حصيلة الغرامات والتعويضات التي يتم تحصيلها نتيجة الصلح مع الممولين مقابل التنازل عن رفع الدعوى العمومية أو المحكوم بها نهائياً طبقاً لأحكام هذا القانون ، على أن تئول حصيلة هذه النسبة إلى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب وأسرهم ومن أحيل أو سيحال منهم إلى التقاعد وأسرهم .

ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد نظام هذا الصندوق وموارده الأخرى وأغراضه وكيفية إدارته .

٣- وقد حرص المشروع في المادة ١٩٤ على النص على إلزام مصلحة الضرائب خلال مدة تسعين يوماً ، بأن ترد إلى الممول الضرائب وغيرها من المبالغ التي قد تكون أديت لها بغير وجه حق ، فإذا لم تقم المصلحة بذلك التزمت بأداء مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري على الودائع النقدية .

ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية والمالية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / ١٩٨١ .

رجاء التفضل بالموافقة وبإحالته إلى مجلس الشعب .

**نائب رئيس مجلس الوزراء**
**للشئون الإقتصادية والمالية**
**د/ عبد الرزاق عبد المجيد**

# تقرير اللجنة المشتركة
# من لجنة الشئون المالية والإقتصادية
# ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
# ولجنة الإنتاج والقوى العاملة
# عن مشروع قانون بإصدار قانون الضرائب على الدخل
# ( القانون رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ )

---

أحال السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب في ٣٠ من مايو سنة ١٩٨١ إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بإصدار قانون الضرائب على الدخل ، وذلك إعمالاً لحكم المادة (١٩٥) من الدستور والمادة (١٨) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ في شأن مجلس الشورى فأحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ ٣٠ مايو سنة ١٩٨١ إلى اللجنة المشتركة وقد عقدت اللجنة لدراسة هذا المشروع عدة إجتماعات ، بدأت يوم ١٩٨١/٦/١٤ ، حضر البعض منها السادة : الأستاذ فؤاد كمال حسين وزير الدولة للمالية ، والأستاذ مصطفى الصياد رئيس مصلحة الضرائب وعدد كبير من معاونيهم وحضر باقي الإجتماعات الأستاذ مصطفى الصياد ومجموعة من معاونيه.

وفي ضوء ما عرضه السيد الأستاذ وزير الدولة للمالية والسيد الأستاذ رئيس مصلحة الضرائب ، عن مشروع القانون ، والمناقشات التي دارت في اللجنة نتشرف بأن نورد تقرير اللجنة على النحو التالي :

**مقدمة**

القسم الأول : عرض موجز لمشروع القانون وإتجاهاته الرئيسية .

القسم الثاني : ملاحظات اللجنة وتوصياتها .

القسم الثالث : بعض المسائل العامة ذات الأهمية الخاصة .

القسم الرابع ويشمل :

١- الجدول المقارن ، ويضم :

- نصوص المواد في قوانين الضرائب السارية
- مشروع القانون كما ورد من الحكومة .
- مشروع القانون كما تقترحه اللجنة .

٢- المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون .



**مقدمة :**

(١) ينظم المشروع المقترح أهم الضرائب على الدخل المفروضة حالياً في مصر ، ولبيان مكان هذه الضرائب في النظام الضريبي المصري ، نقدم فيما يلي صورة موجزة لهيكل هذا النظام ( على المستوى المركزي ) والذي يتكون من ثلاث مجموعات رئيسية من الضرائب :

المجموعة الأولى : مجموعة الضرائب على الدخل ، وتشمل :

**( أولاً )** الضرائب النوعية على فروع الدخل :

١- الضرائب على إيرادات رؤوس الأموال .

( أ ) الضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة :
- الضريبة على إيرادات القيم المنقولة .
- الضريبة على فوائد الديون والودائع والتأمينات .

( ب ) الضرائب على إيرادات رؤوس الأموال العقارية :
- الضريبة على الأطيان الزراعية .
- الضريبة على العقارات المبنية .

( مع ملاحظة أن حصيلة الضرائب الأصلية على الأطيان والعقارات المبنية تؤول حالياً إلى وحدات الحكم المحلي ) .

٢- الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية .
٣- الضريبة على كسب العمل :
( أ ) الضريبة على المرتبات وما في حكمها .
(ب) الضريبة على أرباح المهن غير التجارية .

**( ثانياً )** الضريبة العامة على الإيراد : وكما هو معروف ، هي ضريبة تكميلية للضرائب النوعية، فهي تفرض ، بالإضافة إليها ، على الإيرادات التي سبق خضوعها لها ، كقاعدة عامة إذا تجاوز مجموعها حداً معيناً .

وينظم القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ الضرائب المشار إليها في البند أولاً ، فيما عدا الضريبة على الأطيان الزراعية (التي ينظمها القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩) والضريبة على العقارات المبنية (التي ينظمها القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤) .

كما ينظم القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ الضريبة العامة على الإيراد .

المجموعة الثانية : مجموعة الضرائب على رأس المال وتشمل بصفة أساسية :

١- الضريبة على التركات ( القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٥٢ )
٢- " رسم " الأيلولة على التركات ( القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ )



وذلك بالإضافة إلى بعض الضرائب التي تصيب رأس المال ، لعل أهمها الضريبة المفروضة على الأراضي الفضاء داخل المدن ، و " رسوم " نقل الملكية .

المجموعة الثالثة : مجموعة الضرائب غير المباشرة ، وتشمل : الضرائب الجمركية ، وضرائب الإنتاج ، وضرائب الإستهلاك ، وفروق الأسعار ، والإتاوات وضريبة الدمغة .. إلخ .

( ٢ ) هذا وينظم المشروع المقترح ، محل هذا التقرير ، ضرائب المجموعة الأولى فيما عدا الضرائب على إيرادات رؤوس الأموال العقارية .

وبعبارة أخرى ، تحل الأحكام الواردة في المشروع المقترح محل أحكام القانونين ١٤ لسنة ١٩٣٩، ٩٩ لسنة ١٩٤٩ ، والقوانين المكملة لهما .

والواقع أن المشروع يحمد على هذا الإتجاه التجمعي ، الذي كان يمثل مطلباً رئيسياً للمشتغلين بالضرائب بكافة فئاتهم وللممولين على حد سواء .

ذلك أنه منذ صدور القوانين الحاكمة للضرائب المشار إليها وهي محل تعديل وتغيير مستمرين مما شوه صورتها ، وجعل متابعة أحكامها من الصعوبة بمكان .

وقد يكون من المناسب أن يدعم هذا الإتجاه بتجميع كافة أنواع الضرائب ، سواء ما يفرض منها على الدخل أم على راس المال أم على الإنفاق ( الضرائب غير المباشرة ) ، في مجموعة واحدة .

وكذلك قد يكون من المناسب ، دعماً لنفس الإتجاه ، تجميع ضرائب الدخل في قانون واحد ، سواء ما تعلق منها بإيرادات الثروة المنقولة أم بإيرادات الثروة العقارية . خاصة مع الإتجاه إلى نظام " الضريبة الموحدة " التي تضم ، بالتعريف ، كافة الدخول ، أيا كان مصدرها ، في وعاء واحد .

( ٣ ) ولعله من المفيد أن نعطي بياناً رقمياً عن حصيلة الضرائب التي يغطيها المشروع المقترح في عدد من السنوات الأخيرة ، كما هو مبين في الجدول التالي :

| البيان | سنة ١٩٧٦ | | سنة ١٩٧٧ | | سنة ١٩٧٨ | | سنة ١٩٧٩ | | سنة ١٩٨٠ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | القيمة | % | القيمة | % | القيمة | % | القيمة | % | القيمة | % |
| الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وملحقاتها ( قيم منقولة وديون وودائع وتأمينات)..... ..... | ٩٢,٣٣ | ٧,٧ | ١٣٢,٤٥ | ٩,١ | ٢٠٧,٩٨ | ١١,٣ | ١٩١,١٨ | ١٣,٢ | ١٢٦,٢٤ | ٦,٥ |
| الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية | ١٤٨,١٧ | ١٢,٤ | ٢٠١,٥٢ | ١٣,٩ | ٢٧٥,٢٤ | ١٤,٩ | ٤٠٨,٤٨ | ٢٨,٢ | ٦٥٧,١٠ | ٣٣,٩ |
| الضريبة على المرتبات وما يلحق بها ..... | ٤١,٧٨ | ٣,٥ | ٤٦,٤٣ | ٣,٢ | ٣٩,٢٥ | ٢,١ | ٣٩,٨٤ | ٢,٧ | ٤٩,٠٥ | ٢,٥ |
| الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ..... | ٣,١٤ | ٠,٣ | ٤,٣٧ | ٠,٣ | ٥,٧٥ | ٠,٣ | ٨,٨٠ | ٠,٦ | ١١,٣٠ | ٠,٦ |
| الضريبة العامة على الإيراد.. | ٢,٨٠ | ٠,٢ | ٤,٤٣ | ٠,٣ | ٧,١٠ | ٠,٤ | ٧,١٧ | ٠,٥ | ١١,٧٣ | ٠,٦ |
| **المجموع .....** | ٢٨٨,٢٢ | ٢٤,١ | ٣٨٩,٢٠ | ٢٦,٨ | ٥٣٥,٢٢ | ٢٩,٠ | ٦٥٥,٤٧ | ٤٥,٢ | ٨٥٥,٤٢ | ٤٤,١ |
| جملة الضرائب على مستوى الدولة (بما في ذلك الضرائب المحلية)..... | ١١٩٦,٣١ | ١٠٠ | ١٤٤٨,٣٥ | ١٠٠ | ١٨٤٢,٩٥ | ١٠٠ | ١٥١٠,٧٢ | ١٠٠ | ١٩٣٩,٠٠ | ١٠٠٠ |



( بالمليون جنيه )

## القسم الأول

## عرض موجز لمشروع القانون واتجاهاته الرئيسية

### أولاً : هيكل مشروع القانون

١- ينقسم المشروع بخلاف مواد الإصدار إلى ثلاثة كتب هي :

**الكتاب الأول :** الضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها .

**الكتاب الثاني :** الضريبة على أرباح شركات الأموال .

**الكتاب الثالث :** أحكام عامة .

ويضم الكتاب الأول خمسة أبواب تعالج الضرائب الآتية :

١- الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .
٢- الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية .
٣- الضريبة على المرتبات .
٤- الضريبة على أرباح المهن غير التجارية .
٥- الضريبة العامة على الدخل .

والقاعدة العامة في إطار هذا الكتاب هي نسبة الضريبة إلى دخل الفرد نفسه بمعنى أن أساس فرض الضريبة هو دخل الشخص الطبيعي من المصادر النوعية المختلفة .

وينظم الكتاب الثاني الضريبة على أرباح شركات الأموال .

ولعل إنشاء ضريبة خاصة بشركات الأموال يعتبر من أهم ما جاء به المشروع المعروض . ذلك أنه طبقاً لما هو مقرر حالياً تعامل هذه الشركات ضريبياً معاملة المشروعات الفردية ، وتخضع أرباحها لضريبة الأرباح التنظيمية .

ويمثل إنشاء ضريبة مستقلة تفرض على أرباح شركات الأموال ، خطوة رئيسية نحو الأخذ بنظام الضريبة الموحدة ، ذلك أن هذه الضريبة لا تسرى بالتعريف بالتعريف بإعتبارها ضريبة شخصية- إلا على دخل الشخص الطبيعي .

ويتناول الكتاب الثالث الأحكام العامة لمختلف الضرائب السابقة سواء من حيث الحصر أو الالتزامات الواقعة على الممولين وغيرهم ، أو حق الإطلاع وسر المهنة ، أو إعلان الممولين ، أو الربط الإضافي ، أو الطعون الضريبية ، أو التقادم ، أو العقوبات .

وفي ضوء ما سبق ذكره يتبين أن نظام الضرائب المقترح يحتفظ بالنسبة لدخول الأشخاص الطبيعيين ، بنظام الضرائب النوعية على فروع الدخل متوجه بضريبة عامة على مجموع هذه الدخول متى زاد على حد معين .



٢- وجدير بالذكر – في هذا الصدد – أنه قد أبديت توصيات عديدة من جهات مختلفة ، علمية وسياسية وتشريعية..... إلخ ، للأخذ بنظام الضريبة الموحدة على الدخل وواقع الأمر ، أن هذه الضريبة تمثل النموذج الأكثر إكتمالاً من حيث تحقيق العدالة الضريبية والإجتماعية ، إلا أن الأخذ بهذا النظام يتطلب بالضرورة التمهيد له بإتخاذ مجموعة من الإجراءات التي لا غنى عنها لإنجاحه ويخشى إذا لم يمهد له بتلك الإجراءات أن تهتز الحصيلة الضريبة ، وأن تفشل الضريبة الموحدة في تحقيق الأهداف المرجوة منها .

ولعل أهم ما يجب أن يتخذ من إجراءات في هذا الشأن ، الإنتهاء من التراكمات الحالية والناشئة عن التأخير في إجراءات الفحص والربط والتحصيل ، وكذلك العمل على تطوير الجهاز الضريبي ذاته ، وتوفير كافة الإمكانات البشرية والنفسية والمادية ... إلخ اللازمة لتطبيق الضريبة الموحدة ، وهي – بالتعريف – ضريبة معقدة ، لما تتطلبه من إجراءات ودقة ومتابعة .. إلخ ، وكذلك ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لزيادة مستوى الوعي الضريبي ، وبصفة خاصة توسيع قاعدة استخدام الدفاتر المنتظمة ، والتي تعتبر شرطاً أساسياً للأخذ بنظام الضريبة الموحدة .

وقد يقال : لماذا لم تتخذ مثل هذه الإجراءات بعد ؟ وخاصة أن التوصيات بالإنتقال على نظام الضريبة الموحدة على الدخل ترجع إلى زمن بعيد ، ودائماً يرد بأن ذلك يتطلب إستعداداً خاصاً .

والواقع أن الكثير قد اتخذ في هذا الشأن ، خاصة في السنوات الأخيرة إلا أن الأمر ليس بالسهولة التي قد يتصورها البعض .

وفي نفس الوقت تضمن المشروع المطروح الكثير مما يساعد ويمهد للإنتقال إلى نظام الضريبة الموحدة .

ولذلك تتفق اللجنة مع مشروع الحكومة في الإتجاه الذي سار عليه بخصوص هذه المسألة ولكنها في نفس الوقت توصى بضرورة تكثيف الجهود المبذولة بما يمكن من إزالة كافة العقبات التي تحول دون الأخذ بنظام متكامل للضريبة الموحدة على الدخل خلال فترة معقولة ( يقترح أن تكون ثلاث سنوات ) .

**ثانياً : الخطوط العريضة للضرائب التي ينظمها المشروع**

يعرض فيما يلي لأهم ما يميز الضرائب التي ينظمها المشروع المقترح :

**١- الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة :**

( أ ) أدمج المشروع الضريبة على إيرادات القيم المنقولة والضريبة على فوائد الديون والودائع والتأمينات – المنظمتين في التشريع الحالي – في ضريبة واحدة ، وذلك نظراً لتماثل طبيعتهما ، فمصدر الإيراد لهما واحد ، وهو ناتج رؤوس الأموال المنقولة بالمعنى الواسع .

( ب ) استبعد المشروع من نطاق هذه الضريبة التوزيعات المتمثلة في ارباح الأسهم الشركات المصرية ( شركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ) حيث أخضعت أرباح هذه الشركات الصافية بالكامل للضريبة على ارباح شركات الأموال التي نظمها الكتاب الثاني من المشروع وذلك على عكس الوضع الحالي حيث يخضع ما يوزع على المساهمين من أرباح للضريبة على إيرادات القيم المنقولة على أن تخصم هذه التوزيعات من الأرباح الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية قبل فرضها .



( جـ ) أخضع المشروع نصيب الشركاء الموصين في ارباح شركات التوصية البسيطة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وهي تخضع حالياً للضريبة على إيرادات القيم المنقولة .

**٢- الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية :**

( أ ) استبعد المشروع أرباح شركات الأموال من مجال هذه الضريبة حيث أصبحت لها ضريبة خاصة ( الكتاب الثاني من المشروع ) .

( ب ) امتدت هذه الضريبة – في المشروع – إلى نصيب الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة على نحو ما بينا .

( جـ ) روعى في المشروع التأكيد على سريان الضريبة على الأرباح الناتجة عن مباشرة المنشأة لنشاط في الخارج ، ما لم يتخذ هذا النشاط شكل منشأة مستقلة ، وهو حكم استقر عليه العمل حالياً في ضوء أحكام القضاء المتعددة .

**٣- الضريبة على المرتبات :**

( أ ) استحدث المشروع النص على خضوع مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام لهذه الضريبة ، تأكيداً لما استقر عليه العمل في ظل النصوص الحالية ، بعد أن كان الأمر موضع خلاف فقهى .

( ب ) نص المشروع على خضوع المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في شركات المساهمة في القطاع الخاص زيادة على أعضاء مجالس الإدارة الآخرين ، وذلك مقابل عملهم الإداري وبشرط ألا يستفيد من هذا الحكم في كل شركة أكثر من أربعة أعضاء محددين بالاسم ، وألا يزيد ما يحصل عليه كل منهم في السنة على ٥ آلاف جنيه .

**٤- الضريبة على أرباح المهن غير التجارية :**

لعل أهم ما يتعلق بهذه الضريبة ، في هذا المجال ، هو تأكيد المشرع على أنها ضريبة إقليمية لا تسري إلا إذا كانت أرباح المهن غير التجارية ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر .

**٥- الضريبة العامة على الدخل :**

لم يطرأ تعديل جوهري على هيكل هذه الضريبة وإن كان المشرع قد حسم بعض الأمور التي ثار حولها الجدل فقد نص المشروع صراحة على أن ما يخضع لهذه الضريبة هو ما يخضع لإحدى الضرائب النوعية وحسم بذلك الخلاف الذي ثار في هذا الصدد في ظل القانون الحالي . ومع ذلك فقد أورد المشروع عدة استثناءات من هذا المبدأ نص عليها صراحة على النحة التالي :



( أ ) إخضاع التوزيعات التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون من شركات الأموال المنصوص عليها في الكتاب الثاني من القانون وهذا أمر منطقي .

( ب ) إخضاع نصيب الشريك الموصى في الأرباح التي تربط عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية باسم شركة التوصية البسيطة على أن يخصم ما سدد عن هذا النصيب من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية .

( جـ ) ما يؤول إلى الأشخاص الطبيعيين من الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير .

( د ) ما يؤول إلى الأشخاص الطبيعيين من الأرباح والتوزيعات المحققة من المشروعات المتمتعة بإعفاءات ضريبية وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع وذلك دون الإخلال بالإعفاءات المقررة للمستثمر العربي والأجنبي .

**٦- الضريبة على أرباح شركات الأموال :**

ويعتبر استحداث هذه الضريبة في المشروع من التعديلات الجوهرية التي أدخلت على هيكل النظام الضريبي المصري على النحو الذي سبق الإشارة إليه .

ويحيل التقرير في باقي التفصيلات الخاصة بمختلف الضرائب المشار إليها إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ( المرفقة ) .

## ثالثاً : الإتجاهات الرئيسية للمشروع

بالإضافة إلى ما سبق ، تضمن المشروع مجموعة من الأحكام بهدف تحقيق العدالة الإجتماعية ، والتنمية الإقتصادية ، والحد من التهرب الضريبي .

**١- تحقيق العدالة الإجتماعية :**

يعتبر تحقيق العدالة الإجتماعية من أهم الأهداف التي تسعى النظم الضريبية المعاصرة إلى تحقيقها وقد روعي في المشروع المعروض تحقيق هذا الهدف بأساليب متعددة سواء كان ذلك بالنسبة للضرائب النوعية ، أو الضريبة العامة على الدخل ، ويمكن تلخيص أهمها فيما يلي :

( أ ) رفع حد الإعفاء للأعباء العائلية وتوحيد المعاملة بين ممولي ضرائب المرتبات والأرباح التجارية والصناعية ، والمهن غير التجارية . ويوضح الجدول التالي الوضع في القانون الحالي والوضع في مشروع القانون المعروض :



**الإعفاء للأعباء العائلية**

| الضرائب النوعية | أعزب ولا يعول | | متزوج ولا يعول أعزب ولا يعول | | متزوج ويعول | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | الحالي | المقترح | الحالي | المقترح | الحالي | المقترح |
| | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه |
| المرتبات..... | ٦٠٠ | ٧٢٠ | ٦٠٠ | ٨٤٠ | ٦٦٠ | ٩٦٠ |
| الأرباح التجارية والصناعية ..... | ٦٠٠ | ٧٢٠ | ٦٠٠ | ٨٤٠ | ٦٠٠ | ٩٦٠ |
| المهن غير التجارية ..... | ٦٠٠ | ٧٢٠ | ٦٠٠ | ٨٤٠ | ٦٠٠ | ٩٦٠ |

( ب ) رفع حد الإعفاء في الضريبة العامة على الدخل على ٢٠٠٠ جنيه بدلاً من ١٢٠٠ جنيه في القانون الحالي مع إلغاء الإعفاء للأعباء العائلية .

( جـ ) تخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخول المحدودة بصفة عامة والعاملين بصفة خاصة ، بوسائل مختلفة أهمها :

- السماح بخصم ١٠% من إجمالي الإيراد الخاضع لضريبة المرتبات – بعد خصم اشتراكات التأمينات الإجتماعية – مقابل الحصول على الإيراد .
- عدم سريان الضريبة على بدل طبيعة العمل وذلك في حدود ٢٤٠ جنيهاً سنوياً وعلى حوافز الإنتاج في حدود ١٠٠% من الأجر بحد أقصى ٣٠٠٠ جنيه ، وكذلك بدلات التمثيل والإستقبال في حدود ١٠٠% من الأجر بحد أقصى ٣٠٠٠ جنيه .

وبشرط ألا تتجاوز هذه البدلات والحوافز ٤٠٠٠ جنيه سنوياً .

السماح بخصم أقساط التأمين على حياة الممول لصالح زوجته وأولاده من وعاء ضريبتي المرتبات والمهن غير التجارية في حدود ١٥% من المرتب وبحد أقصى ١٠٠٠ جنيه .

- فرض الضريبة بسعر ٥% وبدون أي تخفيض على المبالغ التي يحصل عليها العاملون في الحكومة والهيئات العامة والحكم المحلي والقطاع العام والمعاملين بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم من أي وزارة أو هيئة عامة أو أي جهة إدارية – ولا تخضع هذه المبالغ للضريبة العامة على الدخل وفي هذا تخفيف للعبء الضريبي الذي يقع على العاملين المشار إليهم فضلاً عن توفير الجهد الإداري للعاملين وللمصلحة على حد سواء .
- إعفاء أجور العاملين باليومية من ضريبة المرتبات إذا كان الأجر اليومي لا يتجاوز أربعة جنيهات .
- زيادة النسبة التي تخصم من الأرباح الصافية مقابل الإستهلاك المهني إلى ١٥% بالنسبة لبعض الخاضعين لضرائب المهن غير التجارية كالأدباء وغيرهم .



( د ) تخفيض أسعار الضرائب بصفة عامة والأخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية لرعاية ذوي الدخول المنخفضة .

**٢- تخفيض أسعار الضرائب :**

من المؤكد أن ارتفاع أسعار الضرائب عن الحد المعقول يؤدي إلى زيادة حدة التهرب الضريبي علاوة على أنه قد يثبط الهمم ويقتل الحافز على العمل وعلى الادخار والاستثمار ولذلك فقد اتجه مشروع القانون المعروض إلى تخفيض عبء الضرائب وترشيد أسعارها .

ويمكن تلخيص أهمها فيما يلي :

( أ ) إلغاء الضرائب الإضافية للأمن القومي والدفاع والجهاد وبهذا أصبح الممول يخضع لضريبة واحدة بدلاً من ضريبة أصلية وضرائب إضافية وبسعر يقل عن مجموع الأسعار للضريبة الأصلية والضرائب الإضافية .

( ب ) الأخذ بالضريبة التصاعدية على الأرباح التجارية والصناعية أسوة بضريبة المهن غير التجارية .

( جـ ) تقليل عدد الشرائح بالنسبة لأسعار الضريبة على المرتبات والمهن غير التجارية وتوسيع نطاق تلك الشرائح خاصة بالنسبة للأسعار الدنيا للضرائب .

( د ) تقليل عدد الشرائح بالنسبة للضريبة العامة على الدخل من تسع عشرة شريحة إلى خمس شرائح فقد وإنقاص الحد الأقصى لسعر الضريبة من ٨٠% إلى ٥٠% ولا شك أن هذا التعديل يعد خطوة منطقية وهامة لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة النمو الإقتصادي والحد من التهرب الضريبي .

( هـ ) التوسع في الإعفاءات الشخصية ( الأعباء العائلية ) في معظم الضرائب وكذلك الخصومات المرتبطة بالحصول على الدخل أو بالمحافظة عليه ، يؤدي إلى تخفيض السعر الحقيقي للضريبة .

والواقع أن اللجنة ترى في تخفيض أسعار الضرائب المفتاح الرئيسي للإصلاح الضريبي سواء من حيث العدالة ، أو التنمية الإقتصادية ، أو الحد من التهرب الضريبي على الأقل في المدى المتوسط والطويل .

**٣- تشجيع المدخرات الوطنية والاستثمار :**

لعل من أهم السمات المميزة لمشروع القانون المعروض العمل على تشجيع المدخرات الوطنية وزيادة الاستثمار رغبة في إحداث نمو اقتصادي سريع يواجه الزيادة المستمرة في السكان ويعمل على زيادة الناتج القومي وفتح مجالات العمل أمام الأعداد المتزايدة من القوة البشرية وفضلاً عما سبق يعمل مشروع القانون المعروض على تحقيق المساواة بين الأوعية الادخارية المختلفة في مجال الإعفاء الضريبي .



ويمكن تلخيص أهم ما جاء به مشروع القانون المعروض فيما يلي :

( أ ) إعفاء فوائد السندات التي تصدرها الشركات المساهمة ، سواء قطاع عام أم قطاع خاص ، وذلك في حدود الفوائد التي يقررها البنك المركزي المصري على الودائع لدى البنوك وبشروط معينة . وسيشجع ذلك شركات القطاعين العام والخاص على تمويل جانب من مشروعاتها بقروض سندية .

( ب ) إعفاء فوائد السندات التي تصدرها بنوك القطاع العام وكذلك فوائد السندات التي تصدرها البنوك التي يساهم فيها رأس المال العام بأكثر من ٥٠% والمسجلة لدى البنك المركزي بشرط أن يكون الهدف من إصدار هذه السندات تمويل مشروعات داخل جمهورية مصر العربية .

( جـ ) إعفاء أقساط التأمين من بعض الضرائب النوعية في حدود معينة وذلك تشجيعاً لهذا الوعاء الادخاري الهام وكذلك تشجيع صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ كأحد الأوعية الادخارية التي تعمل على تجميع المدخرات الصغيرة . وفي هذا تحقيق للعدالة بين صغار وكبار المدخرين .

( د ) تشجيع إنشاء الشركات المساهمة وذلك بإعفاء أرباح الأسهم من ضريبة أرباح شركات الأموال بإعفاء مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع في حدود الفائدة التي يقررها البنك المركزي على الودائع ، وكذلك إعفاء ٥٠% من ناتج الأسهم والسندات الذي توزعه الشركات المساهمة ، قطاع عام أو خاص ، على الأشخاص الطبيعيين ، من وعاء الضريبة العامة على الدخل .

( هـ ) تنشيط سوق الأوراق المالية وذلك بتعليق العديد من الإعفاءات الممنوحة على شرط قيد الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية .

( و ) إعفاء فوائد السندات التي تصدرها بنوك القطاع العام خارج جمهورية مصر العربية من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بهدف توفير النقد الأجنبي دعماً للتنمية الإقتصادية.

( ز ) زيادة الحد الأقصى النسبي إلى ٣٠% بدلاً من ٢٥% من صافي الدخل ، وذلك بالنسبة للمبالغ التي تخصم من وعاء الضريبة العامة على الدخل ، إذا استخدمها الممول في شراء

أسهم أو سندات عن طريق الإكتتاب العام أو شهادات استثمار أو سندات تنمية أو أودعها بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي .

( حـ ) عدم إخضاع الأرباح الناتجة من إعادة تقييم الأصول في المنشآت الفردية أو شركات الأشخاص للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وذلك عند تقديمها لحصة عينية عند الإسهام في إحدى الشركات المساهمة .

( ط ) تشجيع الاستثمار الزراعي ودعم مشروعات الأمن الغذائي وذلك عن طريق إعفاء بعض هذه الأنشطة من الضرائب لمدد معينة وطبقاً للشروط المحددة في المشروع .

( ي ) تشجيع الاستثمار في مجال الصناعة وذلك بإعفاء أرباح شركات الأموال الصناعية والتي تقام بعد العمل بالقانون المعروض وتستخدم خمسين عاملاً أو أكثر من الضريبة على شركات الأموال لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج .



( ك ) تخفيض أسعار الضرائب النوعية والضريبة العامة على الدخل وهذا يؤدي بصفة عامة إلى تشجيع الإستثمار وبالتالي دعم النشاط الإقتصادي .

**٤- إحكام أعمال الحصر والفحص والربط والتحصيل بهدف الحد من التهرب :**

تضمن المشروع عدة إجراءات تستهدف إحكام حصر المجتمع الضريبي وفحص الممولين ، وربط الضريبة عليهم وتحصيلها منهم ، بهدف الحد من التهرب .

وتتخلص أهم هذه الإجراءات في الآتي :-

( أ ) التوسع في العمل بنظام البطاقة الضريبية .

(ب) التوسع في إلزام الجهات المختلفة بإخطار مصلحة الضرائب بالوقائع التي تفيد في ربط الضريبة .

ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي : إلزام مؤجر الوحدة السكنية المفروشة بتسجيل التأجير والإخطار بالإخلاء وإلزام مالك الغراس بالإخطار عن إزالته وإلزام دور النشر بالإخطار عن مطبوعاتها وإلزام وحدات الحكم المحلي بالإخطار عن التصاريح تصاريح مزاولة المهنة وإلزام الجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية والمعاهد التعليمية والروابط والأندية وشركات الأموال في القطاع الخاص ..... إلخ بإخطار مصلحة الضرائب عن معاملاتها مع القطاع الخاص .

( جـ ) التوسع في نظام تحصيل الضريبة من المنبع عن طريق الخصم والإضافة بمعرفة الجهات التي يتعامل معها الممول .

( د ) تشديد الجزاءات والعقوبات على مخالفة الإلتزامات التي فرضها القانون بالنسبة لأعمال الحصر ، وتقديم الإقرارات ، وسداد الضرائب ، وإمساك الدفاتر .

( هـ ) التوسع في جواز تعيين مندوبين لمصلحة الضرائب في الحكومة بعد أن كان هذا الأمر قاصراً على وحدات القطاع العام والهيئات والمؤسسات العامة .

## القسم الثاني

## ملاحظات اللجنة وتوصياتها

---

**( أولاً ) الملاحظات الشكلية :**

بالنسبة لقانون الإصدار :
المادة الثانية فقرة ٢ : لإحكام الصياغة توصى اللجنة بتعديلها بحيث تصبح " تلغى أحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ ، وذلك فيما عدا المواد ٢٥ ، ٢٦ فقرة أولى ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ منه " .

وطرح رأي في اللجنة أيضاً بإدراج هذه المواد الأخيرة في صلب قانون ضريبة الإستهلاك أو صلب قانون ضريبة الإستهلاك الترفي عند صدوره .

بالنسبة لمشروع القانون :
**ملاحظة عامة :** لاحظت اللجنة أن التقسيم الداخلي لأحكام الضرائب الواردة في الكتاب الأول ( الضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين ) ، يختلف من ضريبة لأخرى .

- فبالنسبة للباب الخاص بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة نجد أنه قسم إلى عدة فصول متتالية هي نطاق الضريبة وسعرها ، وعاء الضريبة ، الإعفاء من الضريبة، تحصيل الضريبة .
- وبالنسبة للباب الثاني الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، نجد أنه قسم إلى عدة فصول متتالية هي : نطاق الضريبة ، وعاء الضريبة وسعرها ، الإعفاء من الضريبة ويضم كل من الإعفاءات الشخصية والموضوعية ، التزامات الممولين ، إجراءات ربط الضريبة ، أداء الضريبة .
- وبالنسبة للباب الثالث الخاص بالضريبة على المرتبات ، نجد أنه بدوره قسم إلى عدة فصول متتالية هي : نطاق الضريبة وسعرها ، وعاء الضريبة ، الإعفاء من الضريبة سواء الإعفاءات الشخصية أم الإعفاءات الموضوعية – الخصومات – الإقرارات ، تحصيل الضريبة ، الاعتراض والطعن .

- وبالنسبة للباب الرابع الخاص بالضريبة على أرباح المهن غير التجارية نجد أنه قد قسم إلى عدة فصول متتالية هي : نطاق الضريبة وسعرها ، وعاء الضريبة ، الإعفاء من الضريبة ( سواء الإعفاءات الشخصية أم الموضوعية ) ، التزامات الممولين ( الدفاتر – الإقرار ) ربط الضريبة ، أداء الضريبة .
- وبالنسبة للباب الخامس الخاص بالضريبة العامة على الدخل نجد أنه قد قسم إلى عدة فصول متتالية وهي : نطاق الضريبة وسعرها ، وعاء الضريبة ، الإعفاء من الضريبة ، الإقرار ، ربط الضريبة ، أداء الضريبة .
- أما بالنسبة للضريبة على أرباح شركات الأموال المنظمة في الكتاب الثاني من المشروع فقد قسمت أحكامها إلى عدة أبواب متتالية هي : نطاق الضريبة وسعرها ، وعاء الضريبة ، الإعفاء من الضريبة ، الإقرار ، إجراءات ربط الضريبة ، أداء الضريبة .



وتوصى اللجنة في هذا الشأن ، تحقيقاً للإتساق التشريعي ، بتوحيد التقسيمات الداخلية الأحكام الضرائب المختلفة ، في ضوء ما تمر به الضريبة من مراحل ، على النحو التالي :

١- نطاق الضريبة .
٢- وعاء الضريبة .
٣- الإعفاءات الموضوعية من الضريبة .
٤- سعر الضريبة ( بما في ذلك الإعفاءات الشخصية وكل ما يرتبط بالسعر من تنظيمات خاصة ).
٥- ربط الضريبة ( قواعده وإجراءاته ) .
٦- ربط الضريبة ( قواعده وإجراءاته ) .

والأخذ بهذه التوصية يتطلب بطبيعة الحال ، إعادة ترتيب وترقيم مواد المشروع وهي عملية وإن كانت تتطلب بعض الوقت ، إلا إنها ليست عسيرة ، علاوة على أنها تستحق الجهد الذي سيبذل فيها وخاصة أن هناك تداخلاً واضحاً بين كثير من المسائل الفنية المختلفة في طبيعتها في أكثر من موضع في المشروع المقترح .

مادة ٢٠- توصى اللجنة – من باب حسن الصياغة – بتعديل عبارة صدر المادة بحيث تصبح "تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير الوحدات السكنية المفروشة أو أجزائها سواء أكانت... إلخ" على النحو المبين في الجدول المرفق .

مادة ٢٦- توصى اللجنة – من باب حسن الصياغة – بأن تبدأ المادة بكلمة " تخصم.... إلخ " .

مادة ٢٧- توصى اللجنة – تحقيقاً لمزيد من الأحكام – بإعادة صياغة المادة مع إضافة كلمة " أرباح " قبل " مجموعة المنشآت... " وذلك أن وعاء الضريبة هو الأرباح ومن ثم تصبح صياغة المادة على الوجه التالي :

" في الحالات التي يتم فيها الربط على أساس الأرباح الفعلية ، تفرض الضريبة على أرباح مجموع المنشآت.... إلخ .

<u>عنوان القسم الأول من الفصل السادس من الباب الثاني :</u> توصى اللجنة بأن يصبح قواعد عامة بدلاً من أحكام عامة ، تفادياً لتكرار هذه العبارة الأخيرة في تقسيمات نفس الفصل .

مادة ٥٣- فقرة أولى : يستبدل برقم " ٥١ " المشار إليه في هذه الفقرة رقم " ٥٠ " وذلك أن المادة " ٥١ " وضعت نظاماً خاصاً لقيام أقسام المرور بالتحصيل لحساب الضريبة لرخص السيارات .

عنوان الفصل الرابع من الباب الثالث : توصى اللجنة بأن يصبح " الإقرارات " بدلاً من " الاقرار" وذلك حيث تتعدد الإقرارات التي ينظمها هذا الفصل .

عنوان القسم الأول من الفصل السادس من الباب الرابع : توصى اللجنة بأن يصبح " قواعد عامة " بدلاً من " أحكام عامة " تمييزاً له عن " ثالثاً " في القسم الثاني من نفس الفصل .

مادة ٩٦- توصى اللجنة بإعادة صياغتها بما يحدد حدود تطبيق الأسعار في إطار مختلف الشرائح بدءاً من الشريحة الثانية ، وذلك على النحو المبين في الجدول المقارن . عنوان القسم الأول من الفصل السادس من الباب الخامس : توصى اللجنة بأن يصبح " قواعد عامة " بدلاً من " أحكام عامة " .



عنوان الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث ( الخاص بالأحكام العامة ) :
توصى اللجنة بأن يصبح " البطاقة الضريبية " بدلاً من صيغة الجمع حيث لا يوجد إلا بطاقة ضريبية واحدة لكل ممول .

مادة ١٩٣ – توصى اللجنة – من باب حسن الصياغة – بتقسيم هذه المادة إلى فقرتين على النحو المبين في الجدول المقارن .

**ثانياً : الملاحظات والتوصيات الموضوعية**

بالنسبة لقانون الإصدار :

المادة الثالثة :

١- بمناسبة مناقشة هذه المادة ، استقر رأي اللجنة على ملائمة إلغاء ضريبة الجهاد الإضافية وضريبة الدفاع الإضافية وضريبة الأمن القومي الإضافية ، وبالنسبة لوعاء الضريبة على الأطيان الزراعية والضريبة على العقارات المبنية ، وكان هناك رأي بأن ينص على ذلك في صلب هذه المادة ، ولكن رئى أنه من الأفضل تحقيق هذا الإلغاء في تشريع مستقبل وهو ما توصى به اللجنة الحكومة ، على أن يصدر في وقت معاصر للمشروع المعروض.

٢- توصى اللجنة بحذف عبارة " وعلى أرباح المهن غير التجارية " الواردة في عجز الفقرة الثالثة من هذه المادة ، ذلك أن الضريبة الإضافية المفروضة في دائرة المحافظات كنسبة من الضريبة الأصلية لا تمتد إلى الضريبة على أرباح المهن غير التجارية . وفي نفس الوقت توصى اللجنة بأن يحدد في هذه الفقرة أن الضريبة الإضافية المفروضة في دائرة المحافظات إنما هي نسبة من الضريبة الأصلية وليس من وعائها .

- المادة الخامسة : توصى اللجنة بالنسبة للضريبة على المرتبات أن ينص على سريان أحكامها الجديدة اعتباراً من أول يناير سنة ١٩٨١ أسوة بكل من الضريبة على ارباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل . ذلك أن ضريبة المرتبات سنوية في كل أحكامها سواء في التشريع القائم أو في المشروع المعروض فيما عدا إنها تجزأ وتحصل على أساس

شهري كقاعدة عامة ، والأخذ بهذه التوصية فيه تيسير على الخاضعين لهذه الضريبة نظراً لما جاء بالمشروع من مزايا واضحة بالنسبة لهم .

ويؤدى الأخذ بهذه التوصية إلى إجراء تسوية للضريبة في نهاية السنة الميلادية الجارية ( بعد آخر ديسمبر ١٩٨١ ) ورد الفروق للخاضعين لهذه الضريبة .
وتستتبع هذه التوصية – بالضرورة – تعديل صياغة المادة ٥٧ من المشروع المعروض كما يوضحه الجدول المقارن .

بالنسبة لمشروع القانون :

مادة ٦/٤ : توصى اللجنة بإعادة صياغتها على النحو التالي :
تعفى... " فوائد السندات التي تصدرها بنوك القطاع العام . وكذلك فوائد السندات التي تصدرها البنوك التي يساهم فيها رأس المال العام بـ ٥١% على الأقل من رأس مالها والمسجلة لدى البنك المركزي ، متى كان إصدار هذه السندات بهدف تمويل مشروع داخل جمهورية مصر العربية " .



والإشارة إلى أن نسبة مساهمة رأس المال العام يجب أن تكون ٥١% بدلاً من ٥٠% على نحو ما جاء بالمشروع ، يرجع إلى اعتبارات التنسيق بين قوانين الضرائب وما تقضي به أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة (مادة ٦/٣) .

مادة ١٣- توصى اللجنة بأن تحدد الأرباح الخاضعة للضريبة بأنها أرباح أصحاب المهن والمنشآت... إلخ على النحو المبين في الجدول المقارن ، وذلك بإعتبار أن الضريبة تفرض في إطار الكتاب الأول كله – كقاعدة عامة – على دخول الأشخاص الطبيعيين .

مادة ١٤- تلاحظ اللجنة أن هذه المادة تخلط أمرين ، أولهما هو النطاق الإقليمي لسريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، وثانيهما هو نطاق هذه الضريبة من حيث الكيان القانون للقائمين بالأنشطة التي تخضع أرباحها لتحديد مجالها بالمقابلة مع الضريبة على أرباح شركات الأموال التي استحدثها المشروع في الكتاب الثاني منه .
ولذلك توصى اللجنة بإفراد مادة مستقلة لكل من الأمرين ، وذلك على النحو التالي :

المادة الأولى : " تسرى الضريبة على أرباح أصحاب المنشآت الفردية ، وكذلك على ارباح الشريك المتضامن الشريك في شركات الأشخاص شركات الواقع ، كما تسرى على نصيب الشريك الموصى في أرباح شركات التوصية البسيطة ، وذلك على النحو المبين في المواد التالية " .
ويقترح أن تكون هذه المادة هي أول مواد الفصل الأول من الباب الثاني المخصص للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية .

المادة الثانية : تسرى الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر ويدخل في ذلك ارباحها الناتجة من مباشرة نشاط في الخارج ما لم يكن هذا النشاط متخذاً شكل منشأة مستقلة " .

ويقترح أن تكون هذه المادة تالية للمادة السابقة المقترحة ، أو بعد المادة ١٣ من المشروع .

مادة ١٥- توصى اللجنة بإضافة ارباح أعمال الوساطة في مجال الخدمات ، كحالة من حالات الخضوع للضريبة ، وذلك على النحو المبين في الجدول المقارن .

مادة ١٧- توصى اللجنة ، إعمالاً للمنطق ومنعاً لأي لبس ، بإعادة صياغة الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث يسمح للشخص الذي يقوم بشراء أصول رأسمالية جديدة تحل محل الأصول المبيعة أو الهالكة أو المستولى عليها... إلخ خلال نفس السنة التي تم فيها البيع أو الحصول على التعويض بالإستفادة من أحكام هذه المادة ، وذلك على النحو المبين بالجدول المقارن .

مادة ١٩- توصى اللجنة – بعد مناقشات مستفيضة حول موضوع الضريبة المفروضة على التصرفات العقارية – بأن يخفض سعر هذه الضريبة إلى ٤% بدلاً من السعر المقترح في المشروع (٥%) ، ولعل أهم الأسباب التي تستند إليها اللجنة في هذه التوصية ما يلي :

إنها ضريبة على رأس المال ، ذلك أنها مفروضة على قيمة المال موضوع التصرف ( العقارات المبنية أو الأراضي الداخلة في كردون المدينة ) ومن ثم يجب أن يكون سعرها معتدلاً لا سيما وأن المشروع المقترح يلغى ما هو مقرر في القانون الحالي ( مادة ٣٢ / من القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ من عدم سريان الضريبة إلا على ما يجاوز عشرة آلاف جنيه من قيمة التصرف .



- إن الظروف التي أدت إلى فرض هذه الضريبة في الماضي المضاربة على العقارات وزيادة قيمتها... إلخ – قد خفت حدتها نسبياً ، بل إن سوق العقارات بصفة عامة قد ساده الهدوء الذي يكاد يصل إلى حد الركود في الفترة الأخيرة .
- إن ارتفاع سعر الضريبة أدى إلى امتناع كثير من المتعاملين في سوق العقارات عن تسجيل وشهر هذه التصرفات الأمر الذي فوت الكثير على الخزانة العامة ، فضلاً عما له من آثار سلبية على حصر الملكية العقارية وإثباتها .
- إن التعامل في رءوس الأموال الأخرى لا يخضع لأية ضريبة مماثلة مما يضع أصحاب العقارات الخاضعة لهذه الضريبة في مركز أسوأ نسبياً .

(٢) منعاً لأي لبس في التفسير ، توصى اللجنة بإعادة صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة بحيث تؤكد أن هذه الضريبة لا تسرى إلا على قيمة التصرفات الواردة على عقارات مبنية أو أراض تقع كل منها في داخل كوردون المدينة ، وذلك على النحو المبين في الجدول المقارن .

(٣) وإحكاماً للصياغة ، توصى اللجنة بإعادة صياغة الفقرة الأخيرة من هذه المادة بحيث تصبح : "ولا تسرى الضريبة العامة على الدخل في هذه الحالة" بدلاً من " ولا تخضع هذه التصرفات للضريبة العامة على الدخل " الواردة في المشروع .

مادة ٢٤ : **أولاً :** لاحظت اللجنة أن المشروع لم يسمح لممول الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أن يخصم من صافي الإيراد أقساط التأمين على الحياة لمصلحته أو لمصلحة زوجته وأولاده خلافاً لما أخذ به في إطار كل من الضريبة على المرتبات والضريبة على أرباح المهن غير التجارية .

وتوصى اللجنة ، توحيداً للمعاملة الضريبية لكافة ممولي الضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين، بقدر الإمكان ، بإقرار مبدأ خصم هذه الأقساط بالنسبة لممولي الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية .

ولذلك تقترح اللجنة إضافة بند جديد لهذه المادة ( يوضع في المكان المناسب ) بما يسمح بخصم : "أقساط التأمين على حياة الممول من صناديق التأمين الخاصة ، المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ ، وذلك كله في حدود ١٥% من صافي الإيراد وبحد أقصى قدره ألف جنيه في السنة" .

**ثانياً :** بالنسبة للبند ٥ ب توصى اللجنة بأن يضاف شرط خضوع دور العلم والمستشفيات للإشراف الحكومي ، كشرط لخصم التبرعات المقدمة لها من الربح الإجمالي للممول كتكليف عليه ، وذلك على النحو المبين بالجدول المقارن .

**ثالثاً :** بالنسبة للبند ٨ ، توصى اللجنة بتعديله بحيث يصبح كالآتي :

" ٨- المبالغ التي تستقطعها المنشأة سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة بالتأمين على عمالها والمنشأة طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه"

وترجع هذه التوصية – بما تتضمنه من حذف للشروط التي جاءت بالمشروع – إلى الرغبة في تشجيع هذه الصناديق ، وخاصة وإنها تؤدي دوراً كبيراً في دعم المدخرات الوطنية وزيادة الحماية التأمينية من العجز والوفاة والشيخوخة للمشتركين فيها ، علاوة على أن ما تقتطعه المنشآت من أموالها وأرباحها للتأمين على عمالها في إطار هذه الصناديق لا يختلف في طبيعته ، عن أي مبلغ آخر مما أعتبر تكلفة على الإيراد أو في حكم التكلفة .



**رابعاً :** وتوصى اللجنة بأن يعاد ترتيب البنود الواردة في هذه المادة بحيث تاتي أولاً الخصومات من الربح الإجمالي ( وهي الواردة في البنود ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٧ ، ٨ ) ثم الخصومات المنسوبة إلى الربح الصافي ( وهي الواردة في البنود ٥ ، ٦ ، والبند الجديد المقترح في الملاحظة ( أولاً ) .

مادة ٢٩ ( أولاً ) – توصى اللجنة بتعديل عبارة " حصلت الضريبة " إلى " تفرض " الواردة في الفقرة الأولى ذلك أن الأمر يتعلق في هذه الحالة بفرض الضريبة وبكيفية احتسابها وليس بتحصيلها:

ثانياً : كذلك توصى اللجنة بتعديل حكم الفقرة الخامسة بحيث يصبح نصها كالأتي :
" وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها ، أو توفي صاحبها خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف ، يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم ، مع التقدم بالإقرار خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ " وترجع التوصية إلى الرغبة في تغطية جميع الحالات التي قد تنشأ عن التوقف بسبب الوفاة .

مادة ٣٣- البند رابعاً : توصى بإعادة صياغته بما يزيد من أحكامه على النحو الآتي :

تعفى ... " رابعاً : أرباح مشروعات مراكب الصيد ، التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتي :
١- بالنسبة للمشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لإستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون .
٢- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه ، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون ، يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط .

مادة ٣٤ : أثارت هذه المادة مناقشات طويلة بسبب إلزامها للممول بأن يرفق بإقراره جميع الوثائق والمستندات المؤيدة له ، وهو أمر إذا أخذ على إطلاقه ، فيه إرهاق شديد على الممولين بل وعلى مصلحة الضرائب نفسها .

وفي ضوء هذه المناقشات انتهت اللجنة إلى ضرورة تحديد المستندات التي يتعين إرفاقها بعد ذلك – إعمالاً لحكم القانون – أن تطلب من الممول ما تراه لازماً لقيامها بواجباتها .
وقد استرشدت اللجنة في تحديد هذه المستندات بما جاء في المادة ١٢١ من المشروع المقترح .
ومن ثم توصى اللجنة بأن تعدل صياغة المادة على الوجه المبين في الجدول المقارن .

مادة ٣٥ : توصى اللجنة بما يلي :

١- بالنسبة للبند ٣ من الفقرة الأولى يكون على النحو الآتي :

" ٣- إذا تجاوز إجمالي إيرادات النشاط الجاري للمنشأة خمسين الف جنيه في السنة " .
ذلك أن عبارة " مجموع المعاملات " الواردة في المشروع قد تثير لبساً واختلافاً في التفسير .
٢- بالنسبة للفقرة الثانية ، يستبدل بعبارة " يكون الإلتزام بتقديم الإقرار... " إلخ عبارة " يكون الإلتزام بإمساك الدفاتر " ... إلخ حيث لا يتصور غير ذلك . وعلاوة على ذلك وفي ضوء التعديل الوارد في الملاحظة (١) يجب أن تعاد صياغة نص هذه الفقرة على النحو المبين في الجدول المقارن .



٣- بالنسبة للفقرة الثالثة من المادة ، أعيدت صياغتها بما يتفق مع الملاحظة المشار إليها بالنسبة للمادة ٣٤ من المشروع على نحو ما هو مبين في الجدول المرافق .

مادة ٤٠ : تلاحظ اللجنة على هذه المادة ما يلي :

١- إنها وهي تنظم إلزام المصلحة للممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة في حالة توافر أدلة لديها تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة ، وضعت حداً أقصى فقط لهذا المبلغ الإضافي قدره (٥٠٠ جنيه )

وترى اللجنة – من باب الملاءمة ، وحتى لايضار الممولون وبالذات صغارهم – أن يحدد المبلغ الإضافي في هذه الحالة بواقع نسبة معينة ( ولتكن ٥% ) من فرق الضريبة المستحقة وبحد أقصى ٥٠٠ جنيه .
وفي هذا الشأن أيضاً ، توصى اللجنة بعد سريان حكم مضاعفة المبلغ الإضافي للضريبة على النحو الوارد بالمشروع إلا إذا تكررت المخالفة في الإقرارات التي يقدمها الممول بعد إخطار بالربط النهائي الأول وبعناصره وبأوجه مخالفة الإقرار السابق للحقيقة وذلك حتى يكون الممول على بينة من المخالفة التي وقعت منه والتي تبرر مضاعفة المبلغ الإضافي للضريبة .

٢- لاحظت اللجنة أن هذه المادة ، وهي تعالج نفس الموقف الذي تعالجه المادة ١٢٤ من المشروع، لم تتضمن الفقرة الأخيرة التي تضمنتها المادة ١٢٤ المشار إليها .

ولذلك توصى اللجنة بإضافة حكم مماثل لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٢٤ إلى المادة ٤٠ وفي ضوء هاتين الملاحظتين توصى اللجنة أن تكون صياغة المادة ٤٠ على الوجه المبين بالجدول المقارن .

مادة ٤٤ : توصى اللجنة – مراعاة لطبيعة نشاط شركات التأمين وقيامها بإعادة تأمين للغالبية العظمى من أعمالها عدم تطبيق نظام الخصم على تلك الشركات وذلك في معاملاتها مع إحدى الجهات التي حددتها هذه المادة .
وذلك على الوجه المبين في الجدول المقارن .

مادة ٤٩ : توصى اللجنة بإستبدال كلمة " نسبة " بعبارة " ذات النسبة " الواردة في الفقرة الثانية ، وذلك لأنه لا يتصور أن يحصل ذات النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من تلك المادة من كل من المتنازل والمتنازل إليه .

مادة ٥٦ :

١- توصى اللجنة بالنص صراحة على أن الأسعار المنصوص عليها في هذه المادة تتعلق بالإيراد السنوي ، وذلك على الوجه المبين بالجدول المقارن .

٢- كما توصى اللجنة بأن تجمع المواد ٥٦ ، ٥٩ ( معاملة خاصة من حيث السعر لبعض الممولين ولبعض الإيرادات ) ، ٦١ ( الخاصة بمعاملة عمال اليومية ) في فصل مستقل لسعر الضريبة لتعلقها جميعاً به .

مادة ٥٧ : تأسيساً على ما هو مقرر من أن الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات هي إيرادات سنوية – وإن كانت تقتطع منها الضريبة شهرياً – لذلك يتعين إعادة صياغة المادة بما يؤكد ذلك على الوجه المبين بالجدول المقارن .



مادة ٥٨ :

١- توصى اللجنة – بالنسبة للفقرة الأولى – بضرورة إضافة عبارة فيما عدا المعاشات بعد عبارة " إيرادات مرتبة لمدى الحياة " تأكيداً لما هو منصوص عليه في البند (١) من المادة ٥٥ من المشروع .

٢- بالنسبة للبند (١) – توصى اللجنة برفع بدل طبيعة العمل الذي لا تسرى عليه الضريبة إلى ٣٦٠ جنيهاً سنوياً ، وذلك توسيعاً لقاعدة المستفيدين من هذا الحكم وبصفة خاصة مع إتجاه الدولة إلى إستخدام أسلوب بدل طبيعة العمل لرفع مستوى الأجور بالنسبة لكثير من الفئات .

٣- بالنسبة للبند ٤- توصى اللجنة بإضافة المصرين العاملين في المحافظات النائية أو الذين تقتضي طبيعة عملهم الإقامة خارج محل سكنهم الأصلي إلى المستفيدين من عدم سريان الضريبة على المزايا النقدية والعينية المتعلقة بالسكن ، نظراً لتشابه ظروفهم بظروف الفئات الأخرى المنصوص عليها في هذا البند .

مادة ٦١ :

١- تلاحظ اللجنة أن هذه المادة قد خلت من تعريف محدد لعمال اليومية ، الأمر الذي قد يثير مشاكل ضخمة في التطبيق .

٢- وكذلك تلاحظ اللجنة أن المادة قد خلت من تحديد أسعار الضريبة بالنسبة لعمال اليومية على النحو الموجود في القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ .

وفي ضوء ذلك توصى اللجنة بضرورة تحديد هذين الأمرين وهو ما يقتضي إعادة صياغة هذه المادة على النحو المبين في الجدول المقارن .

مادة ٦٢ :

تلاحظ اللجنة أن هذه المادة تتعلق بمسائل مرتبطة بتحديد وعاء الضريبة وبالخصومات التي تجرى عليه وليس بموضوع الإعفاء من الضريبة ولذلك توصى اللجنة بنقلها إلى الفصل الخاص بوعاء هذه الضريبة .
٢- تلاحظ اللجنة أيضاً أن المشروع قد وضع شروطاً لخصم اشتراكات العاملين في نظم التأمين الخاصة ، وهي شروط تقيد من اشتراك العاملين في مثل هذه النظم رغم ما في ذلك من مزايا ( على نحو ماسبق ذكره في الملاحظة ٣ حول المادة ٢٤ من المشروع ) .
ولذلك توصى اللجنة بتعديل هذه المادة على النحو المبين في الجدول المقارن .
واقتراح اللجنة يحقق الهدف المنشود مع وضع ضوابط تمنع أية آثار سلبية .

مادة ٦٣ : ١- تلاحظ اللجنة أن هذه المادة لم تأت في موضعها الطبيعي وهو الفصل الخاص بتحديد وعاء الضريبة ، لذلك جاءت صياغتها غير واضحة ، ومن ثم توصى اللجنة بضرورة نقلها إلى مكانها الصحيح .
٢- توصى اللجنة ايضاً ، بأن تزاد نسبة الخصم إلى ١٥% من إجمالي الإيراد بحد أقصى مقداره ٧٥٠ جنيهاً سنوياً كمقابل للحصول على الإيراد ، وذلك مراعاة للدخول المتولدة من العمل مع ربط الحد الأقصى لهذا الخصم بالحد الأعلى للمرتبات طبقاً للقوانين التي تنظم ذلك .



مادة ٧٧ : ١- توصى اللجنة بأن يكون مقابل الإستهلاك المهني المسموح بخصمه من الأرباح الصافية بنسبة ١٥% وبحد أقصى ٧٥٠ جنيهاً سنوياً كقاعدة عامة ، على أن تزاد إلى ٢٠% وبحد أقصى ١٠٠٠ جنيه للكتاب والمؤلفين... إلخ وذلك مراعاة لطبيعة نشاط هذه الفئات .

٢- كذلك توصى اللجنة أيضاً بألا توضع قيود على خصم المبالغ التي يؤديها ممولو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية إلى نقاباتهم لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات .
٣- وفي نفس الوقت ، توصى اللجنة بألا يتجاوز ما يخصم للممول كاشتراكات في نظم النقابات الخاصة وكأقساط تأمين معاً على ١٥% من صافي الإيراد وبحد أقصى ١٠٠٠ جنيه سنوياً .
٤- توصى اللجنة بأن يكون خصم التبرعات والإعانات المقدمة لدور العلم والمستشفيات (بند ٤ ب) مشروطاً بأن تكون خاضعة لإشراف الحكومة .
ومن ثم فإن الأمر يقتضي إعادة صياغة هذه المادة على النحو المبين في الجدول المقارن .

مادة ٨٣- توصى اللجنة بتعديل صياغة فقرتها الأخيرة بما يتفق مع ما اقترحته اللجنة بالنسبة للتوقف عن النشاط بسبب الوفاة في نطاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ( ملاحظة رقم ٢ حول المادة ٢٩ فقرة خامسة من المشروع ) .

مادة ٨٦- دارت مناقشات طويلة حول مضمون هذه المادة لخصتها اللجنة عند مناقشاتها لبعض المسائل العامة ذات الأهمية الخاصة في القسم الثالث من هذا التقرير .

مادة ٩٥ – يتعين تعديل البند ٣ من هذه المادة بحيث يصبح :
٣- ما يئول إلى الأشخاص الطبيعين من الأرباح الصافية الناتجة من العمليات المعفاة طبقاً للمادة الخامسة.... إلخ .
حيث لا يتصور غير ذلك .

مادة ٩٦- تلاحظ اللجنة أن مشروع القانون لم يتضمن أية إعفاءات في نطاق الضريبة العامة على الدخل لمراعاة الأعباء العائلية للممول خلافاً لما يجري عليه العمل في التشريع الحالي . ولما كانت هذه الضريبة هي المجال الطبيعي للأخذ بعناصر شخصية الضريبة ، وفي مقدمتها مراعاة الأعباء العائلية للممول .
لذلك توصى اللجنة بأن يأخذ المشروع بخصم مبلغ من وعاء الضريبة العامة على الدخل مراعاة للأعباء العائلية ، وإذا ما أخذ بهذا الإقتراح يتعين التنسيق بين ما قد يقرر وبين حكم المادة ١٠٠ من المشروع .

مادة ٩٨- يتعين تغيير صياغة البند ٣ منها على النحو الآتي :
" يحدد وعاء الارباح التجارية والصناعية المنصوص عليه في المادة ١٢ من هذا القانون على أساس خارج قسمة الضريبة النوعية المستحقة على سعر أعلى شريحة للضريبة طبقاً لما تقرره المادة ٣١ من هذا القانون .



مادة ٩٩- (١) توصى اللجنة لمزيد من التحديد بأن يكون خصم فوائد الديون التي في ذمة الممول مشروطاً بعدم سبق خصمها من وعاء أية ضريبة نوعية أخرى .

وفي نفس الوقت تلاحظ اللجنة أن بعض الممولين قد يلجأون إلى شراء أوراق مالية أو إيداع أموالهم بالبنوك وصناديق التوفير بأشكالها المختلفة وبالتالي يتمتعون بإعفاء عن إيرادات هذه الأوراق المالية أو الودائع من ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وبالتالي لا تدخل كلياً أو جزئياً حسب الأحوال ، في وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، ثم يلجأ هؤلاء إلى الاقتراض بضمان هذه الأوراق أو الودائع من البنوك أو غيرها فتستحق عليهم فوائد مدينة يتم خصمها من وعاء الضريبة العامة على الدخل لو بقى النص على حالة وهو أمر غير مقبول من جميع النواحي ولذلك ترى اللجنة إضافة جملة في النص تحول دون ذلك كما هو مبين بالجدول المرفق .

٢- بالنسبة للبند ٢/ ب أخذاً بما سبق أن أوصت به اللجنة بالنسبة للتبرعات لدور العلم والمستشفيات في نطاق الضرائب النوعية من حيث اشتراط أن تكون خاضعة للإشراف الحكومي ، توصى اللجنة بالأخذ بهذا القيد في نطاق الضريبة العامة على الدخل .

كل ذلك على النحو الموضح في الجدول المقارن .

(٣) وبصفة عامة توصى اللجنة – إعمالاً للمنطق القانوني السليم – بإعادة ترتيب الخصومات المقررة في هذه المادة بحيث يفصل بين ما يخصم من مجموع الإيرادات ( ويمثل مجموع صافي الإيرادات النوعية ) وبين ما يخصم كنسبة من صافي الدخل السنوي .

مادة ١١٤(١)- بالنسبة للبند ٧ ، توصى اللجنة بأن يخصم للشركة أقساط التأمين للنظام البديل لنظام التأمين الإجتماعي ، وذلك إعمالاً لما يجب أن تكون عليه الأمور .

(٢) بالنسبة للبند ٨ ، توصى اللجنة بأن يعدل بما يساير التعديل الذي أوصت به في نطاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على النحو المبين في الجدول المقارن .

مادة ١١٧- توصى اللجنة بأن تعدل بما يساير التعديل الذي أوصت به في نطاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ( مادة ١٧ من المشروع ) على النحو المبين في الجدول المقارن .

مادة ١١٩- تلاحظ اللجنة أن موضوعها لا يتصل بالإعفاء من الضريبة وإنما بوعائها ، ومن ثم توصى اللجنة بنقلها إلى الباب الخاص بوعاء الضريبة على ارباح شركات الأموال .

مادة ١٢٠/ ٨ – توصى اللجنة بأن يمتد الإعفاء المقرر للشركات الصناعية التي تقام بعد العمل بالقانون إلى التوسعات التي تجريها الشركات الصناعية القائمة عن طريق زيادة رأسمالها وبنسبة هذه الزيادة ، وذلك لتوفير نفس الحكمة في الحالتين .

مادة ١٢٤- في ضوء ما تم إدخاله من تعديلات على المادة ٤٠ من المشروع المقابلة ، لهذه المادة في نطاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، توصى اللجنة بتعديل صياغة هذه المادة على النحو الوارد بالجدول المقارن .

ويلاحظ أن اللجنة تقترح زيادة المبلغ الإضافي في حالة شركات الأموال إلى ١٠% من فرق الضريبة وبحد أقصى ١٠٠٠ جنيه ، نظراً لما هو مفترض في هذه الشركة من دقة في حساباتها .



مادة ١٣٤- يتعين استبعاد عبارة " يتوقف كلياً " الواردة في صدر المادة ، ذلك أنه في حالة التوقف الكلي يلتزم الممول بإخطار المأمورية المختصة بواقعة التوقف إعمالاً لحكم المادتين ٢٩ ، ١١٦ من المشروع .
وبهذا الإستبعاد تصبح هذه المادة خاصة بالممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية .

مادة ١٥٠ :
(١) تلاحظ اللجنة أن هذه المادة التي وردت في إطار تنظيم الإعفاءات الضريبية ، لا يتعلق منها بالإعفاءات ، في حقيقة الأمر ، إلا نهاية الفقرة الأولى والفقرة الثانية منها . أما الحكم الرئيسي الذي قضت به وهو إلزام الممول الذي يخضع لعدة ضرائب نوعية بتقديم إقرار موحد للمأمورية الواقع في دائرة اختصاصها نشاطه الرئيسي ، فإنه يرتبط أساساً بتنظيم الإقرارات ومن ثم يحسن أن ينقل إلى الباب الثاني من الكتاب الثالث ( الخاص بالتزامات الممولين ) على أن يعادل ترتيب الأحكام التي جاءت بها هذه المادة وصياغتها .

(٢) توصى اللجنة بأن يتضمن الإقرار الموحد جميع الإيرادات التي يحصل عليها الممول حتى ما كان منها معفياً من الضرائب النوعية ، ذلك تمكيناً للدولة من تتبع مركزه المالي ، وتدعيماً للدور الذي يقوم به إقرار الثروة ( المنصوص عليه في المادتين ١٣١ ، ١٣٢ من المشروع ) .

مادة ١٥٢ – أثار موضوع إعطاء مصلحة الضرائب الحق في إجراء ربط إضافي خلال خمس سنوات من تاريخ الربط النهائي ، إذا ثبت لديها بصفة قاطعة أن الأرباح أو الإيرادات التي سبق الربط عليها تقل عن الإيرادات الحقيقية للممول ، دون وضع ضوابط محددة لهذا الحق وطرق الإثبات التي يمكن أن تلجأ إليها ، تساؤلات كثيرة لدى اللجنة .

ذلك أن النص بهذه الصورة غير المحددة قد يؤدي إلى إهدار المراكز القانونية للممولين ويمس بإستقرار مراكزهم الضريبة ، هو أمر يتعارض مع صالح الإقتصاد القومي ، لذلك توصى اللجنة بأن يحذف الجزء من المادة الذي يعطى للمصلحة هذا الحق ، وبحيث يقتصر حق المصلحة في إجراء ربط إضافي بعد صيرورة الربط نهائياً ، على حالة استعمال الممول لإحدى الطرق الإحتيالية المنصوص عليها في المادة ١٧٨ من مشروع القانون . وقد أجرت اللجنة التعديل اللازم على النص بما يحقق هذا المعنى ، على نحو ما هو مبين في الجدول المقارن .

مادة ١٥٨- لاحظت اللجنة أن هذا النص يستحدث حكماً جديداً مضمونة أن يرأس لجنة الطعن أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاضى على الأقل أو ما يعادله .

وقد أثار هذا الاستحداث مناقشات كثيرة في اللجنة ، وأجمعت اللجنة على أن لجنة الطعن لا تعتبر درجة من درجات التقاضي بل هي لجنة يقصد بها التخفيف عن كاهل القضاء بما يمكن أن تلعبه من دور في تصفية الخلافات بين المصلحة والممولين دون أن تحرم أحداً منهما من حق الطعن فيما تصدره من قرارات أمام القضاء خاصة وأن هذه اللجان بوصفها الحالي تشكل برئاسة أحد كبار رجال مصلحة الضرائب من درجة مدير عام على الأقل ممن يتمتعون بخبرة في هذا المجال سواء من خريجي كليات الحقوق والتجارة .

لهذا لا ترى اللجنة وجود أي مبرر قوي لأن يرأس لجنة الطعن أحد أعضاء الهيئة القضائية من درجة قاضي على الأقل ، حتى ولو كان متفرغاً لا سيما وإنه قد سبق تجربة هذا النظام وما لبث أن عدل عنه بعد بدئه بشهور قلائل حيث فشل لأسباب عديدة .



وترى اللجنة في نفس الوقت ، تحقيقاً للتوازن بين طرق المنازعة الضريبية أن يتضمن تشكيل لجنة الطعن عضوين خارجين ، على سبيل الإلزام ، يتم اختيارهم من جداول تعدل النقابات المهنية والإتحادات المختصة حسب الأحوال الأمر الذي يجعل هذه اللجان أقرب ما تكون إلى لجان تحكيم وهو الهدف الرئيسي من إنشائها ، كل ذلك دون إخلال بحق أي من طرفي المنازعة الضريبية في الإلتجاء إلى القضاء إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك على نحو ما ذكر عاليه .

وفضلاً عما سبق ، وتحقيقاً لما هو مرجو من نظام اللجان ورداً على ما يثار من أن الوضع الحالي للجان فيه عدم توازن بين طرفي المنازعة الضريبية من حيث تبعية هذه اللجان لمصلحة الضرائب ، ترى اللجنة ضرورة تمتع هذه اللجان بإستقلال فني تام عن المصلحة وذلك ضماناً لحيدتها .

ولا يخفى أن التنظيم الذي تقترحه اللجنة للجان الطعن الضريبي يمكن أن توفر عدداً كبيراً من رجال القضاء واستثمار جهودهم في زيادة الدوائر المتخصصة في قضايا الضرائب بما يمكن من سرعة البت في القضايا الضريبية ويقلل من تراكماتها .

مادة ١٦٠- فقرة أخيرة تستبدل كلمة " بموجب " بكلمة " في " بحيث يصبح نص هذه الفقرة على النحو التالي :

وتكون الضريبة واجبة الأداء على أساس قرارها المحدد بموجب قرار لجنة الطعن ، الباب العاشر : (الخاص بالعقوبات) : توصى اللجنة بإعادة ترتيب مواده بحيث تتدرج " الجرائم " تنازلياً تبعاً لدرجة جسامتها وبالتبعية تتدرج العقوبات المقابلة لها تنازلياً ، على عكس الأسلوب الذي أخذ به المشروع وذلك إعمالاً للعرف التشريعي في مجال القوانين الجنائية .

مادة ١٧٨- أثارت هذه المادة مناقشات طويلة لخصتها اللجنة في عرضها لبعض المسائل العامة ذات الأهمية الخاصة في القسم الثالث من هذا التقرير .

مادة ١٨٧- بالنسبة للبند ثالثاً : يتعين إضافة المادة رقم ٥٤ إلى المواد المشار إليها فيه ، وذلك تنسيقاً بينه وبين المادة ١٩٠ من المشروع .

بالنسبة للبند خامساً : يتعين إضافة المادة رقم ١٣٩ إلى المواد المشار إليها فيه لإرتباط مخالفتها المواد الأخرى المنصوص عليها فيه .

مادة ١٩٠- يتعين حذف الإشارة إلى المادة ٥٢ ووضع المادة ٥٣ بدلاً منها حيث لا يتصور غير ذلك ( وربما يكون الأمر من قبيل الخطأ المادي ) .

مادة ١٩٣- توصى اللجنة بتعديل صياغة المادة ، وأحكامها ، في ضوء أحكام قانون الحكم المحلي الجديد .

مادة ١٩٥- توصى اللجنة بتعديل حكم هذه المادة بما يتفق مع ما سبق أن أخذت به في إطار مشروع قانون ضريبة الإستهلاك وتحقيقاً لنفس الغرض ( الحفاظ على العاملين بالجهاز الضريبي ودرء أي مظنه ) وذلك على النحو المبين في الجدول المقارن .



## القسم الثالث

## بعض المسائل العامة ذات الأهمية الخاصة

---

تعرضت اللجنة أثناء مناقشاتها لعدة موضوعات ذات أهمية خاصة نظراً لما يربط بها من اعتبارات كثيرة ، معقدة ومتشابكة . لذلك رأت اللجنة إبراز حصيلة هذه المناقشات في هذا القسم من التقرير .

ولعل أهم هذه الموضوعات : السياسة الضريبية والتنمية الإقتصادية ، سياسة التجريم الضريبي ، أسلوب المعاملة الضريبية لأصحاب المهن الحرة ولبعض أوجه النشاط التجاري ذات الطابع الخاص ، الجهاز الضريبي .

### ( أولاً ) السياسة الضريبية والتنمية الإقتصادية :

من المؤكد أن السياسة الضريبية يمكن لها أن تلعب دوراً ضخماً في دفع عملية التنمية الإقتصادية ، إذا ما وضعت في إطارها السليم بما يدعم الأنشطة التي تخدم عملية التنمية الإقتصادية ويزيد من الحوافز على كل من الإدخار والإستثمار .

ولقد تضمن المشروع المقترح عدة أساليب لتحقيق ذلك ، سبق للجنة أن أشارت إليها عند عرضها للمشروع في القسم الأول من هذا التقرير .

وبرغم أن اللجنة ، بجميع أعضائها ، تؤيد ضرورة أن تشكل السياسة الضريبية بما يخدم ويدعم عملية التنمية الإقتصادية من خلال تشجيع الإدخار والإستثمار ، ونحيى ما يتضمنه المشروع من

مقترحات في هذا الشأن ، إلا أن رأياً قوياً داخل اللجنة كانت له بعض التحفظات على أسلوب الإعفاءات الضريبية ، على النحو الذي جاء به المشروع في بعض جوانبه .

وأصحاب هذا الرأي لا يعترضون – من ناحية المبدأ – على استخدام أسلوب الإعفاءات الضريبية كأداة من أدوات التنمية الإقتصادية ودفعها إلى الأمام ، برغم أنه ليس الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك في جميع الأحوال وإنما يرون أن إستخدام هذا الأسلوب يجب أن يتم بشروط معينة ، بما يخدم التنمية ، وبما لا يخل بالتوازن الواجب بين مختلف الإعتبارات الإقتصادية والإجتماعية والمالية ، هذا التوازن الذي يجب على أية سياسة ضريبية سليمة أن تسعى إلى تحقيقه بقدر الإمكان .
وعلى ذلك ، يرى أصحاب هذا الرأي ما يلي :

١- إن الإعفاء الضريبي يجب أن يكون لدخل متولد عن نشاط من الأنشطة التي تخدم عملية التنمية.

حقيقة أن المشروع المقترح يقرر إعفاءات كثيرة لأنشطة من هذا القبيل مثل ( ارباح مشروعات تربية النحل ، ارباح منشآت وشركات إستصلاح وإستزراع الأراضي ، أرباح مشروعات تربية الدواجن والمواشي ، أرباح الشركات الصناعية ) وهي إعفاءات لا اعتراض لاصحاب هذا الرأي عليها من ناحية المبدأ .

إلا أن المشروع المقترح قد تضمن ، في نفس الوقت ، إعفاءات أخرى لإيرادات أو أرباح ليس من المؤكد ، بالنسبة لها أنها تخدم عملية التنمية ، بمعنى أنها قد تخدمها ومن الأمثلة على تلك الإعفاءات ما جاءت به المادة (٤) من المشروع في بندها الخامس ، والمادة (٩٨) في البند الثاني منها ، والمادة (١٢٠) في البند الأول منها .



٢- إن الإعفاء يجب أن يكون محدداً بنسبة من الدخل مع وضع حد أقصى معقول له يتناسب مع ظروف المجتمع ومتوسط الدخل فيه ، حتى لا يحدث إخلال بالتوازن الإجتماعي المطلوب .

وإذا كان المشروع قد سلك هذا الأسلوب ، في بعض الحالات ، إلا أنه خرج عنه في حالات أخرى أهمها ما ذكر عليه . بالإضافة إلى كثير من الخصومات التي قررت بنسبة وبحدود قصوى مرتفعة، كما هو الحال مثلاً بالنسبة للخصم المقرر لأقساط التأمين على الحياة في إطار الضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين .

٣- أن يكون أي إعفاء ضريبي موقوتاً بفترة معينة ، وبحيث يخضع الإيراد بعدها للضريبة . ذلك أن إطلاق الإعفاء دون قيد زمني يجعل من العسير على الدولة أن تحصر الدخل المعفى وأن تفرض عليه الضريبة بعد ذلك إذا اقتضت الظروف ذلك خاصة إذا جاء الإعفاء مطلقاً من حيث حجم الإيراد المعفى .

ويلاحظ أن المشروع قد تضمن بعض الإعفاءات غير محددة المدة (مادة ٥/٤ و٦و٧، مادة ٢/٩٨ ، مادة ١٢٠/ ١) .

وفي ضوء كل ذلك ، يطالب أصحاب هذا الرأي بضرورة ترشيد الإعفاءات الضريبية الواردة في المشروع ، بل الواردة في أية قوانين أخرى ، ومراجعة ما يلحق بها من خصومات ، بما يحقق ما يطالبون به .

**( ثانياً ) سياسة التجريم الضريبي :**

يتفق جميع أعضاء اللجنة على أن تشديد العقوبات في مجتمع كمجتمعنا يمثل التهرب الضريبي فيه ظاهرة تكاد عامة ، أمر مطلوب ردعاً للمتهربين وحفاظاً على حقوق الدولة .

إلا أنه في نفس الوقت أجمع أعضاء اللجنة على أن العقوبة إذا بولغ في شدتها يمكن أن تقل فاعليتها، وتجعل القاضي يتردد في تطبيقها .

واستناداً إلى هذا المنطق ، راجعت اللجنة بصفة خاصة نصوص المواد ١٧٨ و ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨٢ من المشروع ووجدت فيها بعض المبالغة في تشديد العقوبة خاصة أنها حددت العقوبات التي جاءت بها ( السجن أو الحبس مع غرامة ) على وجه الإلزام للقاضي دون ترك أي مجال أمامه للإختيار بين هذه العقوبة وعقوبة اقل شدة ( اللهم إلا بالاستناد إلى القواعد العامة للظروف المخففة طبقاً للأحكام العامة في قانون العقوبات إذا توافرت شروطها ) .

ومما يجدر ذكره في هذا الخصوص ، أن ظروف المجتمع المصري وتخلف الوعي الضريبي فيه ، قد تجعل القاضي يتردد في تطبيق مثل هذه العقوبة الشديدة .

وهنا تشير اللجنة إلى أن سياسة تشديد العقوبة ، لا تكفي وحدها لمحاربة التهرب الضريبي والحفاظ على حق الدولة في الضرائب ، بل يجب أن تدعمها إجراءات أخرى ، سواء في مجال نشر الوعي الضريبي أم في مجال تدعيم الجهاز الضريبي بمختلف الإمكانيات ، خاصة وأن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى درء الجريمة ، المتمثلة في التهرب ، قبل وقوعها .



**( ثالثاً ) أسلوب المعاملة الضريبية لأصحاب المهن الحرة**

**ولبعض أوجه النشاط التجاري ذات الطابع الخاص :**

وجد اتفاق شبه عام بين أعضاء اللجنة على أن الأسلوب الأمثل لفرض الضريبة هو اتخاذ الدخل الحقيقي للممول أساساً لتحديد وعاء الضريبة ، وذلك بإعتباره يمثل المقدره الحقيقية للممول ، ومن ثم فتأسيس الضريبة عليه يضمن تحقيق العدالة ، خاصة إذا أمكن أن يوضع في الإعتبار كافة الظروف الشخصية والإجتماعية والمالية لصاحب الدخل .
ومع ذلك ، وبمناسبة مناقشة اللجنة ، لنظامي الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة ، في إطار كل من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، وكذلك المادتين (٨٦ و ٩٠ ) من المشروع الخاصتين بأحكام ربط الضريبة وتحصيلها بالنسبة لأصحاب المهن غير التجارية ، أبدى بعض الأعضاء وجهة نظر مفادها :

١- إن أصحاب المهن الحرة قد لا تمكنهم ظروف العمل المهني الذي يباشرونه من تحديد دخلهم الحقيقي ، ومن إمساك الدفاتر اللازمة لإنضباط حساباتهم بصورة منتظمة مما يخلق صعوبات جمة لهم ولمصلحة الضرائب في تعاملهم على أساس الدخل الحقيقي ، ويرون أن ما جاء به القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ بإضافة حكم إلى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ يسمح " لوزير المالية بقرار منه أن ينظم قواعد وإجراءات خاصة لمحاسبة بعض طوائف الممولين تتفق وطبيعة نشاطهم وكيفية وطريقة تحصيلها " كان استجابة لهذه الطبيعة الخاصة لأصحاب المهن الحرة إلا إنه لم يكتب لمثل هذا النص الخروج إلى حيز التنفيذ .

" وكذلك يرون أن ما جاء به المشروع ( مادة ٨٦ فقرة ثانية ) من إنه في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة لدى المهنيين يكون تغيير وعاء الضريبة بناء على مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي

تحدد بقرار من وزير المالية ، والتي تكشف عن الأرباح الفعلية للممول وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح وفقاً لطبيعة المهنة " قصد به أيضاً مراعاة ظروف أصحاب المهن الحرة إلا أنه لا يعدو أن يكون ترديداً للحكم المضاف بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ مع تعديلات طفيفة لا تغير جوهر الوضع ، ولا تحقق للمهنيين الاستقرار المطلوب .

ويقترحون بديلاً لذلك الأخذ بنظام الربط الحكمي وقوامه تحصيل الضريبة المستحقة عليهم نهائياً بفئة ثابتة تدفع عن طريق لصق طوابع ، تصدرها مصلحة الضرائب على كل محرر يتضمن عملاً يتعلق بمزاولة المهنة ، على أن تحدد هذه المحررات بالنسبة لكل مهنة حسب طبيعتها ، ويرون أن هذا الأسلوب يحقق للخزانة العامة إيرادات أكبر مما تحصل عليه حالياً من المهنيين ، ويزيل كل أوجه الخلاف بينهم وبين الإدارة الضريبية .

وتأسيساً على ذلك اقترح هؤلاء تعديل نص المادتين (٨٦ و ٩٠ ) من المشروع بما يحقق وجهة نظرهم .

٢- إن هناك بعض الأنشطة ذات الطابع التجاري ( كسيارات النقل مثلاً ) يفضل بالنسبة لها أن يكون فرض الضريبة عليها سنوياً عند إستخراج التراخيص أو تجديدها ، في صورة مبلغ محدد على أن يكون ذلك بصفة نهائية وليس تحت حساب الضريبة كما يجري عليه العمل ، طبقاً للقوانين الحالية وطبقاً لما جاء بمشروع القانون المقترح . ومن ثم يقترحون إضافة مادة لمشروع القانون تسمح لوزير المالية بالإتفاق مع الوزير المختص أن يحدد بقرار منه بعض الأنشطة التجارية أو الصناعية التي تخضع في محاسبتها ضرائبياً للتحصيل عند المنبع وإجراءات التحصيل على أن يعتبر هذا الخصم تخالصاً نهائياً بما هو مستحق ضرائبياً عن هذه الأنشطة .



ويرون أن هذا الحل سيؤدي إلى تفادي كثير من المشكلات التي تثور في التطبيق ويريح كل القائمين بهذه الأنشطة والإدارة الضريبية بما يجعلها تتفرغ لمهام أكبر .

٣- إن هناك بعض الأنشطة التجارية يتسنى بالنسبة لها بسهولة ، تحديد الإطار العام لإيراداتها ومصروفاتها ونتائج تشغيلها ، وذلك بسبب خضوع السلع موضوع نشاطهم لنظام التسعير أو تحديد هامش الربح . ومن ثم يقترحون أن يتم بشأنها إضافة مادة للمشروع تسمح " لوزير المالية بالإتفاق مع الوزير المختص ( وزير التجارة أو الصناعة أو غيرها بحسب الأحوال ) بأن يحدد بقرار منه في بداية كل سنة نسبة الربح في بعض السلع والمواد المسعرة أو المحددة الربح والتي يتم بمقتضاها المحاسبة ضرائبياً عن هذه السلع خلال السنة الضريبية التالية .

ويضيفون أن هذا الحل سيمنع كثيراً من الإشكالات التي تثور في التطبيق بالنسبة لأنشطة تجارية كثيرة ( كالمخابز ) .

( رابعاً ) <u>الجهاز الضريبي :</u>

أجمعت اللجنة على أن أي إصلاح ضريبي لن يكتب له النجاح المرجو إلا إذا صاحبه تطوير في الجهاز الضريبي القائم على التنفيذ بما يزيد من كفايته وفاعليته .
وعلى ذلك تؤكد اللجنة ضرورة تزويد هذا الجهاز بكافة الإمكانيات البشرية والمادية والمكانيه والفنية.... إلخ ، ويجب ألا يبخل عليه بأي جهد أو مال في سبيل ذلك .

واللجنة ، إذ تجد في المشروع المعروض ، أوجها إيجابية كثيرة على طريق إصلاح نظام الضرائب على الدخل في مصر ، توصى المجلس الموقر بالموافقة عليه ، معدلاً بالصيغة المرفقة ، وعلى ما

تضمنه تقريرها من توصيات تؤمن اللجنة أن الأخذ بها يزيد من إيجابيات المشروع المقترح ، وكذلك ترجو اللجنة من المجلس الموقر أن يحسم المسائل التي أثارتها في القسم الثالث من التقرير .

رئيس الجنة المشتركة

**دكتور / عاطف صدقي**



**السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب**

تحية طيبة وبعد ، فأتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه إعمالاً لحكم المادة ١٩٥ من الدستور والمادتين ١٧،١٨ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ في شأن مجلس الشوري ، نظر مجلس الشوري بجلساته المعقودة في ٢٩ و ٣٠ من يونيو و ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ من يوليو سنة ١٩٨١ ، مشروع قانون بإصدار قانون الضرائب على الدخل ، وانتهى رأي المجلس إلى الموافقة على المشروع معدلاً .

وإني أرفق مع هذا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والإقتصادية ، ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الإنتاج والقوى العاملة ، عن المشروع المشار إليه بالصيغة التي وافق عليها المجلس .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

رئيس مجلس الشوري

**دكتور محمد صبحي عبد الحكيم**

## تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة
## ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

### عن مشروع قانون بشأن تعديل قانون الضرائب على الدخل
### الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١
### ( القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٣ )

---

ورد إلى المجلس بتاريخ ١٩٨٣/٦/٩ مشروع قانون بشأن تعديل قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ، وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ ١٩٨٣/٦/١٩ إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه للمجلس ، كما أحيل في ذات التاريخ إلى مجلس الشورى إعمالاً لحكمى البند (٢) من المادة (١٩٥) من الدستور ، والمادة (١٨) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ في شأن مجلس الشورى ، لذلك فقد قامت اللجنة بعقد عدة إجتماعات لهذا الغرض بتاريخ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٩٨٣/٦/١٩ حضرها السيد الدكتور محمود صلاح الدين حامد وزير المالية ، والسيد ابراهيم عبد المعطي رئيس الإدارة المركزية لشئون الضرائب بمكتب وزير المالية مندوبين عن الحكومة .

**كما حضرها من أعضاء مكتب اللجنة السادة :**

- دكتور / محمد طلبة عويضة ، رئيس اللجنة .

- محمود السيد عبد الرحمن ، وكيل اللجنة .
- محمد نبيل أبو السعود ، وكيل اللجنة .
- يوسف محمد صديق ، امين سر اللجنة .

**كما حضر من أعضاء مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السادة :**

- حنا ناروز وكيل اللجنة .
- عبد الغفار أبو طالب أمين سر اللجنة .

وبعد أن أطلعت اللجنة على الدستور وعلى مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام القوانين الآتية :

- القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ بفرض رسم أيلولة على التركات
- القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٥٢ بفرض ضريبة على التركات
- القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة .
- القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون ضريبة الدمغة .
- القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل .
- القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة المحدودة .



وبعد أن استمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإلى الإيضاحات التي أدلى بها السادة مندوبو الحكومة ، واطلعت على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والإقتصادية ومكتبي لجنتي الإنتاج والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى عن مشروع القانون المعروض وإلى ما انتهى إليه رأي مجلس الشورى في هذا الشأن تعرض تقريرها عنه فيما يلي :

إن تحقيق العدالة الضريبية اصبح يمثل مطلباً وهاماً وملحاً بالنسبة للمواطنين ، وهذا المطلب هو ما تسعى الحكومة نحو تحقيقه كلما وجدت إلى ذلك سبيلاً .

ولقد أسفر التطبيق العملي لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ عن ضرورة تعديل بعض أحكامه ، سواء كان ذلك لتحقيق العدالة الضريبية أو لأحكام الرقابة على التحصيل أو لمكافحة التهرب الضريبي أو لتنشيط الحصيلة .

لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض متضمناً ثلاثة مواد تتناول ما يلي :

١- تقضي المادتان الأولى والثانية من مشروع القانون المعروض بتعديل أو بإضافة لبعض مواد قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وذلك على النحة التالي :

- بالنسبة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فقد تم تعديل المادة (٢٩) من القانون بحيث يلزم الممول في حالة توقف المنشأة عن العمل بأن يتقدم بالإقرار المنصو عليه في هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف بدلاً من تسعين يوماً .

كما تم تعديل المادة (٣١) وذلك برفع أسعار الضريبة على أوجه النشاط التجاري ولم يتعرض التعديل لتغيير الأسعار الحالية للضريبة على الأرباح الصناعية الناتجة من عمليات تحويلية أو تصديرية وذلك بقصد تشجيعها ، كما أبقت المادة على سعر الضريبة بالنسبة للثلاث شرائح الأولى الواردة بهذه المادة وهي : (٢٠%) على الـ ١٠٠٠ جنيه الأولى و (٢٣%) على الـ ١٥٠٠ جنيه التالية و (٢٧%) على الـ ٢٠٠٠ جنيه التالية وبالنسبة للشريحة الرابعة فقد أصبح سعر الضريبة (٣٢%) على الـ ٢٥٠٠ جنيه التالية كما أضيفت ثلاث شرائح جديدة بسعر (٣٥%) على الـ ٣٠٠٠ جنيه التالية و (٣٨%) على الـ ٣٥٠٠ جنيه التالية و ٤٠% على ما زاد على ذلك .

- بالنسبة للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فقد عدل مشروع القانون المعروض المادة (٨٣) من القانون بحيث يلزم الممول الذي انقطع عن ممارسة نشاطه بتقديم الإقرار المنصوص عليه في القانون خلال ستين يوماً بدلاً من تسعين يوماً ، كما عدلت المادة (٨٤) من القانون بحيث يعتد بالمبالغ التي حصل عليها الممول صاحب المهنة أو النشاط من ممولي الضريبة العامة على الدخل وذلك عند تقدير إيرادات هذا الممول .
- بالنسبة للضريبة العامة على الدخل فقد عدل مشروع القانون المعروض في المادة (٩٦) من القانون الحالي وهي الخاصة بتحديد سعر الضريبة فأبقى على السعر الحالي للضريبة على الشرائح التسع الأولى حتى ١٠ آلاف جنيه كما هي :

٢٠٠٠ جنيه معفاة ، أكثر من ٢٠٠٠- ٣٠٠٠ جنيه (٨%) ، من ٣٠٠٠- ٤٠٠٠ جنيه (٩%) ، ٤٠٠٠- ٥٠٠٠ جنيه (١٠%) ، ٥٠٠٠- ٦٠٠٠ جنيه (١١%) ، ٦٠٠٠- ٧٠٠٠ جنيه (١٢%) ، ٧٠٠٠- ٨٠٠٠ جنيه (١٣%) ، ٨٠٠٠- ٩٠٠٠ جنيه (١٤%) ، ٩٠٠٠- ١٠٠٠٠ جنيه (١٥%)،



ولقد تناول مشروع القانون الشرائح الأخرى بزيادة سعر الضريبة عليها وبذلك أصبحت الضريبة بواقع (١٨%) لأكثر من ١٠ آلاف جنيه إلى ٢٠ ألف جنيه ، (٢٢%) لأكثر من ٢٠ ألف جنيه حتى ٢٥ الف جنيه ، (٢٤%) لأكثر من ٢٥ الف حتى ٣٠ الف جنيه ، (٢٦%) لأكثر من ٣٠ ألف حتى ٣٥ ألف جنيه ، (٢٨%) لأكثر من ٣٥ حتى ٤٠ الف جنيه ، (٣٠%) لأكثر من ٤٠ ألف إلى ٤٥ ألف جنيه ، (٣٢%) لأكثر من ٤٥ حتى ٥٠ ألف جنيه ، (٣٥%) لأكثر من ٥٠ إلى ٦٠ ألف جنيه ، (٤٠%) لأكثر من ٦٠ إلى ٦٥ الف جنيه ، ( ٤٥%) لأكثر من ٦٥ إلى ٧٠ الف جنيه (٥٠%) لأكثر من ٧٠ على ٧٥ الف جنيه ، (٥٥%) لأكثر من ٧٥ الف إلى ١٠٠ ألف جنيه ، (٦٠%) لأكثر من ١٠٠ ألف إلى ٢٠٠ ألف جنيه ، وأكثر من ٢٠٠ الف جنيه (٦٥%) .

تم تعديل المادة ٩٩ من القانون الحالي وذلك بإضافة بند جديد لها يقضي بأن تخصم من الإيرادات الخاضعة للضريبة العامة على الدخل المبالغ التي سددها الممول لأعضاء النقابات المهنية والحرفيين مقابل خدمات أديت له وذلك في حدود ١٠% من صافي الدخل الكلي وبحد أقصى ١٠٠٠ جنيه .

- بالنسبة للضريبة على أرباح شركات الأموال لقد تناول مشروع القانون المعروض المادة ١٢ من القانون الحالي بالتعديل بحيث يصبح سعر الضريبة على أرباح شركات الأموال ٤٠% من صافي الأرباح الكلية السنوية للشركة فيما عدا :

( أ ) أرباح الشركات الصناعية التي تقوم بعمليات تحويلية للمواد بنسب يحددها وزير الصناعة ، والأرباح الناتجة عن عمليات التصدير فيكون سعر الضريبة بالنسبة لها ٣٢% .

(ب) أرباح شركات البحث عن البترول وإنتاجه من غير الجهات المنصوص عليها في البند ٤ من المادة (١١١) فيكون سعر الضريبة بالنسبة لها ٤٠,٥٥% . كما عدل أيضاً المادة ١١٦ من القانون حيث الزم الشركة التي توقفت عن العمل كلياً أو جزئياً أن تتقدم خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف بإقرار مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة . كما أضاف مشروع القانون المعروض فقرة أخيرة إلى المادة ١٢٧ من القانون الحالي تقضي بأن يسري نظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على شركات الأموال والبنوك والشركات والمنشآت الأجنبية حيث تبين أن فروع بعض الشركات الأجنبية ليس لها مقر ثابت في مصر وتؤدى عمليات مؤقتة مقابل مبالغ ضخمة .

- بالنسبة للأحكام العامة فقد عدل مشروع القانون المعروض المادة ١٢٩ والمادة ١٣٣ من القانون تنظيماً للعمل بنظام البطاقة الضريبية بالنسبة لجميع الممولين .
- بالنسبة للجان الطعن فقد عدل مشروع القانون المعروض المادة ١٥٩ من القانون بحيث تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب وبالخلافات في تحديد رسم الأيلولة على التركات وضريبة الدمغة .
- بالنسبة للعقوبات فقد أضاف مشروع القانون المعروض فقرة أخيرة إلى المادة ١٨٧ من القانون تقضى بأن يعاقب الممول بغرامة لا تقل ٢٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه إذا باشر أي عمل تجاري أو مهني دون بطاقة ضريبية .
- بالنسبة للأحكام المتنوعة فقد اضاف مشروع القانون المعروض فقرة أخيرة إلى المادة ١٩٥ من القانون الحالي حيث قضى بأن يكون بصندوق الرعاية الإجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب وأسرهم شخصية معنوية مستقلة .



أما المادة الثالثة من مشروع القانون المعروض فهي تقضي بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره فيما عدا :

١- المادتين ٣١ ، ١١٢ فيعمل بهما اعتباراً من السنة الضريبية ١٩٨٣ أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقاً لتاريخ نشر القانون .
٢- الفقرتين الأخيرتين من المادة ٨٤ والمادة ٩٦ والبند هـ من المادة ٩٩/ ١ فيعمل بهما اعتباراً من السنة الضريبية .

وقد عرض هذا المشروع بقانون على مجلس الشورى طبقاً لما يقضي به البند ٢ من المادة ١٩٥ من الدستور والمادة ١٨ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨١ في شأن مجلس الشورى حيث وافق عليه بجلسته المعقودة بتاريخ ١٩٨٣/٦/١٩ .

واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض للمبررات التي اشارت إليها في مستهل هذا العرض ، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة .

**دكتور / محمد طلبة عويضة**

## مذكرة إيضاحية

## لمشروع قانون

## بتعديل قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون

## رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١

---

أسفر تطبيق قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ عن ضرورة تعديل بعض أحكامه سواء لتحقيق المزيد من العدالة الضريبية أو إحكام الرقابة على التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي بكافة صوره وتنشيط التحصيل وذلك على التفصيل التالي :

**أولا : الضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها :**

( أ ) الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية :

١- تعديل المادة (٢٩) من القانون بحيث يلزم الممول – حالة توقف المنشأة عن العمل أو في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة – بأن يتقدم بالإقرار المنصوص عليه فيها خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف بدلاً من تسعين وبذلك تتمكن مصلحة الضرائب من أن توافي المتنازل إليه

ببيان الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها خلال تسعين يوماً من تاريخ الطلب ، خاصة وأن عدم إخطار المتنازل إليه بهذا البيان خلال المدة المذكورة يترتب عليه براءة ذمته من الضريبة المطلوبة .

٢- زيادة السعر العام المحدد للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليه في المادة (٣١) من القانون ، مع الإبقاء على السعر الحالي بالنسبة إلى ارباح المنشآت الصناعية والأرباح الناتجة عن عمليات التصدير بحيث يكون هذا السعر الخاص أقل من السعر العام وذلك لتشجيع هذه المنشآت ، وبمراعاة الإختلاف بين طبيعة نشاط ومخاطر المنشآت الصناعية عن المنشآت التجارية التي يقتصر غرضها الأصلي أو الأساسي على مجرد شراء السلع والمنتجات بغرض بيعها بحالتها وكذلك لتشجيع عمليات التصدير لما لها من أثر على الميزان التجاري للبلاد .

( ب ) الضريبة على أرباح المهن غير التجارية :

١- تعديل المادة (٨٣) من القانون بحيث يلتزم الممول الذي انقطع عن ممارسة مهنته أو نشاطه بأن يقدم الإقرار المنصوص عليه فيها خلال ستين يوماً من تاريخ الإنقطاع بدلاً من تسعين يوماً .

٢- تعديل المادة (٨٤) من القانون بحيث يمتد عند تحديد أو تقدير إيرادات الممول صاحب المهنة أو النشاط – بالمبالغ التي حصل عليها من ممولي الضريبة على الدخل .

ويكون إثبات دفع هذه المبالغ من جانب ممولي الضريبة العامة على الدخل بكافة طرق الإثبات .



( جـ ) الضريبة العامة على الدخل :

١- تعديل أسعار الضريبة بزيادة أسعار الشرائح من الحادية عشرة وتبدأ من ٢٠٠٠٠ جنيه إلى الثالثة والعشرين بحيث يكون سعر أعلى شريحة ٦٥% على ما يجاوز ٢٠٠ ألف جنيه .

٢- تعديل المادة (٩٩) من القانون بحيث يخصم من الإيرادات الخاضعة للضريبة العامة على الدخل المبالغ التي سددها لأعضاء النقابات المهنية والحرفيين مقابل خدمات أديت للممول وذلك في حدود ١٠% من صافي الدخل الكلي وبحد أقصى مقداره ١٠٠٠ جنيه ، ويكون للممول إثبات سداد هذه المبالغ بكافة طرق الإثبات .

**ثانياً – الضريبة على أرباح شركات الأموال :**

١- تعديل سعر الضريبة بحيث يصبح ٤% من صافي الأرباح الكلية السنوية للشركة ، فيما عدا :

( أ ) أرباح الشركات الصناعية التي تقوم بعمليات تحويلية للمواد بنسب يحددها وزير الصناعة ، والأرباح الناتجة عن عمليات التصدير فيكون سعر الضريبة بالنسبة لها ٣٢% .

(ب ) أرباح شركات البحث عن البترول وإنتاجه من غير الجهات المنصوص عليها في البند (٤) من المادة (١١١) من هذا القانون فيكون سعر الضريبة بالنسبة لها ٤٠,٥٥% .

٢- تعديل المادة (١١٦) من القانون بحيث تلتزم الشركة التي توقفت عن العمل كلياً أو جزئياً بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه فيها خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف بدلاً من تسعين يوماً .

٣- تعديل المادة (١٢٧) من القانون بحيث يسري نظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على شركات الأموال والبنوك والشركات والمنشآت الأجنبية بعد أن تبين أن فروع الشركات والمنشآت الأجنبية وبصفة خاصة في قطاع البترول ليس لها مقر ثابت في مصر ، وتؤدى عمليات مؤقتة مقابل مبالغ كبيرة .

**ثالثاً – الأحكام العامة :**

نص المشروع على العمل بالمادتين (٣١) ، (١٢) اعتباراً من السنة الضريبية ١٩٨٣ أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقاً لتاريخ نشر هذا القانون .
كما نص المشروع على العمل بالمواد (٨٤ فقرة أخيرة) ، (٩٦) ، (٩٩) " بند " اعتباراً من السنة الضريبية ١٩٨٤ .

وقد تم تعديل بعض الأحكام العامة على النحو التالي :

**البطاقة الضريبية :**

تلزم المادة (٤٤) من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه جهات معنية من بينها الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة والمستشفيات والفنادق بأن تخصم من كل مبلغ يجاوز عشرة جنيهات تدفعه إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص نسبة تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة عليه وفي نفس الوقت لم ترد هذه الشركات والمستشفيات والفنادق ضمن الجهات المنصوص عليها في المادة (١٢٩) من هذا القانون التي يحظر عليها التعامل مع ممولي الضريبة على الارباح التجارية والصناعية إلا إذا كانوا حاصلين على بطاقة ضريبية .



ورغبة في إيجاد نوع من التنظيم والتنسيق بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة ونظام البطاقة الضريبية ، فقد رئى سريان الحظر المنصوص عليه في المادة (١٢٩) سالفة الذكر على الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة والمستشفيات والفنادق وهي من بين الجهات التي تلتزم بأحكام الخصم تحت حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة (٤٤) سالفة الذكر .

وحتى يلتزم كل ممول بالحصول على بطاقة ضريبية لأهمية ذلك من ناحية حصر الممولين أو أعمال الحاسب الآلي ، فقد نص على إلزام كل ممول من الممولين المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من المادة (١٢٣) من القانون أن يحصل على بطاقة ضريبية .

**لجان الطعن :**

روعي تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (١٥٩) من القانون بحيث تختص لجان الطعن بالفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب المتعلقة بالضرائب التي تختص بنظرها اللجان المنصوص عليها في المادة (٥٠) من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل ( الملغى ) وهي رسم الأيلولة على التركات وضريبة التركات وذلك طبقاً للمادة (٣٧) فقرة أخيرة من القانون رقم

٤٢ لسنة ١٩٤٤ بفرض رسم أيلولة على التركات وضريبة الدمغة طبقاً للمادة (٦) "٣ " من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٨٠ .

**العقوبات :**

النص على سريان العقوبة الواردة في المادة (١٨٧) من القانون على مباشرة النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني بغير الحصول على بطاقة ضريبية وذلك بإضافة بند جديد برقم (٤) للمادة (١٨٧) يتضمن هذا الحكم .

**الأحكام المتنوعة :**

روعي إضافة فقرة جديدة إلى المادة (١٩٥) من القانون بحيث يكون لصندوق الرعاية الإجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب شخصية معنوية مستقلة حتى يتمكن من تحقيق أغراضه .

ويتشرف وزير المالية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة القانونية التي اقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة ١٩٨٣/٥/٢٢ .
رجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب .

تحريراً في ١٩٨٣/٥/٢٥

وزير المالية

**دكتور / محمود صلاح الدين حامد**



## تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والإقتصادية ومكتبي لجنتي الإنتاج والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية

### عن مشروع قانون بتعديل قانون الضرائب على الدخل

أحال السيد الدكتور رئيس المجلس ، بتاريخ ١٩٨٣/٦/١١ ، من لجنة الشئون المالية والإقتصادية ومكتبي لجنتي الإنتاج والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية ، مشروع قانون بتعديل الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه .

وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض ، أربعة إجتماعات خلال الفترة من ١١ إلى ١٥ يونيو ١٩٨٣ ، وحضر الإجتماعات جميعها السيد الدكتور / محمود صلاح الدين حامد وزير المالية ومجموعة من

معاوينه ، وحضر الإجتماع الأخير السيد الدكتور المهندس / محمد الغروري وزير الصناعة والثروة المعدنية ، والسيد / محمود حسن هلال وكيل أول وزارة الصناعة .

وحضر إجتماعات اللجنة السيد العضو الأستاذ الدكتور / أحمد سلامة والسيد العضو / يوسف نصار وكيلاً لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، والسيد العضو / أحمد العماري وكيل لجنة الإنتاج والقوى العاملة والسيد العضو / فهمي ناشد ، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .

وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر مواد القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل ، وبعد أن استمعت إلى الإيضاحات التي قدمها السيدان وزير المالية والصناعة ومعاونوهما ، وبعد المناقشة ، تورد اللجنة تقريرها فيما يلي:

تأتي إحالة مشروع هذا القانون إلى مجلس الشورى ، لأخذ رأيه فيه ، إعمالاً لحكم المادة (١٩٥) من الدستور والمادة (١٨) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ في شأن مجلس الشورى وتعرض اللجنة تقريرها على النحة التالي :

**مقدمة :**

يستهدف المشروع المقترح – كما يتضح من مذكرته الإيضاحية تحقيق الأهداف والإعتبارات الآتية:

أولاً : زيادة الحصيلة مع تحقيق مزيد من العدالة الإجتماعية .
ثانياً : مكافحة التهرب الضريبي وإحكام حصر الممولين .
ثالثاً : رعاية العاملين بمصلحة الضرائب .

وفيما يلي موجز بالأحكام التي تضمنها المشروع لتحقيق ذلك :



**أولاً : زيادة الحصيلة وتحقيق العدالة الإجتماعية :**

١- تعديل أسعار الضريبة على أوجه النشاط التجاري دون الصناعي أو التصدير مع مراعاة الممولين ( المادة ٣١ المعدلة ) .
٢- تعديل أسعار الشرائح العليا في الضريبة العامة على الدخل ( المادة ٩٦ المعدلة ) .
٣- سريان نظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضرائب على شركات الأموال ( قطاع خاص ) ( المادة ١٢٧ فقرة أخيرة – المضافة ) .
٤- إجازة خصم المبالغ المسددة لأعضاء النقابات المهنية والحرفيين من وعاء الضريبة العامة على الدخل في حدود ١٠% من الإيراد بحد أقصى ١٠٠٠ جنيه مع جواز إثبات سداد ذلك بكافة طرق الإثبات ( المادة ٩٩ / ١ – المضافة ) .

وذلك لإمكان حصر معاملات الفئات المشار إليها والتي لا يكون قد أثبتوا بدفاترهم وإقراراتهم .

**ثالثاً : رعاية العاملين بمصلحة الضرائب :**

١- إلزام الممولين من أفراد طبيعيين أو شركات الذين يتوقعون عن النشاط أو يتنازلون عن منشآتهم بتقديم المستندات اللازمة والإقرار خلال ستين يوماً من تاريخ توقفه بدلاً من النص الحالي وهو ٩٠ يوماً ، مما لا تتمكن معه المصلحة من فحص إقراره ومستنداته في الوقت الذي يلزمها فيه القانون بإخطار المتنازل إليه بالضريبة المستحقة خلال ٩٠ يوماً من تاريخ طلبه وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة .

( المادة ٢٩ فقرة رابعة المعدلة ) ؛
( والمادة ٨٣ فقرة ثالثة المعدلة ) ؛
( والمادة ١١٦ فقرة ثالثة المعدلة ) ؛

٢- سريان حظر التعامل بدون بطاقة ضريبية على جهات أخرى مثل الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة والمستشفيات والفنادق وإلزام كل ممول من ممولي الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية بالحصول على بطاقة ضريبية . ( المادة ١٣٣ الفقرة قبل الأخير – المادة ١٨٧ أولاً – المضافة ) .

**ثانياً : مكافحة التهرب الضريبي وإحكام حصر الممولين :**

بالنص على أن يكون لصندوق الرعاية الإجتماعية والصحية شخصية معنوية مستقلة حتى يمكن تجنيب المبالغ المنصوص عليها بالقانون كموارد للصندوق في حساب خاص بإسم الصندوق في البنوك . ( المادة ١٩٥ فقرة أخيرة المضافة ) .

ولقد ناقشت اللجنة المشروع المقدم من الحكومة ، وانتهت إلى الملاحظات والتوصيات الآتية :

**أولاً : ملاحظات اللجنة :**

المادة ٣١ :

لمزيد من الوضوح والتحديد ، رأت اللجنة تعديل هذه المادة على الوجه المبين في الجدول المرفق ، استهدف به ما يلي :



١- قصر الإستفادة من الأسعار المخفضة للضريبة على المنشآت الصناعية فيما يتعلق بنشاطها الصناعي فحسب دون التجاري .
٢- تحديد المقصود بالمنشآت الصناعية في تطبيق أحكام هذه المادة .

ولقد تقدم السيد الدكتور المهندس وزير الصناعة بشرح واف للمقصود بالمنشآت الصناعية والمعايير المقترحة في هذا العدد . وقد وافقت اللجنة على هذه المعايير بعد موافقة الحكومة أيضاً عليها .

وبناء على ذلك فإن كل منشأة صناعية مقيدة في السجل الصناعي وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن السجل الصناعي تتمتع بالتميز في سعر الضريبة .

وكذلك فإن المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام القيد في السجل المشار إليه ، وتر ضمن القوائم التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة بالإتفاق مع وزير المالية ، تستفيد أيضاً بهذا التمييز.

المادة ١١٢ :

رأت اللجنة – تحقيقاً للإتساق مع ما ارتأته في المادة ٣١ ، وسيراً مع الحكمة المتوخاة من التعديل – قصر الأسعار المتميزة للضريبة على أرباح شركات الأموال على الشركات الصناعية بالنسبة لنشاطها الصناعي فحسب دون نشاطها التجاري . وقد وافقت الحكومة على هذا التعديل .

**ثانياً – توصيات اللجنة :**

- توصى اللجنة – وقد أصبح القيد في السجل الصناعي أو تضمين القوائم للنشاط أساساً للتمتع بالأسعار التفصيلية للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، ولإجتذاب الممولين للقيد في هذا السجل لما في ذلك من فوائد سواء لأجهزة وزارة الصناعة أم لمن يقيد فيه – توصى اللجنة بأن يذاع هذا التعديل على أوسع نطاق من خلال أجهزة الإعلام المختلفة . وتوصى أيضاً بالنظر في ضرورة الإسراع في إجراءات القيد في السجل الصناعي لمن تقدم بأوراقه مستوفاة ، ويا حبذا لو أمكن النظر في وقت توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة ١٠ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٧ للمنشآت التي تتقدم للقيد في السجل الصناعي خلال ستة شهور من تاريخ العمل بالتعديلات الضريبية المقترحة .
- ترى اللجنة أن توسع اختصاص لجان الطعن في الضرائب على الدخل ليشمل الطعن في ضرائب التركات والدمغة ، وإن كانت توافق على ذلك ، إلا أن محله هو قوانين ضرائب التركات وقانون ضريبة الدمغة وليس قانون الضرائب على الدخل .

واللجنة إذ توافق على المشروع – في صورته المعدلة – ترجو من المجلس الموقر الموافقة على ذلك . وعلى ما ورد بتقريرها من ملاحظات وتوصيات .

تحريراً في ١٩٨٣/٦/١٦

رئيس اللجنة المشتركة

**دكتور / عاطف صدقي**



**مصلحة الضرائب**

**كتاب دوري رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٤**

**بشأن أحكام " المرتبات وما في حكمها " المقررة بالقانون**

**رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض أحكام قانون**

**الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١**

صدر القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ .

**ونص في المادة الثالثة على أن :**

" يقصد بلفظ الضريبة الواردة في الكتاب الأول من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه " الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين " .

**ونص في المادة الرابعة على أن :**

يستبدل بمواد الكتاب الأول من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ " الضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها " نصوص مواد " الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين " .

**ونص في المادة الثامنة على أن :**

" تسرى أحكام هذا القانون على المرتبات وما في حكمها اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

**ونص في المادة التاسعة على أنه :**

" مع مراعاة أحكام المادة السابقة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره " .

ونشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٥٢ (مكرر) الصادر في ٣١ ديسمبر سنة ١٩٩٣ .

وبذلك تسرى أحكام هذا القانون على " المرتبات وما في حكمها " اعتباراً من أول يناير سنة ١٩٩٤ .

وقد جاءت أحكام " المرتبات وما في حكمها " في الباب الثالث من الكتاب الأول ، وأحكام الإعفاء المقرر للأعباء العائلية وسعر الضريبة في الباب السادس وذلك على النحو التالي :



## أولا : النصوص القانونية

**١- الإيرادات الخاضعة للضريبة :**

وتنص عليها المادة التالية :

مادة ٤٩- تسرى الضريبة على :

١- المرتبات ومافي حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة " فيما عدا الحقوق التأمينية " التي تدفعها الحكومة المصرية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن أنظمة التأمين الإجتماعي الخاصة البديلة ، إلى أي شخص سواء كان مقيماً في مصر أو في الخارج .

٢- المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة "فيما عدا المعاشات" التي تدفعها الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والأفراد إلى أي شخص مقيم في مصر ، وكذلك إلى أي شخص مقيم في الخارج عن خدمات أديت في مصر .

٣- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام .

٤- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من غير المساهمين في شركات قطاع الأعمال العام .

٥- ما يحصل عليه مقابل العمل الإداري :

( أ ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون للإدارة في شركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لا تزيد مساهمتهم في رأس مال الشركة على القدر المشترط قانوناً لعضوية مجلس الإدارة .

(ب) المديرون بشركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لا تزيد مساهمتهم في رأس مال الشركة على القدر الذي يتطلبه القانون بالنسبة لعضوية مجلس الإدارة .

وفي جميع الأحوال يشترط ألا يستفيد من هذا الحكم في كل شركة أكثر من أربعة محددين بالاسم ، وفي حدود خمسة آلاف جنيه سنوياً لكل منهم سواء أكان ذلك مبلغاً ثابتاً أو نسبة مئوية من صافي الربح أو المبيعات أو غير ذلك .

**٣- تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة :**

وتنص عليها المواد التالية :

مادة ٥٠- تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي .



وفي حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ هذا التغيير على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوي .

وبالنسبة لمتجمد المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت التي تصرف دفعة واحدة في سنة ما، يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق ويعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة وتسوية الضرائب المستحقة على هذا الأساس .

مادة ٥١- فيما عدا ما ورد بالبند (٨) من المادة (٦) من هذا القانون تتحدد الإيرادات الخاضعة للضريبة على أساس مجموع ما يحصل عليه الممول من مرتبات وماهيات وأجور ومكافآت وبدلات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة " فيما عدا المعاشات " وما يكون ممنوحاً له من المزايا النقدية أو العينية وذلك على الوجه الآتي :

١- لا تسري الضريبة على بدل طبيعة العمل إلا فيما يجاوز ٤٨٠ جنيهاً سنوياً وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة .

٢- لا تسري الضريبة على بدل التمثيل أو بدل الإستقبال إلا فيما يجاوز ٢٥٠٠ جنيه سنوياً ويشترط ألا يزيد على المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلي وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة .

٣- لا تسري الضريبة على المبالغ التي يتقاضاها العاملون كحوافز إنتاج وذلك في حدود ١٠٠% من المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلي وبشرط الا تجاوز ٣٠٠٠ جنيه في السنة.

وتعتبر حوافز إنتاج في تطبيق أحكام هذا البند ما يلي :

( أ ) المبالغ المدفوعة من الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام كحوافز إنتاج طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لها .

(ب) المبالغ المدفوعة من منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام هذا القانون لزيادة الإنتاج أو لرفع مستوى الخدمات طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة .

٤- لا تسري الضريبة على المزايا النقدية أو العينية المتعلقة بالسكن التي يحصل عليها الخبراء الأجانب الخاضعون للضريبة بالسعر المحدد في المادة (٩٠) من هذا القانون ، وكذلك المصريون العاملون في مشروعات التعمير واستصلاح الأراضي أو التعدين الخاضعون لهذه الضريبة بالسعر المشار إليه .

٥- لا يخضع للضريبة من المبالغ التي يتقاضاها ممثلو المكاتب الإقليمية للشركات والمنشآت الأجنبية في مصر إلا ما يقابل نشاطهم فيها .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع بدلات طبيعة العمل والتمثيل والإستقبال وحوافز الإنتاج المعفاة من الضريبة طبقاً للبنود (١) ، (٢) ، (٣) من هذه المادة على أربعة آلاف جنيه سنوياً .



مادة ٥٢- تسري الضريبة على المبالغ التي تدفع للخبراء الأجانب أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها بشرط ألا تزيد مدة استخدامهم على ١٨٣ يوماً في السنة متصلة أو منفصلة ، وذلك بغير أي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الأعباء العائلية .

كما تسري الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمعاملون بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أي وزارة أو هيئة عامة أو أي جهة إدارية أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام غير جهات عملهم الأصلي ، وذلك بغير أي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الأعباء العائلية .

وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

**٣- الإعفاء من الضريبة :**

وتنص عليها المواد التالية :

مادة ٥٣- تعفى أجور جميع عمال اليومية بشرط ألا يكون استخدامهم بصفة دائمة وألا يكون لهم مورد آخر .

مادة ٥٤ – تعفى من الضريبة :

( أ ) اشتراكات التأمين الإجتماعي وأقساط الادخار التي تستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعي أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والادخار الحكومية .

( ب ) اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاص والتي تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٥٧ .

( جـ ) أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر .

ويشترط بالنسبة للحالتين (ب) ، (جـ) ألا يزيد جملة ما يخصم للممول عن ١٥% من صافي الإيراد أو ١٠٠٠ جنيه أيهما أقل – ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط والإشتراكات من أي إيرادات أخرى من المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون .

( د ) الإيرادات المرتبة لمدى الحياة التي تؤديها شركات التأمين عن وثائق التأمين التي لا تقل مدتها عن ١٠ سنوات .

مادة ٥٥- يخصم ١٠% من إجمالي الإيراد الخاضع للضريبة مقابل الحصول على الإيراد مضافاً إليها مبلغ ٢٠٠٠ جنيه وذلك بعد خصم الإشتراكات والمبالغ المنصوص عليها في البنود ( أ ) ، (ب) ، (جـ) من المادة (٥٤) من هذا القانون وقبل خصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية وفقاً للمادة (٨٨) من هذا القانون .



مادة ٥٦- تعفى من الضريبة تصاريح وتذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض واستثمارات نقل الأثاث بالمجان التي تمنحها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية للعاملين بها وأسرهم لغير الأعمال المصلحية .

كما تعفى تذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض التي تمنحها شركات النقل البري ، الطيران، والملاحة البحرية المصرية أو الأجنبية التي تعمل في مصر للعاملين بهذه الشركات وأسرهم .

**٤- الإعفاء المقرر للأعباء العائلية وتنص عليه المواد التالية :**

مادة ٨٨- تكون حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية على النحو التالي :

١- ١٤٤٠ جنيهاً سنوياً للممول الأعزب .
٢- ١٦٨٠ جنيهاً سنوياً للممول المتزوج ولا يعول أولاداً أو غير المتزوج ويعول ولداً أو أكثر.
٢- ١٩٢٠ جنيهاً سنوياً للممول المتزوج ويعول ولداً أو أكثر .

فإذا تجاوز صافي الدخل السنوي حد الإعفاء سالف الذكر فلا تسري الضريبة إلا على ما يزيد على هذا الحد .

وإذا كان من بين إيرادات الممول مرتبات وما في حكمها فيخصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية من المرتبات وما في حكمها أولاً ثم يستكمل حد الإعفاء من الإيرادات الأخرى المنصوص عليها في البنود ٢ ، ٤ ، ٥ من المادة (٥) من هذا القانون .

مادة ٨٩- يشترط في تحديد الأبن المعال أو الأبنة المعالة ألا يكون أيهما قد بلغ الحادية والعشرين ، أو إذا كان طالباً بإحدى مراحل التعليم ألا يكون قد تجاوز الثامنة والعشرين أو إذا كان ذا عاهة تقعده عن الكسب ، أو إذا كانت الابنة غير متزوجة أو غير عاملة .

ويعتبر في حكم الولد المعال أي من الأبوبن بشرط أن يعولهما الممول فعلاً وأن يكون عائلهم الوحيد .

ولا يسري حكم هذه المادة على أوجه النشاط أو الإيرادات التي يتم ربط الضريبة عليها على أساس مقطوع أو ثابت .

**٥- سعر الضريبة :**

وتنص عليه المادة التالية :

مادة ٩٠- بعد إعمال حكم المادة (٨٨) من هذا القانون يحدد سعر الضريبة على الوجه الآتي :

..... ..... ..... .....
..... ..... ..... .....

وبالنسبة للإيرادات من المرتبات وما في حكمها وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا الكتاب يكون سعر الضريبة عليها ٢٠% حتى ٥٠٠٠٠ جنيه و ٣٢% فيما زاد على ذلك .



**٦- التزامات صاحب العمل وأصحاب المرتبات :**

وتنص عليها المواد التالية :

مادة ٥٧- يلتزم أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين ممن يعمل لديهم أي من العاملين أو العمال بمرتب أو مكافأة أو أجر أو أتعاب أن يقدموا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ الإلتحاق بالخدمة أو العمل كشفاً مبيناً فيه :

١- أسماء ومحال إقامة ووظائف العاملين لديهم .
٢- مقدار مرتباتهم أو ماهياتهم أو أجورهم أو أتعابهم .

ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وشروط خاصة بالشركات والمنشآت والهيئات والجمعيات التي تستخدم خمسين شخصاً فأكثر .

مادة ٥٨- يلتزم مديرو الشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات أو المعاهد التعليمية أن يقدموا لمأمورية الضرائب المختصة بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة (٥٧) من هذا القانون وفي ذات الميعاد المنصوص عليه فيها كشفاً مبيناً فيه :

١- اسم ومحل إقامة أي شخص يشغل وظيفة مدير أو عضو أو سكرتير مجلس إدارة أو هيئة مراقبة أو لجنة أو غير ذلك ومقدار أتعابه أو مكافأته ولو كان تقديرها منوطاً بقرار يصدر من مجلس الإدارة أو من الجمعية العامة .

٢- مقدار كل مبلغ يدفع إلى أي شخص بمناسبة قيامه بعمل من أعمال مهنته على سبيل العمولة أو السمسرة أو الرد التجاري أو غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكافآت سواء أكان دفعها بصفة دائمة أم بصفة عارضة .

مادة ٥٩- يلتزم الأفراد والشركات والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية الذين يدفعون إيرادات مرتبة لمدى الحياة بأن يقدموا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ تولد الحق في الإيراد كشفاً ببيان وأسماء ومحال إقامة أصحاب الإيرادات المذكورة وبيان مقدارها وشروط دفعها .

مادة ٦٠- يجب تبليغ مأمورية الضرائب المختصة بكل تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادتين (٥٨) و (٥٩) من هذا القانون خلال أربعين يوماً من تاريخ حدوثه .

مادة ٦١- يلتزم كل شخص يتقاضى مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجر أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة يتجاوز مجموعها حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية أياً كان مصدرها أو مصادرها بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال أربعين يوماً من تاريخ التحاقه بالعمل أو من تاريخ تولد حقه في المرتب كافة البيانات المتعلقة بمقدار ما يتقاضاه من مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجور أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة مع بيان اسمه ومحال إقامته وأسماء ومحال إقامة من يعمل لديهم أو من يدفعون له الإيراد .



**٧- إعفاء أصحاب المرتبات من تقديم الإقرار الضريبي السنوي للضريبة الموحدة :**

وتنص عليه المادة " التالية " :

مادة ٦٢- يعفى الممول من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (٩١) من هذا القانون عن دخله من المرتبات وما في حكمها وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في هذا الكتاب كما يعفى الممول من إدراج هذا الدخل المشار إليه في الإقرار الذي يقدمه عن مصادر الإيرادات الأخرى طبقاً للمادة (٩١) من هذا القانون .

**٨- تحصيل الضريبة :**

وتنص عليه المواد التالية :

مادة ٦٣- يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بأن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة (٥١) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة وذلك طبقاً لحكم المادتين (٥٠) و (٩٠) من هذا القانون ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر قيمة ما خصموه من الدفعات التي أجروها في الشهر السابق .

ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد أو شروط خاصة بالشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية التي تستخدم خمسين شخصاً فأكثر .

مادة ٦٤- إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة فإن الإلتزام بتوريد الضريبة يقع على عاتق مستحق الإيراد أو الخاضع للضريبة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وتبين اللائحة التنفيذية كذلك واجبات المستحق إذا كان الإيراد الذي يبلغ مجموعة حد الخضوع للضريبة يتكون من عناصر يقل كل منها على حدة عن هذا الحد .

**٩- الأحكام العامة والعقوبات :**

وتنص عليها المواد التالية:

مادة ١٦٦ – يكون لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات ..... وبقيمة المبالغ التي تنص المواد..... و٦٣ و ٦٤ و .....على حجزها وتوريدها للخزانة إذا لم يقم الممول الملتزم بأداء المبالغ الإضافية للضريبة أو الملتزم بالتوريد بالأداء في المواعيد المحددة ودون حاجة إلى إصدار ورد أو تنبيه بذلك.
ويصدر بقيمة ما لم يتم أداؤه في هذه المواعيد قرار إداري من الموظفين الذين من حقهم توقيع الأوراد ويكون هو سند التنفيذ

مادة ١٧٢ – يستحق مقابل التأخير على:

١- .....
.....

٢- ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.



وفي جميع الأحوال المبينة في هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع ١% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.

مادة ١٨٤- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن تعويض لا يقل عن ٥٠% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة في حالة مخالفة حكم المادة..... والمادة (٦٣) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال ثلاث سنوات.

**١٠- الإعتراض والطعن :**

وتنص عليه المادة التالية :

مادة ٦٥ – للممول خلال شهر من تاريخ تسليم الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بخصم الضريبة.

ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

وتتولى المأمورية فحص الطلب فإذا تبين لها جدية الإعتراضات التي أبداها الممول قامت بإخطار الجهة المشار إليها لتعديل ربط الضريبة, أما إذا لم تقتنع بصحة الإعتراضات فيتعين عليها إحالة الطلب إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام المادة (١٥٧) من هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.

## ثانيا : ملاحظات للتطبيق

أبقى القانون على جميع الأحكام والإجراءات الموضوعية والتنفيذية المعمول بها في قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ فيما يتعلق بالمرتبات وما في حكمها وأضاف إليها الآتي :

١- عامل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من غير المساهمين في شركات قطاع الأعمال العام معاملة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وأخضع ما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت لأحكام " المرتبات وما في حكمها " طبقاً للبند (٤) من المادة (٤٩) .

بينما عامل المساهمون منهم معاملة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة بالقطاع الخاص وأخضع ما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت وخلافه لأحكام " إيرادات رؤوس الأموال المنقولة " طبقاً لنص البند (١١) من المادة (٦) ، وأخضع ما يتقاضاه المنتدبون منهم للإدارة لأحكام " المرتبات وما في حكمها " حتى ٥٠٠٠ جنيه بذات الشروط والقواعد المقررة بالبند (٥) من المادة (٤٩) وما يزيد على ٥٠٠٠ جنيه يدخل ضمن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .

٢- ادخل في وعاء الضريبة بدل طبيعة العمل فيما يزيد على ٤٨٠ جنيهاً بدلاً من ٢٤٠ جنيهاً، وبدل التمثيل فيما يزيد على ٢٥٠٠ جنيه بدلاً من ٣٠٠٠ جنيه .

٣- أطلق الإعفاء المقرر لأجور عمال اليومية بلا حدود بشرط ألا يكون استخدامهم بصفة دائمة وألا يكون لهم مورد آخر غير أجور اليومية .



٤- قرر لأصحاب " المرتبات وما في حكمها " إعفاء شخصي مبلغ ٢٠٠٠ جنيه في السنة – بالإضافة إلى الخصم المقرر بنسبة ١٠% مقابل الحصول على الإيراد .

٥- قرر إعفاء جديد لتذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض التي تمنحها شركات النقل البري أسوة بشركات الطيران والملاحة البحرية .

٦- أعفى القانون أصحاب المرتبات من تقديم الإقرار الضريبي السنوي المنصوص عليه في المادة (٩١) عن " المرتبات وما في حكمها " وأعفاهم كذلك من إدراج " هذه المرتبات وما في حكمها " ضمن الإقرار المشار إليه حتى ولو كانت لهم عناصر إيرادات

أخرى مثل إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية .

٧- ضاعف القانون حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية عما كان معمولاً به في القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المشار إليه وذلك على النحو الوارد في المادة (٨٨) وأضاف أحكام جديدة هي :

( أ ) رفع الحد الأقصى لسن الابن المعال أو الابنة المعالة إلى ٢٨ سنة إذا كان طالباً بإحدى مراحل التعليم سواء كان جامعي أو غير جامعي .

( ب ) اعتبر في حكم الولد المعال أي من الأبوبن بشرط أن يعولهما الممول فعلاً ويكون عائلهم الوحيد .

٨- **اخضع للضريبة :**

المبالغ التي تدفع للخبراء الأجانب الذين لا تزيد مدة استخدامهم على ١٨٣ يوماً في السنة متصلة أو منفصلة .

والمبالغ التي يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة من غير جهات عملهم الأصلي . وذلك طبقاً لنص المادة (٥٢) .

وتسري الضريبة في الحالتين على إجمالي هذه المبالغ بغير أي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الأعباء العائلية ، ويكون سعر الضريبة عليها ٢٠% حتى ٥٠٠٠٠ جنيه و٣٢% على مازاد على ذلك .

وتؤكد المصلحة على أن " الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين " تسري على "المرتبات وما في حكمها" اعتباراً من أول يناير سنة ١٩٩٤ طبقاً للأحكام المشار إليها .

وتنبه إلى ضرورة مراعاة تطبيق هذه الأحكام بكل دقة .

**صدر في ١٩٩٤/١/٥**

**رئيس مصلحة الضرائب**

**{ محمد فتحي عبد الباقي }**



## قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٧

في شأن التصالح في المنازعات الضريبية
القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين (١)

**باسم الشعب**
**رئيس الجمهورية**

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد اصدرناه :

**مادة ١-** يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب وبين الممولين ، وذلك بالنسبة إلى الدعاوى المقيدة قبل العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض .

**مادة ٢-** توقف الدعوى بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يقدم من مصلحة الضرائب للتصالح ما لم يمانع الممول في ذلك .

وتظل الدعوى موقوفة لمدة تسعة أشهر تبدأ من تاريخ صدور قرار الوقف .

**مادة ٣-** تتولى النظر في التصالح المشار إليه لجان تشكل بقرار من وزير المالية برئاسة أحد العاملين التخصصيين بمصلحة الضرائب من درجة مدير عام على الأقل وعضوية كل من :

- أحد أعضاء مجلس الدولة يندبه رئيس المجلس .
- أحد الفنيين التخصصيين العاملين بمصلحة الضرائب .

وللجنة أن تستعين بمن تراه .

**مادة ٤-** يحدد رئيس مصلحة الضرائب عدد اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة ومقر كل لجنة ودائرة اختصاصها .

**مادة ٥-** إذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول ، يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ، ويكون لهذا المحضر – بعد إعتماده من وزير المالية أو من ينيبه – قوة السند التنفيذي ، وتخطر به المحكمة المختصة لإعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون .

**مادة ٦-** إذا انتهت مدة وقف الدعوى دون أن تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ولم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة المختصة بذلك لإستئناف السير في الدعوى ، يتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى .
وإذا أخطرت المصلحة المحكمة المختصة بأن إجراءات التصالح لم تسفر عن إتفاق أو انقضت مدة الوقف الثانية دون حصول الاتفاق ، تعود الدعوى بقوة القانون إلى الحالة التي كانت عليها قبل الوقف .

**مادة ٧-** يصدر وزير المالية قراراً بالإجراءات التي تتبع أمام لجان التصالح في المنازعات .

**مادة ٨-** ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٨ شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق ٨ ديسمبر سنة ١٩٩٧م . **حسني مبارك**

---



## قانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٦

بالتجاوز عن تحصيل مقابل التأخير المنصوص عليه

في القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ والقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١

المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ **(*)**

**بإسم الشعب**
**رئيس الجمهورية**

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

**( المادة الأولى )**

يتجاوز عن مقابل التأخير المنصوص عليه في كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ ، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ وذلك من كل ممول يقوم بأداء الضرائب المستحقة عليه طبقاً لأحكام أي من هذين القانونين والتي أصبحت واجبة الآداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون حتى ولو تم السداد على دفعات في ميعاد غايته ٣١ ديسمبر ١٩٩٦ بشرط سداد نصف الضرائب المستحقة عليه على الأقل قبل ٣٠ يونية ١٩٩٦ .

وفي حالة ما إذا كانت الضريبة متنازعاً عليها أمام القضاء وقام الممول بسدادها في المهلة المشار إليها وصدر حكم نهائي بتخفيضها بعد ذلك ترد المبالغ المسددة بالزيادة خلال شهر من تاريخ إعلان مصلحة الضرائب بهذا الحكم .

**( المادة الثانية )**

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ شوال سنة ١٤١٦هـ

( الموافق ١٢ مارس سنة ١٩٩٦م) .

**حسني مبارك**

---

**(*) الجريدة الرسمية – العدد ١٠ مكرر في ١٩٩٦/٣/١٢**



## قانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٩٧

### بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل

### الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ (*)

**بإسم الشعب**

**رئيس الجمهورية**

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛

**( المادة الأولى )**

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ٨٨ ونص الفقرة الأولى من المادة ٩٠ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ، النصان الآتيان :

**مادة ٨٨** (فقرة أولى) " تكون حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية ، على النحو التالي :

(١) ٢٠٠٠ جنيه سنوياً للممول الأعزب .

(٢) ٢٥٠٠ جنيه سنوياً للممول المتزوج ولا يعول أولاداً ، أو غير المتزوج ويعول ولداً أو أكثر .

(٣) ٣٠٠٠ جنيه سنوياً للممول المتزوج ويعول ولداً أو أكثر .

**مادة ٩٠** (فقرة أولى) " بعد إعمال حكم المادة ٨٨ من هذا القانون ، يحدد سعر الضريبة ، على الوجه الآتي :

**الشريحة الأولى :** ..... حتي ٢٥٠٠ جنيه (٢٠% ) .

**الشريحة الثانية :** أكثر من ٢٥٠٠ جنيه – ٧٠٠٠ جنيه ( ٢٧% ) .

**الشريحة الثالثة :** أكثر من ٧٠٠٠ جنيه – ١٦٠٠٠ جنيه (٣٥% ) .

**الشريحة الرابعة :** أكثر من ١٦٠٠٠ جنيه ( ٤٠% ) .

**( المادة الثانية )**

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من أول يناير ١٩٩٨ يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٨ شعبان سنة ١٤١٨هـ

( الموافق ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٩٧م ) .

**(*) الجريدة الرسمية – العدد ٥٢ (مكرر) – في ١٩٩٧/١٢/٢٨**



## ملحق تقرير اللجنة المشتركة

## من لجنة الخطة والموازنة

ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الإقتصادية

عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب

على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١

والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي عن ذات الموضوع أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ ١٨ من ديسمبر سنة ١٩٩٧ إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ، والشئون الإقتصادية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وقد أخطر المجلس بذلك بجلسته المعقودة في ١٩٩٧/١٢/٢٠ فعقدت اللجنة إجتماعاً لنظره مع الإقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي عن ذات الموضوع في ذات اليوم حضره السيد العضو عبد المنعم العليمي مقدم الاقتراح والأستاذ الدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية .

نظرت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام الدستور ، واطلعت على قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل كما نظرت الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي ، ومذكرته الإيضاحية فتبين لها أن هذا الاقتراح بمشروع قانون يتفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون المقدم من الحكومة ، وإعمالاً لحكم المادة رقم ١٦٦ من اللائحة الداخلية للمجلس فقد اعتبرت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة اساساً لدراستها .

استمعت اللجنة إلى ما أدلى به الأستاذ الدكتور وزير المالية من إيضاحات ، وإلى مناقشات السادة الأعضاء فتبين لها أن مشروع القانون المعروض يأتي مسايراً لما تنتهجه الحكومة من سياسة عامة تهدف إلى أحداث التنمية الإقتصادية وتشجيع الاستثمار ومجابهة البطالة بالإضافة على التخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المرتبات والأجور بصفة أساسية ، وأصحاب الدخول بصفة عامة مثل أصحاب الأعمال والتجار وغيرهم .

ويتناول مشروع القانون تخفيضاً للضرائب من جانبين :

**١- الجانب الأول :**

يتناول تخفيضاً يأتي في شكل رفع لحدود الإعفاء وتقدر تكلفته بحوالي ٢٤٥ مليون جنيه وتزيد حدود الإعفاء بمقتضاه كما يأتي :



من ١٤٤٠ جنيهاً سنوياً للممول الأعزب إلى ٢٠٠٠ جنيه .

من ١٦٨٠ جنيهاً سنوياً للمتزوج ولا يعول إلى ٢٥٠٠ جنيه .

من ١٩٢٠ جنيهاً سنوياً للمتزوج ويعول إلى ٣٠٠٠ جنيه .

وذلك دون مساس بنسبة الـ ١٠% الخفض مقابل الحصول على الدخل ، ومبلغ الـ ٢٠٠٠ جنيه الإعفاء بصفة شخصية لكل كاسب عمل ( بمقتضى القانون الحالي ) .

**٢- الجانب الثانى :**

يتناول تخفيض الحد الأعلى لضريبة الدخل من ٤٨% إلى ٤٠% وتقدر تكلفته بحوالي ٤٠ مليون جنيه .

ومن المنتظر أن يتسع حجم الأعمال كنتيجة لهذه التخفيضات الضريبية بما يساعد على تعويض النقص الناتج في الحصيلة ، كما روعي عند إعداد هذه التخفيضات عدم المساس بالإستقرار الإقتصادي – أرقام العجز – التضخم – قوة الجنيه – إصلاح ميزان المدفوعات .

ومشروع القانون المعروض يتضمن مادتين :

المادة الأولى : تقضي بتعديل المادتين (٨٨ ، ٩٠ ) من قانون الضرائب على الدخل ، والمادة الثانية: خاصة بالنشر وتاريخ العمل بالقانون بحيث يكون اعتباراً من أول يناير ١٩٩٨ .

وقد رأت اللجنة أن تنظر الجزء الخاص بالمادتين (٨٨ ، ٩٠) الوارد بالإقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي ، مع مشروع القانون المعروض مع التوصية بإحالة باقي الإقتراح للحكومة لإعداد دراسة شاملة عنه ووافق السيد العضو مقدم الاقتراح على هذا .

واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه كما ورد من الحكومة .

رئيس اللجنة المشتركة

**د. طلبة عويضة**



## مذكرة إيضاحية

## لمشروع قانون

بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل

تمشياً مع سياسة الدولة في إستمرار تخفيف الأعباء عن المواطنين وخاصة محدودي الدخل ، وفي موالاة تشجيع الاستثمار مع توفير المناخ الملائم لزيادة معدلات الإنتاج وإطلاق طاقات قطاعات الأعمال ، فقد صار لزاما اتخاذ خطوات فعالة لتطوير النظام الضريبي على نحو يراعي البعد الإجتماعي من جهة ، ويساهم في رفع معدلات التنمية من جهة أخرى .

ومن ثم أعد مشروع القانون المرافق الذي يعدل نصي الفقرة الأولى من كل من المادتين (٨٨، ٩٠) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بما يحقق ما يلي :

أولا : زيادة حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية – في المادة ٨٨- من القانون على النحو الآتي :

للممول الأعزب من ١٤٤٠ جنيهاً سنوياً إلى ٢٠٠٠ جنيه .

للممول المتزوج ولا يعول أولاداً أو غير المتزوج ويعول ولداً أو أكثر من ١٦٨٠ جنيهاً سنوياً إلى ٢٥٠٠ جنيه .

للممول المتزوج ويعول ولداً أو أكثر من ١٩٢٠ جنيهاً سنوياً إلى ٣٠٠٠ جنيه .

ثانياً : الا يتجاوز سعر الضريبة الموحدة المنصوص عليها في المادة ٩٠ من القانون ٤٠% للمبالغ التي تزيد على ١٦٠٠٠ جنيه ، ومن ثم عدلت الشريحة الرابعة على هذا النحو وألغيت الشريحتان الأخيرتان وهما ٤٥% لأكثر من ٢٧٠٠٠ وحتى ٦٨٠٠٠ جنيه و ٤٨% لما زاد على ٦٨٠٠٠ جنيه .

ومشروع القانون معروض ، رجاء التفضل في حالة الموافقة – بتوقيعه تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب .

مع عظيم احترامي،،

١٩٩٧/١٢/١٧

وزير المالية

**دكتور / محيى الدين الغريب**



**بإسم الشعب**

**رئيس الجمهورية**

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

**( المادة الأولى )**

يمنح الممول حافزاً مقابل أداء أية ضريبة واجبة الأداء أو مقابل تأخير أو مبالغ إضافية أخرى مستحقة عليه أو أية ضريبة لم تصبح واجبة الأداء بعد ، وذلك على النحو الآتي :

( ١ ) ١٥% على المبالغ التي يتم دفعها حتى ١٩٩٩/٦/٣٠

( ٢ ) ١٢% على المبالغ التي يتم دفعها من ١٩٩٩/٧/١ حتى ١٩٩٩/٩/٣٠

( ٣ ) ١٠% على المبالغ التي يتم دفعها من ١٩٩٩/١٠/١ حتى ١٩٩٩/١٢/٣١

**( المادة الثانية )**

يحق للممول أن يختار طريقة التمتع بالحافز ، إما بالخصم مباشرة من رصيد الضرائب واجبة الأداء أو مقابل التأخير او المبالغ الإضافية الأخرى المستحقة عليه ، وإما بالإضافة إلى ما يقوم بأدائه من الضرائب التي لم تصبح واجبة الأداء بعد .

**( المادة الثالثة )**

لا يسري منح الحافز على الضرائب التي يلتزم الممول بأدائها مع الإقرار ، ولا على المبالغ التي تودي بنظام الخصم والإضافة أو التحصيل تحت حساب الضريبة ، ولا على الضرائب التي تورد بنظام الحجز عند المنبع أو التي يلتزم المكلف بتحصيلها وتوريدها .

**( المادة الرابعة )**

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

**( المادة الخامسة )**

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ

( الموافق ٤ مارس سنة ١٩٩٩م) .

**حسني مبارك**

**(*) الجريدة الرسمية – العدد ٩ تابع في ١٩٩٩/٣/٤**



## قانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٠

بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل

الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١

**بإسم الشعب**

**رئيس الجمهورية**

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد اصدرناه ؛

**( المادة الأولى )**

تضاف إلى مواد قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ مادتان جديدتان رقمي (٢٠ مكرراً ) و ( ١١٧ مكرراً ) ، نصهما الآتيان :

مادة (٢٠ مكرراً ) – " يخضع للضريبة بسعر (صفر) ناتج التعامل في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنه أو ترحيلها لسنوات تالية " .

مادة (١١٧ مكرراً) – " يخضع للضريبة بسعر (صفر) ناتج التعامل في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنه أو ترحيلها لسنوات تالية " .

**( المادة الثانية )**

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ صفر سنة ١٤٢١ هـ

( الموافق ١٨ مايو سنة ٢٠٠٠م ) .

**حسني مبارك**